

למר סטנלי גולדפוט ורעייתו
בהוקרה והכרה לפעולתו הנפלאה
ומסירותו בכל לב לישיבת דבר ירושלים
"שכרך הרבה מאד".

TO MR AND MRS STANLEY GOLDFUT
IN RECOGNITION OF OUTSTANDING WORK ON
BEHALF OF DVAR YERUSHALNYIM
WITH DEEP GRATITUDE

נדפס בסיועו של ר' יוסף טננבוים שליט"א מטורנטו



כל הזכויות שמורות
הוצאת דבר ירושלים (סריגת שוורץ) רחוב מלכי ישראל 1
ירושלים
טלפון 383955.

תוכן הענינים

9

בשער

22 — 10

פרק א' בחירת מקצוע

הרשימה של מקצועות ששכיחות בהן בעיות הלכתיות:
א. משגיח כשרות. 1. אשה. 2. מקום שאי אפשר לדאוג שהכל יהיה כהלכה. ב. מקום עבודה שהעובד יצטרך לעבור על מנהגי הלכה. 1. גלוי ראש. 2. עבודה בחול המועד. 3. כשהעובד חייב להתגלח בחול-המועד ובספירה. ג. עבודה בבנק: 1. בנק יהודי שיש לו היתר עסקא. 2. בנק יהודי שאין לו היתר עסקא. 3. בנק של נכרים. ד. עבודה אצל שלטונות מס הכנסה: 1. בחו"ל. 2. בארץ ישראל. ה. עבודה במטרה: 1. עבודה בשבת. 2. דיווח לבתי משפט. 3. פגיעה באנשים. ו. עבודה בבתי משפט כלליים: 1. בתי משפט בחו"ל. 2. בא"י. ז. הוראה לתלמידים: 1. הוראה במוסדות חילוניים. 2. הוראה איש לאשה ולהיפך. 3. לימוד תורה לשאינם שומרי תורה ונוכרים. 4. קבלת תשלום עבור לימוד תורה. ח. עבודה במפעל יהודי שאינו שובת בשבת. ט. עבודה במפעל המייצר מזון שאינו כשר: 1. מפעל של יהודים המייצר מזון שאינו כשר. 2. אסור להשתכר באיסור אכילה. 3. האיסור שמא יאכל תוך כדי עבודה. י. עבודה הקשורה לענינים שיש בהם איסור: (תקשורת ובידור). יא. עבודה במקום שנעשים בו דברים שלא כשורה.

פרק ב'. הלכות הקשורות להתקשרות העובד עם המעביד

28 — 23

א. חיזור אחר העבודה: 1. דרך ביקוש העבודה. 2. תחרות בין מועמדים. ב. הגבלות הלכתיות להתקשרות ממושכת: 1. מקור ההגבלה. 2. גדר האיסור. 3. התקשרות ממושכת לעבודת מצווה. 4. אלו מותרים להשכיר עצמם גם לזמן ממושך. [א. עני ביותר. ב. אשה] ג. עשיית חוזה עבודה מפורט וכתוב.

פרק ג' חיוב הפועל לעבוד בנאמנות

א. זמני העבודה לשכיר יום: 1. שעות העבודה. [א. במקרה שיש חוזה. ב. במקום שאין חוזה ויש מנהג מקום. ג. מקום שלא התנו ואין מנהג. ד. סיום העבודה בערב שבת.] 2. פועל שעובד זמן ממושך — אלו ימי חופשתו? ב. חיוב הדקדוק לנצל את זמן העבודה: 1. גדר חיוב הזהירות בזה. [א. עד כמה החיוב. 2. הקפדה בזמן בענינים שהם צורך העבודה. ג. הפסקות במשך העבודה. ד. החיוב על האחרים שלא לגרום בטול מלאכת העובד.] 2. שביתות. 3. העדרות מהעבודה על-ידי ניכוי שכר. 4. העדרות בלא ניכוי שכר. ג. חיוב הדקדוק בטיב העבודה: 1. גדר החיוב. 2. חייב הפועל לשמר את כושרו לעבוד. [א. שינה. ב. צום] ד. חיוב הזהירות בטיב התוצרת: 1. החיוב להקפיד על טיב התוצרת. [א. חסרון לבעל הבית. ב. הקפדה על טיב התוצרת.] 2. חייב הפועל למנוע היזק. 3. חייב דיני תשלום נזק שנגרם על ידי עבודת הפועל [א. תשלום כשלא היה באונס. ב. התשלום].

פרק ד' זכויות הפועל

א. אלו הזכויות שיש לפועל. ב. זכות הפועל במזונות. 1. גדר זכות המזונות. [א. הזכות מהתורה. ב. הזכות משום מנהג המדינה, חיוב ריפוי אם נכלל בחיוב מזונות.] 2. אלו מזונות חייב לתת. ג. ביגוד: 1. מתי יש לפועל זכות לביגוד. 2. זכות הפועל בבגדים. ד. פיטורין: 1. אם אפשר לפטר פועל. 2. פיטורין בעבודה של שררה. 3. סיבות מצדיקות פיטורי פועלים. ה. פיצויים: 1. גדר חיוב הפיצויים. ו. פועל שעזב מעצמו את עבודתו: 1. פועל שעזב את מקום עבודתו איבד את זכויותיו. 2. מידת חסידות. ז. המשכורת: 1. באלו מלאכות מותרת קבלת משכורת. 2. חיוב תשלום המשכורת מידית. 3. גובה התשלום. 4. אופן התשלום.

פרק ה'. אלו דברים שמותר לקבל שכר על הפעולה ואלו

שק שכר בטלה

א. פתיחה: 1. שכר בטלה. 2. שכר בהבלעה. ב. עבודה בחברה קדישא: 1. הבעיה ההלכתית בקבלת שכר. 2. המנהג למעשה.

ג. **המלמד תורה:** 1. גדר החיוב ללמד בחינם. 2. באלו אופנים רשאי המלמד לקבל שכר. [א. כשמפסיד ממלאכתו. ב. כשאינו עוסק במלאכה אחרת. ג. מי שהוצרך לטרוח כדי ללמד]. 3. תשלום לרבנים. ד. דיינים. ה. הגדת עדות. ו. השבת אבידה: 1. חיוב השבת אבידה. 2. דין המשיב בשעה שעוסק במלאכה אחרת. 3. הטענת משא. ז. ריפוי אדם. ח. תשלום לשוחט. 1. השכר עבור השחיטה. 2. במקרה ונמצאת טריפה. ט. כללי שכר שבת ויום-טוב: 1. גדר האיסור. 2. האחריות על הדבר שמתעסק בו בשבת. 3. שכר שבת עבור דבר מצווה. 4. באיזה אופן מותר לקבל שכר בעבור מלאכה הנעשית בשבת ויום טוב. [א. תשלום בעבור זמן הכולל בתוכו את השבת והחג. ב. תשלום מוגדל בעבור דבר אחר בגלל שעבד גם בשבת].

פרק ו. איסור מניעת פועל מלאכול בדבר שעושים בו

68 — 60

א. **המצוות שנאמר בענין אכילת פועל:** 1. מצוות עשה. 2. מצוות לא תעשה. [א. איסור לקחת לביתו מהאוכל. ב. שאסור לאכול שלא בשעת העבודה. 3. טעמי המצווה. [א. הרשות לאכול. ב. האיסור לקחת לביתו]. ב. באיזה פועל נאמר היתר האכילה: 1. סוג הפועל. [א. סוגי הפועלים. ב. פועל העובד ללא משכורת]. 2. הפועל שרשאי לאכול. ג. באלו דברים אוכל הפועל: 1. מקום העבודה [א. משל נוכרי. ב. הקדש]. 2. אלו דברים שהפועל אוכל מהם: [א. גידולי קרקע, גידולי מים. ב. בשעת גמר מלאכה ג. עד אימתי אוכל]. 3. שכר פועל לדבר שבדרך כלל אוכלים ממנו ועתה אי אפשר. ד. התנאים שמתירים אכילת פועל 1. ההתעסקות [האופן שעושה את הפעולה]. 2. תחילת זמן הזכות. 3. זמני האכילה. 4. עושה בדבר אחד לגבי האכילה מדבר אחר. [א. האיסור. ב. היה עוסק בענבים לעשותם יין]. 5. אופן אכילת השומר. ה. מדיני האכילה: 1. הכמות. 2. אופן האכילה [א. לא עם דבר אחר. ב. לצום כדי לאכול הרבה. ג. לאכול כמות שהוא. ד. במקרה שקצץ על האכילה. ה. עבר ואכל שלא כדין].

ו. זכויות הפועל במאכל: 1. גדר הזכות. 2. וויתור על הזכות. 3. אכילה במקום שאין זכות מהתורה על סמך וויתור המעביד. ז. דיני אכילת בהמה: 1. האיסור למנוע את אכילתה. 2. באיזה אופנים נאמר דין אכילתה. אלו דברים נחשבים כחסימת הבהמה. [א. חסימה במעשה ושיקול ב. גרמא]. 4. באלו אופנים מותר לחסום. [א. בדבר רע לה. ב. בדבר שנגמר למעשר]. ח. דין התשלום כשחסם בהמת חבירו. 1. עונש החוסם. 2. התשלום.

פרק ז'. איסור הלנת שכר 77 — 93

א. המצוות: 1. מצוות עשה. 2. איסור לא תעשה. 3. איסור מדברי קבלה. 4. החיזור אחר מצוות פריעת שכר בזמנו. 5. עונש העובר. ב. כללי איסור "בל תלין": 1. מצוה לפרוע בזמנו. 2. החיוב לפועל בלבד. 3. האיסור רק לאחר תביעה. 4. הכנת דמי תשלום מראש. 5. החיוב בעבור עבודה שיש בה עבירה. ג. באיזו שכירות נאמרו החיובים: 1. סוג השכירות. [א. סוגי הפועלים. ב. הדברים שנכללו בכל המשכורת. ג. עבודה המתבצעת על-ידי חברה קבלנית. ד. פועל העובד במקום קבוע ומקבל משכורת תוך זמן העבודה]. 2. באיזה פועל נאמרו חיובי הפרעון בזמן. ד. זמן הפרעון: 1. שכיר יום. [א. עבר ביום. ב. שכיר לילה]. 2. שכיר לשעות. 3. שכיר לשנה, חודש ושבוע וכו'. 4. שכיר בערב שבת. 5. עבר הזמן לא שילם. 6. זמן התשלום, לאדם שעובד בקבלנות. 7. זמן חיוב התשלום לפועל שהפסיק תוך זמנו. 8. מדת החיוב לשלם לפני הזמן כשלא יוכל להיות בזמן. 9. בעל בית שרגיל לשלם בימים מיוחדים. ה. התנאים הגורמים לעבירה כשלא שלם בזמן: 1. שכירות ישירה. 2. זמן הפירעון. 3. תביעת הפועל. 4. וויתור על התשלום בזמן. 5. האופנים שבעל הבית צריך לבוא אל הפועל כדי לשלם לו. [א. תבע הפועל ולא היה לו. ב. כשבעל הבית מצוי במקום שהפועל אינו יודע היכן הוא. ג. שכר כלי ונגמרה פעולה. ד. כשבעל הבית רגיל לשלם על-ידי שליח. ו. על מידת חיוב התשלום: 1. החיוב לשלם את הכסף. [א. למכור דברים בשביל זה. ב. שבירת תוכניות חסכון בבנק]. 2. מראש

של כסף התשלום. 3. התשלום לפועל קודם לצדקה. 4. התשלום כשאין לו די לכל אחד. 5. תשלום בשיקים. 6. באלו אופנים בעל הבית אינו עובר. [א. נתינת משכון. ב. את הפועל אצל חנוני.]. 7. בל תלין כשהקציצה לאחר עשית המלאכה.

פרק ח'. הדברים הקובעים את זכויות וחובות הפועל

94 — 99

והמעביד

א. הדברים הקובעים את החובות/הזכויות. [א. דיני התורה. ב. הסכמי עבודה. ג. דינא דמלכותא. ד. מנהג המדינה.]. ב. כללי דינא דמלכותא. ג. כללי מנהגי מדינה. 1. הסיבה שמנהג קובע. 2. מה הוא מנהג מדינה, מנהג מקום פרטי. 3. עיר חדשה. 4. כשהפועל ממקום אחד והמעביד ממקום אחר. 5. שינוי ממנהג המדינה. 6. הסכמי איגודי פועלים. ד. הסכמי עבודה: גדר הסכם. 2. חוזה שעבר זמנו. 3. הסכם בין יהודי לנכרי. ה. קניין.

100 — 116

פרק ט'. ביטול או שנוי הסכמי עבודה

א. ביטול חוזה עבודה: 1. ביטול הסכם לפני העבודה. ציבור ששכר פועל. 2. בעל-בית שהזמין פועל וחזר בו. 3. חזרה אחר תחילת העבודה. 4. פועל שחזר בו. ב. שנוי בתנאי העבודה: 1. שכר פועל בסתם. 2. שכר פועל למלאכה מסוימת. 3. נגמרה המלאכה בתוך הזמן. 4. פועל הרוצה להקל על עצמו ולשנות. ג. הסכמי שכר: 1. האחראי לתשלום. [א. השוכר פועל לעבודת חברו מבלי להגיד לפועל שזו עבודת אחר ב. אם הפועל ידע. ג. שכר לעבוד בדבר של הפקר.]. 2. שכר הפועלים ולא והצרך להם. 3. סכום תשלום עבור העבודה. [א. מה שהוסכם. ב. לא קצבו סכום. ג. אמר לו שישלם כפי הנהוג בעיר. ד. קצבו שכר ואירע פחות. ה. קציצת שכר על-ידי טעות. ו. קצץ שכר שונה מהמקובל.]. 4. חזרה מסכם התשלום. 5. שליח ששכר בסכום שונה ממה שאמר לו המעביד. 6. קציצת שכר מגזמת בגלל תנאי מצוקה של הנוקק לעבודה. 7. תשלום על מלאכה שלא נעשתה. 8. מי שעשה עבודה בלי שנתבקש. ד. עניני דבר האבד שאין פועל רשאי לחזור בו: 1. כללי דבר האבד. 2. מה כלל דבר האבד.

א. עשיית איגוד פועלים: 1. עשיית איגוד. 2. תוקף הנהגות האיגוד. 3. הכרזת שביתה על-ידי האיגוד. 4. חלוקת עבודה על-ידי האיגוד. 5. תקנות למניעת פיטורין. ב. שביתות: 1. שביתה לשיפור תנאים. 2. כפיית פועלים לשבות. 3. שביתה להגנת מפוטרים. 4. תשלום בעבור ימי שביתה. ג. זכויות פועל במלאכתו: 1. אין לפטר פועל ללא סיבה מוצדקת כשאין לו עבודה בעבורו. 2. אמר לפועל לך מעמדי. 3. פיצויים. ד. חוקה וירושה בעבודה: 1. ירושה. 2. חוקה. 3. קניית זכות עבודה. 4. פועל שהתפטר לענין השבתו לעבודה.

פרק יא. ההבדל בין פועל בשכר יומי לבין פועל שעובד

בקבלנות

א. מה הוא פועל קבלן. ב. דיני קבלן. ג. חיוב הקבלן לבצע את העבודה בזמן. ד. סכום התשלום לקבלן: 1. כשקצב סכום. מי שלא קצב. 2. תשלום לאדם שנשכר לבצע פעולה מסוימת ולא הוצרכו לה. [א. אדם שנשכר להיות שליח. ב. מי ששכר שמש לשמשו בדרך ומת השוכר באמצע. ג. שכר להביא דבר והלך ולא מצא, או שהיה המקום סגור. ד. תשלום בעבור תווך ושדכנות]. ה. חיובי השמירה של העובד.

בשער

דיני עובד ומעביד רבים הם מאד, וכדי להקיפם יש צורך בחיבור גדול ומפורט, אשר יכלול גם הרבה נושאים שהם בעיקר ענינם של הדיינים ובתי הדין, ספר כזה, מדרך הטבע, מפסיק להיות ספר הדרכה והופך לספר לימוד ועיון, אולם מטרתו של מדריך זה, הוא רק לעורר את הקורא לדעת מה חובת הפועל והמעביד, ואלו דברים צריכים שאלה לחכם.

מדריך זה, כולל מגוון נושאים בעניני עבודה, כמו השאלות ההלכתיות בבחירת מקצוע, השאלות ההלכתיות במשכורות ובמלאכות מסויימות, חובת העובד כלפי עבודתו וזכויותיו, חובות המעביד וזכויותיו כלפי העובדים ועוד.

תפילתנו לאדון הכל, שחיבור זה יביא לידי תוספת זהירות ודקדוק בדינים אלו, ויביא גם לליבון הלכתי של כמה נושאים שלא נתבארו במפורש בספרי הפוסקים, ועקב כך עלולים בני האדם להכשל בהלכות אלו מחוסר ידיעה. אין כונתנו בחיבור זה, אלא לעורר את המעיין ואין בדברינו משום קביעת הלכה, וגם במקום שפלט הקולמוס לשון של פסק והכרעה, ובכל ספק יש לשאול למורה הוראה הבקי בעניני שבר ועבודה. ויהי רצון שלא נכשל בדבר הלכה ונזכר לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

”גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך”.

פרק א'

הלכות שונות בבחירת מקצוע

פתיחה לפרק זה

בחיבורנו "גדולה מלאכה", הרחבנו בכמה ענינים הקשורים לבחירת מקצוע, הדברים כוללים דיון על חובת מידת הבטחון וההשתדלות בענין בחירת מקצוע, ועל הצורך לבחור במקצוע שאין בו חשש למכשול עוון כמו גזל, התקרבות לעריות (א), קשר עם חילוניים (ב) וכדומה, עיין שם. כאן נפרט מספר מקצועות אשר העבודה בהם טעונה שאלת חכם, משום שיש בהם כמה שאלות הלכתיות, אם משום העבודה עצמה, ואם משום שהעבודה עלולה לגרום למכשול חטא לאחרים, וכידוע, אסור להכשיל אדם בעבירה, ככתוב (ויקרא י"ט, י"ד): "ולפני עיוור לא תתן מכשול" – שהוא

א: כגון מקומות שהעבודה היא משותפת לגברים ונשים, ויש חשש לאיסור ייחוד עם נשים, דיבורים לא צנועים והסתכלות, וראה בהרחבה בגמרא (קידושין פ"ב).

ב: הרמב"ם (דעות פ"ו ה"א) כתב: שדרך טבעו של אדם, להיות נמשך אחר אנשי מקומו, לפיכך חייב אדם להתרחק מבני מקום שנוהגים שלא כשורה, ולכן כל עבודה במקומות שהעובדים שם הם פרוצים בעבירות או בעלי דעות כוזבות, צריך שלא תעשה אלא על פי חכם.

בחירת מקצוע

איסור הכשלת אדם במכשול עוון, היינו כל מקרה שהעבירה לא יכולה להעשות אלא בגלל סיועו הרי הוא עובר באיסור זה מהתורה, ואם העבירה היתה נעשית גם מבלעדיו, מכל מקום אסור מדרבנן לסייע לדבר עבירה (ג). לאמיתו של דבר, בכל מקצוע שעוסקים עלולים לצוץ בו שאלות הלכתיות רבות, מכל מקום בחרנו לכתוב על כמה מקצועות שבהם בעיות ההלכה מצויות יותר.

רשימה של מקצועות ששכיחות בהן בעיות הלכתיות

א ; משגיח כשרות

1. אשה: תפקיד משגיח כשרות, לדעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ("אגרות משה" חו"מ סי' ע"ה), יתכן והוא נחשב תפקיד של שררה, כיון שצריך לעשות גם נגד רצון

(ג) החילוק בין איסור "לפני עיור" שהוא מהתורה לבין איסור מסייע שהוא רק מדרבנן, הוא במקרה שהעבירה יכולה להעשות מבלי עזרת המסייע, שאז אין איסור "לפני עיור" אלא איסור "מסייע". אולם אם המעשה יכול להעשות בלעדיו אלא שיהודי אחר יעשה אותה, להרבה פוסקים נחשב הדבר כאינו יכול להעשות על ידי אחר ועובר מהתורה. כמו כן, גם אם העבירה יכולה להעשות בלעדיו, ולמעשה היא לא תעשה אלא רק כשהוא יסייע לעשותה, לדעת החזון איש (שביעית), הרי זה נחשב כאי אפשר שתעשה בלעדיו.

יש סוברים, שעיך איסור מסייע נאמר רק כשהוא עושה בחינם, אך אם הוא שכיר ותוך כדי עבודתו עושה דברים שיש בהם כדי לסייע לדבר עבירה, אינו עובר (ראה שו"ת "יגל יעקב" חלק י"ד ו"שערים המצויינים בהלכה", וראה גם ספרנו "הוכח תוכיח").

בעל הבית, ולפי זה, לכאורה אין למנות אשה לתפקיד זה, כיון שאין ממנים אשה לתפקיד של שררה, ואחרים התיירו, וכפי הנראה גרסו שאין זה אלא עבודה כשאר עבודות ואינו נחשב לשררה, לפיכך אשה לא תתמנה לתפקיד זה אלא על פי חכם.

2. משגיח כשרות שאין בידו לתקן שהכל יהיה כשורה: במקום שלא ניתן לתקן שהכל יהיה כשורה האם המשגיח צריך להתפטר כדי שהמכשול לא יהיה באחריותו, או אדרבה, כיון שעל ידי עבודתו הוא ממעט במכשול, ואם כן לכאורה עדיף שישאר בתפקידו, דבר זה אינו ניתן לשיקול דעתו של המשגיח עצמו וחייב לשאול לחכם.

ב; מקום עבודה, שהעובד יצטרך לעבור על מנהגי הלכה — שבאופנים מסויימים יש להם היתר

1. מקום עבודה שמחייבים לעבוד בגילוי ראש: מקום עבודה, שבעליו מחייבים את העובדים הגברים (ד) להימצא רק בגילוי ראש, יש פוסקים שהתירו לעבוד במקום כזה (ה), ומכל

(ד) אשה נשואה, שבמקום העבודה מחייבים אותה להמצא בגילוי ראש והוא מקום שנמצאים שם אנשים, נראה שהדבר חמור יותר ואינו בכלל ההיתר האמור.

(ה) בספר אגרות משה (ח"מ סי' צ"ג) כתב: "פשוט שמותר — שאינו מחוייב להפסיד ממון בשביל זה, דאינו איסור ממש אף [לא] מדרבנן

מקום אין ראוי לעבוד במקום כזה אלא אחר שאלה לחכם (ראה ביאורים ובירורים אות ה').

2. מקום עבודה שצריך לעבוד שם גם בחולו של מועד:
אדם שמחייבים אותו לעבוד גם בחול-המועד, ואם יסרב יפסיד את מקום עבודתו, רשאי לעבוד בעבודה זו גם בחול-המועד. אולם אם יכול למצוא עבודה אחרת שאין זקוק לעבוד בה במועד, לא יעבוד במקום שצריך לעבוד גם בחול-המועד, אלא על פי שאלה לחכם (ו).

3. מקום עבודה שמחייבים את העובדים להתגלח בימי חול-המועד או בימי הספירה: מקום עבודה שמחייבים את כל העובדים להופיע כשהם מגולחים, יש מקום להתיר בשעת

אלא מנהג טוב, שודאי דלא חמור מביטול עשה, שאינו מחוייב להפסיד סך גדול, ומניעה מליקח עבודה שהיא פרנסתו היא כהפסד גדול... ורק במקום עבודתו, שעל זה מקפידים – יהיה רשאי, אבל כשיצא לחדר אחר ומכל שכן לשוק – יהא אסור, אף אם ילעיגו עליו כיון שלא יפסיד משרתו ועבודתו בשביל זה".
ולכאורה, פסק זה אינו שייך אלא כשאין לו מקום עבודה אחר, או כשלא ישיג עבודה אחרת שתספק לו את כל צרכיו, אבל כשיכול לעבוד במקום עבודה אחר, אף שאינו נוח לו, או שסוג העבודה לא אהובה עליו כל כך כמו מקום העבודה שצריך להמצא בו בגילוי ראש, לא יהיה רשאי לעבוד שם, לפיכך אין להקל לעבוד במקום כזה אלא על פי שאלת חכם.

(ו) ראה בספרנו "חולו של מועד" (עמ' 100), שאין ראוי לקבל עבודה במקום שכזה אם יכול להשיג מקום עבודה במקום אחר, ואף על פי כן יש מתירים (ראה שו"ת מהר"י שטייף סי' ר"פ).

הדחק להתגלח גם בחול-המועד באם התגלח בערב המועד (אגרות משה חו"מ סי' צ"ג), אולם לא יעשה זאת אלא על פי שאלת חכם (ז).

ובימי הספירה רשאי להתגלח, ורק כשיש בדבר חשש הפסד ממון, ולא משום שחושש שילעגו לו משום שאינו מתגלח בימים אלה (שם).

ג; עבודה בבנק

1. בנק של יהודים שיש לו היתר עיסקא: אדם המחמיר על עצמו, שלא לסמוך על היתר עיסקא הנהוג בימינו בבנקים ורוצה לעבוד בבנק, ישאל לחכם באלו עבודות שבבנק יכול לעסוק ובאלו ראוי לו להמנע. כמו כן ראוי לכל מי שרוצה לעבוד בבנק, שיברר תחילה אצל חכם אלו דברים הם בכלל חשש ריבית שאין היתר עיסקא מועיל להם (ח).

2. כשאפשר להשיג עבודה במקום אחר, לא יעסוק בעבודה כזו בלא שאלת חכם.

3. שאם אדם נמנע להשתמש בהיתר עיסקא מפני החששות ההלכתיות שיש בדבר, לכאורה צריך לחוש גם מלהיות סופר או עד בזה, ובמיוחד יש חשש הלכתי חמור ב"משיכות יתר" (אובדרפט) ובפרט כשהכסף אינו נמשך על-ידי הלקוח עצמו אלא נמשך ישירות על ידי אחרים, שאז בעל החשבון אינו יכול להשתמש בכסף זה לעיסקא, ועל כן לא שייך בזה היתר העיסקא. כמו כן, ישנה בעיה הלכתית במתנות שהבנק נותן ללקוחותיו שגם בזה יתכן ולא שייך היתר העיסקא, ועוד שאלות רבות, לפיכך מהראוי להתייעץ עם חכם לפני

2. **בנק של יהודים שאין לו היתר עיסקא:** בנק שאין לו היתר עיסקא, אין לעבוד שם – כיון שבהכרח יצא לו להיות שותף לעיסקאות שיש בהם ריבית, ויעבור באיסור של "לא תשימון עליו נשך" ו"לפני עיור לא תתן מכשול", שהם כוללים גם את הסופר והעדים שעושים את ההלוואה בריבית (וראה עוד בשו"ת אגרות משה חו"מ סי' צ"ג).

3. **בנק של נכרים:** בנק פרטי של נכרי וכן בנק ממשלתי, אינו צריך היתר עיסקא, אולם בנק שבנוי על מניות הנמכרות לציבור [וכן הם רוב הבנקים בעולם], הרי כשיש ליהודים מניות בבנק הם שותפים בבנק, ואם כן בנק כזה צריך היתר עיסקא לצורך הלוואה ליהודים, ובדרך כלל אין לבנקים נכרים היתר עיסקא, לפיכך, העבודה בבנק בעל מניות צריכה שאלת חכם (ט).

ד ; עבודה אצל שלטונות המס

1. **עבודה אצל שלטונות מס בחו"ל:** העבודה אצל שלטונות המס, טעונה שאלת חכם, היות והתפקיד מחייב

קבלת התפקיד, כי יש הבדל בין התפקידים, יש תפקידים שהעוסק בהם גומר את העיסקא והרי הוא כסופר, ויש תפקידים שבהם אינו שותף לגמר העיסקות ואין הוא נחשב כסופר או עד.

(ט) אמנם בהגהות "הר צבי" על טור יו"ד (סי' ק"ס) הביא מהב"י שכל שרוב השותפים הם נכרים מותר, אולם פוסקים אחרים סוברים, שכל שיש ליהודי חלק בו אסור, וכל שבעלי המניות נחשבים כבעלים על חלק מהבנק, הרי זה כאילו ישראל שותף להלוואת ריבית.

דיווח לממונים על העלמות מס, והרי הדבר עלול לפגוע גם ביהודי אשר מעלים מס, ולמרות ש"דינא דמלכותא דינא" (ראה שו"ע חו"מ סי' שס"ט), מכל מקום, אם כשימסור את הנישום לשלטונות הוא יענש יותר מאשר חייב להענש על פי דין תורה, יש כאן חשש לדין מוסר שעונשו חמור, לפיכך פרטי הדברים טעונים שאלת חכם (י).

2. עבודה אצל שלטונות המס בארץ ישראל: גם פרטי עבודה זו טעונים ליבון אצל חכם. אמנם אין דין המסירה לשלטונות ישראל חמור כדין מסירה לנכרים, אולם מכל מקום, אם יענש יותר מאשר חייב על-פי דין תורה, אין למוסרו לשלטון. בנוסף להאמור, ההלכה של "דינא דמלכותא" —

(י) בשו"ת "אגרות משה" (חו"מ סי' צ"ב) נשאל הגר"מ פיינשטיין, אדות עבודה של רואה חשבון אצל שלטונות המס בחו"ל, כאשר תפקידו של רואה החשבון הוא לערוך את המאזנים של הנישומים, וכשימצא דיווח כוזב עליו להודיע לממונים עליו. הגר"מ פסק להתיר לעבוד בעבודה זו, משום: שכל רואה חשבון יכול לגלות דיווח כוזב זה, ואין במעשהו משום מוסר לנכרי כיון שנחשב כאילו כבר תפוס בידיהם. ובמקרה ומצא דיווח כוזב, אף שהנישום הוא יהודי, אינו רשאי להשתמש מלמסור לממונים על כך, כיון שמינוהו לכך, ואם ישתמש ולא ידווח יש לחוש לחילול ה'. ולגבי השאלה, האם מותר לכתחילה לקבל עבודה כזו שיש בה חשש שמא יצטרך לדווח על יהודים, הסיק: כיון שעיקר העבודה היא רק ניהול החשבונות אשר רובם הם כשורה, וגם כל נישום מביא אותם בחזקת מתוקנים, לפיכך אינו צריך לחוש למיעוט שימצא שהוא שלא כשורה, עיי"ש. ומדבריו משמע שלכתחילה אין לקבל תפקיד "בלש" שתפקידו העיקרי הוא לחפש משתמטי מס, במקום שיש חשש שיתפסו גם יהודים.

בארץ ישראל, אינה מוסכמת לכל הפוסקים (ראה ר"ן ותוספות, נדרים כ"ח א'), על כן יברר תחילה אצל החכם מה מותר ומה לא.

ה; עבודה במשטרה

העבודה במשטרה, כרוכה בכמה שאלות הלכתיות הטעונות ליבון אצל חכם, וכאן נביא חלק מהבעיות ההלכתיות העלולות להקרות בעבודה זו.

1. **עבודה בשבת:** המשטרה מתפקדת גם בשבת והרבה מלאכות נעשות על ידי השוטרים. וכידוע, הרבה מהתפקידים המתבצעים בשבת, אינם קשורים לפיקוח נפש, לפיכך יש לברר אצל חכם אילו דברים רשאי שוטר לעשות בשבת. כמו כן צריך לשאול לחכם באלו אופנים מותר לקבל עבודה במשטרה כאשר אחר ימלא את תפקידו בשבת, משום שאם יבקש מיהודי אחר שיעשה במקומו דברים הקשורים בחילול שבת ח"ו, הרי זה נחשב כאילו הוא גרם לכך, ואינו דומה למי שהתנה מתחילה שיתקבל לעבודה מבלי לעבוד בשבת, היות ואז עבודת השבת מעולם לא הוטלה עליו.

2. **דיווח לבתי משפט לצורך ענישה:** כבר נתבאר (לעיל סעי' ד') שהדיווח למי שממונה להעניש, הוא דבר שאינו ברור להתיר, כיון שהעונש ניתן שלא לפי חוקי התורה, אם כן יש לחשוש שמא יגרום ליהודי עונש שאינו מגיע לו. בנוסף לכך העונש נקבע על פי ערכאות של נכרים והרי יש בזה משום הליכה לערכאות נכריים. [מכל מקום מותר לדווח למשטרה

במקרה של גניבה (ראה בספר שש"כ סי' מ"א סע' כ"ז), כדי למנוע סיכון מיהודים, וכן מותר לדווח על עברייני תנועה, משום שאדם כזה מסכן את הציבור (ראה פסקו של הגאב"ד הרי"י ווייס שמובא בספר "משא הדרך") אולם העבודה בתפקיד שעיקרה דיווח לערכאות, צריך בירור אצל חכם באילו אופנים מותר.

3. פגיעה באנשים לצורך שמירת החוק וכפייתו: השוטרים בתוקף תפקידם, נצרכים פעמים רבות לפגוע באנשים, כגון בעת פיזור הפגנה בלתי חוקית וכדומה, או פגיעה בעברייני נמלט, הדבר כרוך באיסור פגיעה באדם ובמיוחד גדול חשש האיסור כשיש בדבר משום סיכון חיי הנפגע. כמו כן כשיש צורך לפרוץ לשטח פרטי וגרימת נזק לרכוש וכדומה, שכל אלו הם דברים הצריכים שאלה לחכם.

ו; עבודה בבתי-משפט שאינם בתי-דינים תורניים

1. בתי משפט בחו"ל: איסור חמור ליהודי להתדיין לפני ערכאות של נכרים [ואפילו אם אינם עובדים עבודה זרה], ואם כן, לכאורה העבודה בבתי-משפט כאלו אסורה. ואולם, בתי-משפט הדנים רק עבריינים הפוגעים בשלטון כמו עברייני תעבורה, מעלימי מס וכדומה, יתכן שאין זה ערכאות, מכל מקום כיון שגם יהודים עלולים להשפט שם ולהענש שלא כדין תורה, הרי עבודה כשופט, או בכל תפקיד שהוא שותף לעניני המשפט צריך שאלה לחכם (יא), דבר זה כולל: שופט,

(יא) לעבוד כשופט בבתי משפט של נכרים כשתפקידו הוא רק לדון בין

תובע, סניגור, עורך דין וכו'. [ונראה שגם עבודה אחרת שאינה קשורה ישירות במשפט, כמו עבודות תחזוקה וכדומה, צריכה שאלת חכם באיזה אופן מותרת ובאיזה לא].

2. בתי משפט בארץ ישראל: בית משפט יהודי, הדן שלא כפי דיני תורה הרי יש בזה חילול ה', לפיכך כל עבודה במקום שכזה, אפילו רק עבודת ניקוי ושיפוץ, אין לעשותה מבלי לשאול חכם, ומכל שכן עבודה הקשורה בשיפוט. כמו כן אין לעורך דין להגיש שום תביעה מבלי היתר בית-דין תורני. [ואמנם נראה שרשאי עו"ד להגן על מי שנתבע בעל כורחו כאשר הוא זכאי על פי דין תורה, ומכל מקום, ראוי שגם זאת יעשה על פי חכם כדי לדעת מה מותר ומה לא].

ז; הוראה לתלמידים

מקצוע ההוראה כולל כמה ענינים שטעונים שאלת חכם כגון:

1. הוראה בבתי ספר חילוניים או במקומות שמלמדים דברים שאסור ליהודי ללמוד אותם: המלמד במוסד שמחנך את תלמידיו בצורה הנוגדת לתורה, או שהמוסד מלמד דברים שעל פי ההלכה אסור ללמדם, אין לעבוד במקום כזה גם

נכרי לחבירו, צ"ע האם מותר לישראל להיות שופט שם משום שאין ליהודי להיות דיין בערכאות נכרי, וכן יש לחשוש שמא יבוא גם ישראל להתדיין אצלו. וזאת מלבד החשש שמא ישראל יענש על ידו שלא כדין, והיא סיבה לאסור גם בבתי משפט הדנים רק עברייני תנועה, וכדומה.

כשהוא מלמד רק דברים המותרים, משום שעל ידי כן הוא מחזק מוסד שלילי, וגם משום חשש שיהיו כאלה שיבואו ללמוד במקום זה, משום שיורו היתר בראותם יהודי שומר תורה מלמד שם. וכשיש שיקול של הצלה של תלמידים, כיון שיכול להשפיע לטובה על התלמידים, מכל מקום אין להקל להורות במקום זה בלא הוראת חכם.

2. הוראת איש לנשים או אשה לאנשים: אסור לאיש להורות לנשים או אשה לאנשים משום חשש לייחוד ומשום קול באשה ערוה, ובמקרה של צורך חינוכי גדול יש מקום של היתר משום הוראת שעה, לפיכך אין לעשות זאת אלא על פי הוראת חכם.

3. הוראת דברי תורה לתלמידים שאינם שומרי תורה או לנכרים: אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון (רמב"ם תלמוד תורה פ"ד, ה"א), וכשיש סיכוי שעקב כך יקרבו לתורה ישאל לחכם.

אסור ללמד תורה לנכרי, גדר הדבר ראה בספרנו "אור לעמים" (עמ' 30-36).

4. קבלת תשלום עבור לימוד תורה: דברי תורה צריך ללמדם בחינם, כשם שמשא לימד תורה ללא קבלת תמורה, ומכל מקום יש אופנים שמותר לקבל שכר (ראה לקמן פרק ה' סע' ג').

ח; עבודה במפעל יהודי שאינו שובת בשבת

במפעל שאינו שובת בשבת, העבודה גם בימות החול

כרוכה בכמה בעיות הלכתיות, כמו סיוע לעוברי עבירה, ואם פעילות המפעל תלויה בו, כמו מהנדס ייצור וכדומה, הרי המלאכה בשבת נעשית מחמתו והרי הוא עובר באיסור "לפני עיור". ואף במקום שהעבודה בשבת יכולה להעשות מבלעדיו, מכל מקום יש בדבר משום חילול ה', ובשעת דחק גדול שאין לו מקום עבודה אחר, ישאל לחכם באיזה אופן יכול לעבוד שם.

ט; עבודה במפעל המייצר מזון שאינו כשר

עבודה במפעל המייצר מזון שאינו כשר כרוכה בכמה איסורים:

א. מפעל של יהודים המייצר מזון שאינו כשר: העבודה במקום כזה יש בה חשש איסור משום "לפני עיור לא תתן מכשול", כיון שאסור ליהודי לייצר מזון שאינו כשר [ואף אם המטרה לשווקו לנכרים].

ב. אסור ליהודי להשתכר בדבר האסור באכילה, ולכן אף כשאין חשש מכשול ליהודי, בכל זאת אסור לפועל להרוויח ממאכל האסור (וראה ב"דרכי תשובה" סי' קי"ז ס"ק מ"ז).

ג. אסור לעבוד בדבר מאכל האסור באכילה, משום חשש שמא יאכל ממה שעוסק בו תוך כדי עבודה, ואם העובדים אסורים לנגוע במאכל מטעמי נקיון או בריאות אף שבמקום כזה לכאורה אין את החשש האמור, מכל מקום, יהיה אסור משום הסיבות האחרות.

כל האיסורים האמורים אינם אמורים אלא כשדבר המאכל אסור מעיקר הדין, אך לא בדבר שאינו אסור מעיקר

הדין והוא רק מחמיר על עצמו. כמו כן, בדבר שאינו אסור אלא מדרבנן [ואין חשש של איסור "לפני עיור", כיון שאין מאכילים אותו לישראלים], אין איסור להשתכר בו.

י; עבודה הקשורה לענינים שיש בהם דבר איסור (תקשורת בידור וכדומה)

עבודה במקום הקשור עם דבר איסור, אף שהעבודה עצמה אין בה שום איסור, אולם מכיון שהיא מסייעת לאיסור, כגון עיסוק הקשור לעיתונות חילונית, טוטו, רדיו, טלוויזיה, סרטים וכדומה, אף כשהוא עוסק רק בחלק הטכני, או בהספקת ציוד, או קבלת מודעות וכדומה, כל אלו הם דברים המסייעים לדבר איסור ואין לעסוק בהם מבלי שאלת חכם.

יא; עבודה במקום שנעשים דברים שלא כשורה

עבודה במקום שנעשים בו דברים שאינם הגונים, כגון עבודה במוסד שמדווח דיווח כוזב על גודל מספר תלמידיו ועל ידי כך משיג תוספת תקציב ממשלתית, או תרומות שלא היו מגיעים לו מבלי זה. והנה, אם עבודתו היא לסייע לזיוף עצמו נראה שאסור לו לעסוק בזה, אולם אם הוא רק משמש ככתבן שעוסק בשאר עבודות שאינם קשורות ישירות לסילוף, ישאל לחכם באלו דברים רשאי לעסוק ובאלו לא (יב).

(יב) אחד מגדולי ההוראה בירושלים, התיר לכתבן, לכתוב מכתבים של מוסד המדווח שלא כהוגן, אף שהם דברים שנעשים שלא כהוגן, היות והדבר אינו נעשה על ידיו, ועוד שאם הוא לא יכתוב את המכתבים הדבר יעשה בין כך.

פרק ב'

הלכות הקשורות להתקשרות הפועל עם המעביד

א; חיזור אחר העבודה

1. דרך ביקוש העבודה: המחזור אחר מקום עבודה, ועקב כך צריך להתקשר עם איגוד פועלים שאינו נוהג כשורה על פי התורה, או שצריך לפרסם בעיתונות חילונית, ועל ידי כך הוא מסייע לחזוק האיגוד או לקיומו של העיתון, אין לעשות זאת אלא על פי שאלה לחכם.

2. תחרות בין מועמדים: כשפועל אחד כבר סיכם עם מעביד שיעבוד אצלו, אסור לפועל אחר לקחת את העבודה הזו, מדין "עני המהפך בחררה" (ראה גמרא קידושין ריש פרק ג'), והאריך בכגון זה בספר "אגרות משה" (חו"מ סי' ס').

ב; ההגבלות ההלכתיות על התקשרות פועל עם מעביד לזמן ממושך

1. מקור ההגבלה: נאמר בתורה (ויקרא כ"ה): "כי לי בני ישראל עבדים". ודרשו רבותינו (קידושין כ"ב, ב'): "לי בני ישראל עבדים — ולא עבדים לעבדים", היינו, שאין לאדם מישראל למכור את עצמו להיות עבד ואף לא לישראל חבירו. כמה מן הראשונים סוברים; שכשם שאסור לאדם למכור את

עצמו לעבד-עברי, כך אסור לאדם להשכיר את עצמו לזמן ממושך [על פי התקשרות מחייבת מראש] יותר מ"שני שכיר", [או כזמן העבודה של העבד, שהוא שש שנים], אבל פחות מהשיעור הנזכר מותר. ויש ראשונים (תוס' ב"מ י' ומרדכי פרק האומנין) הסוברים, שאין האיסור אמור אלא כשמוכר את עצמו לעבד שאז גופו קנוי ואינו יכול לחזור בו, אבל לא בפועל המשכיר את עצמו לזמן ממושך, כיון שהפועל רשאי לעזוב את מלאכתו בכל עת שירצה (א).

הלכה למעשה: בהגהת השו"ע (חו"מ סי' של"ו סע' ג') כתב שאסור לאדם להשכיר עצמו כפועל ליותר משלוש שנים שהם שני שכיר האמורים בתורה (דברים ט"ו י"ח) "כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים", היינו שהעבד עובד פעמיים שלוש שנים, שהם שני שכיר (א, 1).

2. גדר האיסור: אין להשכיר את עצמו לעבודה ממושכת כנ"ל בין שמשכיר את עצמו לכל עבודה שיתן לו בעל הבית,

(א) ואפילו אם נשבע או תקע כף שלא יחזור בו, מכל מקום לשיטה זו מותר, כיון שזה שאינו יכול לחזור בו, אינו משום שהשכיר את עצמו, אלא משום סיבה צדדית ואינו דומה לעבד עברי, אולם אם עשה קנין שלא יוכל לחזור בו [לדעת הראשונים שקנין כזה מועיל (ראה "מחנה אפרים", שכירות פועלים סי' א' ב'')] ראוי לחשוש לאיסור, כיון שעושה קנין בגופו המחייבו לעשות עבודה (ראה מחנ"א שם).

(א, 1) ויש סוברים שכל שלא השכיר את עצמו לשש שנים אינו אסור (ראה ש"ך חו"מ של"ג ס"ק י"ז).

ההתקשרות שבין הפועל למעביד

ובין שמשכיר את עצמו רק למלאכה מסויימת (ב).

ונראה, דכל זה אמור רק כשמתחייב מראש לעבודת לזמן ממושך, אולם מי שעובד זמן רב במקום אחד שלא מכח תנאי מחייב מראש, אין זה בכלל האיסור כיון שכל פעם נחשב לו כשכירות חדשה (ג).

ויש להסתפק, אם בכלל האיסור נכללת גם התקשרות לזמן ממושך לייצר או לעשות מלאכות מסויימות אשר התשלום יהיה לפי התוצר המיוצר, ולא לפי זמן העבודה, ובפרט יש לדון להקל כשאינו חייב לעבוד בעת קבוע (ד).

(ב) ה"מחנה אפרים" (שכירות פועלים סי' א') דן (על פי שו"ת הרא"ש כלל ס"ח), שיש לחלק בין אם נשכר לכל מלאכת בעל הבית שבזה הוא דומה לעבד, לבין אם נשכר למלאכה מסויימת עיי"ש, אולם מדברי הגהת השו"ע הנ"ל, שכתב לאסור אף לסופר או מלמד שהן מלאכות מסויימות נראה שאין לחלק, ומלשון השו"ע: "להיות בבית בעל הבית", יש לדייק שאם מקבל בקבלנות ועושה בבית של עצמו אף שקיבל לזמן ממושך אינו אסור, ולמעשה צ"ע. וכן צריך עיון, אם הפועל מתחייב לעבוד אצל בעל הבית לזמן ממושך אולם רק חלק מכל יום, אם יש לומר שמותר כיון שאין זה דומה לעבד כיון שבשאר שעות היום יכול לעשות מלאכת עצמו.

(ג) ואף שאין הפועל רוצה לעזוב את מקום עבודתו בכדי שלא להפסיד את תשלום הפיצויים הניתנים למי שמפטרים אותו ממקום עבודתו, וגם אין להחשיב זאת לגבי בעל הבית כהתחייבות להעביד את הפועל זמן ממושך – מה שאינו יכול לשלחו מבלי תשלום פיצויים, כיון שחיוב תשלום הפיצויים בעת פיטורים אינו נחשב להתקשרות.

(ד) ראה ביאורים ובירורים ס"ק ב'.

3. השכרת עצמו לזמן ממושך לעבודה מצווה: לדעת ה"חיות יאיר" (שו"ת סי' ק"מ), חזן רשאי להשכיר את עצמו גם לזמן ממושך, כיון שאינו עבד לעבדים אלא עבד לה', ושם נסתפק ברב ושמם בבית הכנסת, אבל בספר "קצות החושן" (סי' של"ג ס"ק ז') השיג על חילוק זה, וכן נראה מעוד פוסקים שלא סברו את חילוקו של החיות יאיר (ה).

4. אלו המותרים להשכיר את עצמם לעבודה גם לזמן ממושך: א. מי שהוא עני ביותר: אדם שהוא עני ביותר ואינו יכול לפרנס את עצמו (ו) אלא אם כן ישכיר את עצמו לזמן ממושך, רשאי להשכיר את עצמו, כשם שרשאי למכור את עצמו לעבד עברי.

(ה) בשו"ת חתם סופר (ח"מ סי' ע"ב) כתב על מנהג הרבנים, שעושים חוזה רבנות רק לשלוש שנים [או עד פחות משש שנים וכדעיה השניה המתרת עד שש שנים ולא יותר] שהוא משום האיסור להשכיר את עצמו לזמן ממושך, ואף שהרב עובד בדבר מצווה, משמע קצת שלא סבר כדברי ה"חיות יאיר" כיון שלא הזכיר את דבריו, (וראה עוד בהגהות "כסף קדשים" על שו"ע חו"מ שם).
[והגם שהרב עושה חוזה רק לשלוש שנים כאמור, מכל מקום אי אפשר לפטרו בגמר הזמן אלא אם כן נמצא בו פגם המתיר לפטרו גם בתוך הזמן, משום שהרב עוקר עצמו ממקומו למקום רבנותו, וכן בכל מקרה כזה (ראה בשו"ת החת"ס הנ"ל ובערוה"ש סי' של"ג), וראה לקמן (פרק ד' סע' ד') מה שהבאנו מדברי ה"אגרות משה" הסובר שאף אם אדם עשה חוזה רק לשנה, מכל מקום אין לפטרו בגמר השנה כשהכוונה של הפועל היא לעבוד גם לאחר זמן החוזה, (ולכן יש בזה גם משום שאין מסלקים אדם משררתו).]

(ו) ואם יכול להשכיר את עצמו לפחות זמן אבל באופן זה ירוויח פחות,

גדר עני ביותר: כל שצריך כדי שיהיה לו כדי לאכול או כדי ללבוש (ש"ך סי' של"ג ס"ק ט"ז), ויש סוברים שרק לצורך אכילה מותר ולא לצורך כסות (הגר"ז הלכות שכירות).

ב. אשה: לדעת הגר"ז, אשה אינה רשאית להשכיר את עצמה לזמן ממושך גם כשהיא עניה ביותר, כיון שאינה יכולה למכור את עצמה לאמה עבריה (ז).

ג; עשיית חוזה עבודה מפורט וכתוב

ראוי לכל אדם הנשכר להיות פועל, וכן ראוי לבעל הבית ששוכר פועל, להתנות מראש את כל עניני העבודה והתשלומים, ולא לסמוך על השערות ואומדנות, ועל ידי כך ימנע מעצמו טענות ומענות, ויעשו את החוזה על ידי קנינים באופן המועיל. ומרן החפץ חיים בספרו "אהבת חסד" (סוף חלק א') כתב: "וכל אדם שמבקש לאדם אחר שיעשה לו איזה פעולה בשכר, יקצוב עמו המקח בתחילה, שאם לא כן, עלול מאד להיות גזלן ועושק שכר שכיר, אם לא ירצה להיות וותרן גדול בממונו כדי לצאת מהספק, דהלא על פי רוב צריך האדם

מסתבר שאם יהיה די בזה כדי לפרנס את עצמו אף שיהיה לו רק בצמצום, אין להשכיר את עצמו לזמן ממושך, אף שירוויח יותר כדי לחיות בהרחבה ולמעשה צ"ע.

(ז) דבריו צריכים ביאור. אמנם אין אשה נמכרת לאמה עבריה, אולם השכירות אינה ממש עבדות, ועוד שה"משנה למלך" (הלכות עבדים) מביא מהרמב"ן שאשה רשאית למכור את עצמה לאמה עבריה, ואמנם משאר ראשונים נראה שלא סברו כדעת הרמב"ן.

למאות פעולות בכל שנה, ומצוי מאד שאחר הפעולה יש ויכוח בין האומן ובין בעל הבית בענין תשלום השכר, וכשנפרדים כל אחד חושב בנפשו שהוא נגזל מהשני, אך שאינו רוצה לריב עמו, אבל אינו מוחל לו בלב שלם, ולפעמים יש גם כן מריבה ביניהם, ומדינא הוא כמנהג המדינה לפי המקום והזמן, ואם יפחות לו אפילו פרוטה אחת מזה, יקרא עבור זה מן התורה בשם גזלן ועושק שכר שכיר, ומי יכול לידע את מנהג המדינה בכל פעולה ופעולה לפי ענינה! ובעל כורחו אם ירצה לצאת ידי חובתו בלא פקפוק יהיה מוכרח תמיד ליתן להבעל המלאכה כפי מה שהוא רוצה, וזה גם כן קשה מאד, על כן הרוצה לצאת ידי שמים יקצוב עמו בתחילה ויצא מידי כל ספק, וגם הבעל מלאכה יוזיל לו על ידי זה, כי אז הברירה בידו לתת לאחר..."

פרק ג'

חיובי הפועל לעבוד בנאמנות

"חייב הפועל לעבוד בכל כוחו, כמו שנאמר ביעקב אבינו: "כי בכל כוחי עבדתי את אביכך". לפיכך נטל שכרו גם בעולם הזה, שנאמר: "ויפרוץ האיש מאד מאד". וראה כמה דקדקו בזה חז"ל עד שפטרם מברכה רביעית שבברכת המזון" (שו"ע חו"מ סי' של"ז, סע' כ').

"ולא יפול לב הפועל עליו — דגדולה מלאכה מי שעושה אותה באמונה. ואמרו חז"ל: חביבה מלאכה מזכות אבות, שזכות אבות הצילה ממון ומלאכה — נפשות, שנאמר: 'לולי אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי כי אז ריקם שלחתני — את עניי ויגיע כפי ראה אלוקים ויוכח אמש'" (ערוה"ש חו"מ של"א סע' ג').

גם הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (פרק י"א) כשהאריך לבאר את החיוב להזהר בגזל, הרחיב גם לבאר את המכשולים העלולים להגרם במלאכה הנעשית שלא כהוגן:

..."קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, שזה הקדים חטא למעילה וגו' וכו' (ב"ב פ"ח). וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות דברכת המזון, ואפילו בקריאת שמע לא חייבום להבטל ממלאכתן אלא

בפרשה ראשונה בלבד [במקומות שלא נהגו אחרת] (ברכות ט"ז). קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות — שכל שכיר יום אסור בהם שלא לבטל ממלאכתו של בעל הבית, ואם עבר הרי זה גזלן. הנה אבא חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא ליבטל ממלאכת רעהו (תענית כ"ג). ויעקב אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר (בראשית ל"א): "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדרד שנתו מעיני". ומה יענו אפוא העוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לבצעו. כללו של דבר: השכור אצל חבירו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, כענין שאמרו חז"ל (ב"מ נ"ז): "שכירות — מכירה ליומיה". וכל מה שיקח מהן להנאת עצמו באיזה אופן שיהיה אינו אלא גזל גמור, ואם לא מחלו אינו מחול, שכבר אמרו רבותינו ז"ל (יומא פ"ו) "עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו". ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצוה בזמן מלאכתו, לא לצדקה תחשב לו, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה מצווה, וקרא כתיב (ישעיה ס"א) "שונא גזל בעולה". וכענין זה אמרו (ב"ק צ"ה): 'הרי שגזל סאה חיטים וטחנה ואפאה ומברך — אין זה מברך אלא מנאץ' דכתיב (תהלים י'): "ובצע ברך נאץ ה'". ועל כיוצא בזה נאמר (ויקרא רבה): אוי לו לזה שנעשה סניגורו קטיגורו, וכמאמרם ז"ל (סוכה ל') בענין לולב הגזול. והדין נותן, כי הרי גזל חפץ — גזל, וגזל זמן — גזל, מה גזל את החפץ ועושה בו מצוה נעשה סניגורו קטיגורו — אף גזל את הזמן ועושה בו מצווה נעשה סניגורו קטיגורו. ואין הקדוש ברוך הוא חפץ אלא באמונה. וכן הוא

אומר (תהלים ל"א) "אמונים נוצר ה'". ואומר (ישעיה כ"ו):
"פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמונים". ואומר (תהלים
ק"א) עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי..."

על כן, יזהר הפועל להשתדל בכל כוחו לעבוד בנאמנות,
ויסכם מראש עם בעל הבית, על אופני וזמני עבודתו
ומנוחותיו והפסקותיו בתוך העבודה, ואז לא יכשל באיסורים
האמורים.

א; זמני העבודה לשכיר יום

1. **שעות העבודה:** א. במקרה שנערך חוזה עבודה: כל
מקום שהתנו אלו זמנים וכמה שעות יעבוד, הכל לפי מה
שהתנו.

ב. **מקום שלא נעשה חוזה לא בכתב ולא בעל פה ויש
מנהג במקום:** הכל כפי מנהג המדינה. ואפילו אם הוסיף לו על
המשכורת הרגילה אבל לא פירש למה הוסיף, אינו יכול לטעון
שההוספה היתה בכדי שיעבוד יותר שעות, [כיון שהפועל יכול
לטעון שההוספה היתה כדי שאתאמץ יותר בעבודה, או כל
נימוק אחר], וכן אם קצב עמו שכר פחות מהמנהג, אין הפועל
רשאי לומר שהפחת הוא כדי שיעבוד פחות, כיון שלא התנו
על כך.

ג. **מקום שלא התנו ואין מנהג במקום,** [וכן אם התנה עם
הפועל שיעבוד כדין התורה], שעות העבודה הן מהנך החמה
[היינו שיוצאים מביתם בהנך החמה, והיציאה שהיא לצורך
העבודה היא על חשבון זמן בעל הבית] עד צאת הכוכבים

[והחזרה שהיא אינה לצורך העבודה היא על חשבון זמן הפועל].

לדעת הערוה"ש (שם) מה שנפסק שפועל עובד מהנץ-החמה עד צאת-הכוכבים, הוא רק בימים השווים, אך בימים הארוכים אינו צריך לעבוד יותר מי"ב שעות, ונראה דגם לדעתו בימים הקצרים אינו עובד יותר מצאת הכוכבים (א).

ד. **סיום העבודה בערב שבת:** הכל כפי שהתנו או כמנהג המדינה, ואם לא התנו ואין מנהג מדינה, הפועל מקדים לשוב לביתו כדי שיעור זמן שיוכל למלאות לו חבית של מים ולצללות לו דג קטן ולהדליק את הנר (שו"ע של"א א'), [ובעיו"ט צ"ע מתי גומר]. (וכיון שבערב שבת קשה לגמור כל כך מאוחר, לכן צריך להתנות, שיוכל להקדים לחזור לביתו ולהכין כל צרכי שבת כראוי).

2. **פועל שנשכר לזמן ממושך — אלו ימי חופשתו:**
חופשות שנתיות, ימי שבתון, שבוע מקוצר של חמשה ימים,

(א) בגמרא (ב"מ דף פ"ג) לא הוזכר חילוק בין ימים ארוכים או קצרים, ולכאורה אין להבדיל ביניהם, ומה שחידש בספר ערוה"ש שהכונה בגמרא היא לימים בינוניים, אין לזה ראייה ברורה והיא רק מן הסברא, ובימים קצרים נראה שגם לדעתו אינו צריך לעבוד יותר מזמן צאת הכוכבים ובפרט אם עובד במקום בלתי מואר, ועל כל פנים, במקומות שההבדל הוא גדול בין הימים הקצרים של ימות החורף שהם קצרים מאד, לימות הקיץ שהם ארוכים מאד, יתכן, ששם גם אם אמר שיעבוד כפי סדר התורה בכל זאת יצטרכו לנהוג בצורה אחרת וכפי שיקבעו חכמי המקום ולמעשה צ"ע.

שעות ההתחלה והסיום, הכל כפי מנהג המדינה או כפי מה שהותנה ביניהם.

ימי שבתון שנתחדשו לאחר עשיית החוזה, וכן ביטול חופשות משום מצב חירום כלכלי או בטחוני, צ"ע עד כמה שינויים אלו מחייבים כשנתחדשו לאחר מכן, ראה ביאורים ובירורים (ב). פועל שעבד בימי השבתון הנהוגים באותו מקום מבלי לתבוע שכר על כך, צ"ע אם נחשב כמחילה ואינו יכול לדרוש לאחר מכן שכר נוסף, או שאין זו מחילה ויכול לתבוע את שכרו (ג).

ב; חוב הדקדוק בניצול זמן בשעת העבודה

1. גדר חוב הזהירות בזה: א. עד כמה מידת החיוב: הפועל מוזהר שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן [ולא יעסוק

(ב) שאין לומר שאדם מתחייב על סמך מנהגים שיתחדשו בעתיד, כיון שאין הדבר מסוים, ולא מסתבר לומר שמנהג המדינה מחייב גם התחייבות בלתי מוגדרת וכשם שבקנין רגיל אינו חל (ראה טור חו"מ סי' ס'), ומכל מקום אם הדבר הונהג על פי כללי דינא דמלכותא, נראה שדינא דמלכותא דינא.

(ג) שיש מקום לומר שכל שעשה תוספת מלאכה ולא הודיע שעושה זאת רק על מנת לקבל תוספת שכר שמחל על זכותו, אולם אם הפועל חושש למעמדו אצל בעל הבית, ואת דרישותיו הוא מפנה לבעל הבית על ידי ועד עובדים וכדומה, נראה שאין זו מחילה, אלא אם כבר עבר זמן שאפשר היה לו לפנות לוועד העובדים ולא פנה, רצ"ע.

במלאכה אחרת], אלא חייב לדקדק על עצמו שלא יבטל אף רגע מהזמן שצריך לעבוד, שהרי חז"ל הקפידו על הפועלים שלא יתפללו אלא בקצרה — תפילת הבינו (ראה או"ח סי' ק"י), וכן תקנו לקצר בברכת המזון (ראה או"ח סי' קצ"א). [ובזמנו שמתפללים כשאר בני אדם, זאת כיון שאין דרך המעבידים להקפיד בכך, ונראה שכל זה בעובד כל היום כולו, אך אם עובד רק שעות מספר כמו שנהוג בימינו, מן הסתם המעביד מקפיד שיתפללו לפני העבודה או לאחריה, מלבד כשאי אפשר לפועל להתפלל אלא בשעות העבודה, ומכל מקום נראה שיש לסכם דבר זה עם המעביד, כיון שבמקום שהמעביד מקפיד, צריך לנהוג כפי עיקר הדין] (ראה שו"ע חו"מ של"ז, כ' וערוה"ש שם).

מי שאינו מקבל על עבודתו שכר טרחה אלא שכר בטלה — היינו רק עבור מה שאינו עובד בעבודה אחרת, כמו מלמד תורה (ראה לקמן פרק ה'), מכל מקום אף הוא צריך לדקדק במלאכתו לעשותה באמונה, כיון שבעל הבית מקפיד לשלם לו שכר בטלה רק כשעושה את מלאכתו נאמנה, ועוד שבמלאכת שמים חייבים להזהר גם משום הכתוב: 'ארור עושה מלאכת ה' רמיה' (ב"ב פרק שני), ומשום כך נראה, שאין שום קולא בעובד כזה וצ"ע.

ב. הקפדה על הזמן גם בענינים שהם צורך העבודה: אם נהוג להקדים לבוא לפני זמן תחילת העבודה כדי להספיק ללבוש בגדי עבודה, או שנהגו לפשוט את בגדי העבודה רק אחר שעות העבודה, צריך להקפיד בכל זה כפי המנהג, ומשום כך יש להסדיר את המנהגים על ידי סיכום מראש.

ג. **הפסקות שונות:** הרוצה להפסיק לצרכיו, כגון לטלפן הביתה, או לקבל טלפון בשעות העבודה, שתיה, מנוחה וכדומה, הכל הוא לפי מנהג המדינה, ומן הראוי לסכם את כל הענינים האלו מראש, כיון שקשה לקבוע בכל דבר מה מנהג המדינה.

ד. גם אחרים שאינם עובדים במקום העבודה חייבים להזהר שלא להכשיל את העובד בביטול מלאכתו לכן לא יטלפנו לו במשך זמן העבודה, לא ישוחחו עמו וכן לא יעשו דברים הגורמים לפועל הפרעה בעבודתו אלא בהסכמת המעביד, ואפילו ישיבה ליד הפועל בזמן עבודתו יתכן והיא מפריעה לו והוא מתבייש לומר שזה מפריע בעבודתו.

2. **שביתות:** השבתת עבודה לצורך שיפור תנאי העבודה או התשלום, אינו דבר שמותר בכל אופן, ויש לעשותו רק על פי חכם (וראה לקמן פרק י' סע' ב'). "שביתת האטה" היא דבר החמור יותר, כיון שאי אפשר לנכות משכר השובתים, משום שאין יודעים כמה חסרו מהעבודה, והרי זה גזל שאינו ניתן להישבון.

3. **העדרות מעבודה בניכוי שכר:** אף שפועל רשאי לחזור בו גם בחצי היום, זהו כשרוצה להפסיק מלעבוד, אך לא כשהוא נעדר מעבודתו רק לזמן, ואף אם ינכה משכרו אינו רשאי, שהרי הוא מפריע לסדרי העבודה, ועלול לגרום להפסד כשהבעלים אינם יכולים למצוא פועל אחר שיעבוד בזמן זה, לפיכך, אין להעדר מהעבודה אלא בהסכמת האחראי, או כפי מנהג המדינה.

4. העדרות מהעבודה בלא ניכוי שכר: אין היתר לנצל

זכויות של העדרות אלא על-פי האופן המוסכם בחוזה או במנהג המדינה, לכן אסור לנצל זכות העדרות מסיבה רפואית אם אין הדבר באמת כך. ואפילו במקום שהרבה מצהירים על מחלה כדי לנצל את זכות חופשת מחלה, אין זה הופך לנוהג קבוע כיון שלא הכל נהגו בזה וזה נגד רצון הבעלים.

ג; חיוב הרקדוק בטיב העבודה

1. גדר החיוב: "חייב הפועל לעבוד בכל כוחו כמו שאמר

יעקב אבינו: 'כי בכל כוחי עבדתי את אביכן'" (שו"ע חו"מ של"ז כ'), מידת "בכל כוחו" צריכה ביאור, ולכאורה יש לומר שהגדר הוא כך: כפי מה שהיה עושה בשלו, כך צריך לעשות בשל חבירו. אולם הגדרה זו אינה דיה, כי מי שאינו זהיר בשלו, מכל מקום חייב לעשות בשל חבירו לפחות כפי מה שמקובל.

ומן הראוי לסכם מראש, כיצד יעבוד ומתי ינוח. והרבה פעמים טובת המעביד שהפועלים ינוחו באמצע, והוכח שהפסקות נכונות משפרות את טיב העבודה וההספק, ועבודת יתר, עלולה בסופו של דבר לגרום יותר נזק מאשר תועלת, כשהפועל יחלה או יחלש, וגם אסור לאדם להזיק את עצמו.

2. חיוב הפועל לראות שתשמר יכולתו לעבוד כראוי:

א. שינה: אין לפועל לעשות עבודה בלילה ולהשכיר עצמו ביום, כיון שלא יוכל לעשות את מלאכת בעל הבית כראוי. כמו כן, צריך הפועל להזהר שלא להתאחר לישון בלילות

יותר מהרגילות באם זה מפריע לעבודתו ביום, מלבד אם קורה איזה מאורע חריג כמו שמחה משפחתית שעל כך מוחלים כיון שזה דרך העולם. ומי שרוצה להתנדב לשמירה בלילה וכדומה, ראוי לתאם תחילה עם בעל הבית.

ב. צום: הפועל אין לו לצום, אפילו תעניות שובבי"ם או ייארצייט, כיון שהדבר ממעט ביכולת עבודתו, אבל תעניות חובה צריך לצום (ד). ואם רוצה לצום תעניות מצווה או תשובה יתנה על כך עם האחראי. וכן לא יסגף את עצמו, ולא יתן את ארוחתו לאשתו או בנו, אלא יאכל כראוי כדי שיוכל להתחזק בעבודתו. כמו כן, יזהר לאכול את ארוחותיו המסייעות לעבודה כמו ארוחת הבוקר המסייעת לעובדים (על פי שו"ע חו"מ של"ז סע' כ"א).

יש מי שאומר, שכל חיובי הזהירות האמורים אינם נוהגים אלא בשכיר לזמן, אבל לא בקבלן שמקבל את שכרו לפי המלאכה, והוא אינו צריך להזהר בכל האמור (ראה שו"ע וערוה"ש שם). אולם יש לפקפק בזה, משום שגם לגבי עבודה בקבלנות לפעמים יש הבדל בין אם הוא רענן ובעל יכולת טובה לבין אם הוא חלוש, לגבי טיב התוצרת מבחינת איכותה, וכן לגבי פיגור בהספקת התוצרת, ולפיכך כשיש חשש להאמור, גם הקבלן צריך להזהר.

ד) גם כשעובד אצל בעל הבית שאינו שומר תורה או אצל נכרי, ואף שהם רוצים שלא יצום כדי שיוכל לעבוד כראוי, מסתבר שכל זה בכלל זכויותיו של הפועל, ויש מקום לומר שצריך להתנות מראש עם הנכרי, שיהיה רשאי לצום את צומות החובה, וצ"ע.

ד; חיוב הזהירות בטיב התוצרת ומניעת נזק מבעל הבית

1. החיובים להזהר בטיב התוצרת: א. חסכון לבעל הבית: יזהר לחסוך עד כמה שאפשר בחומרים, וינצלם לטובת בעל-הבית, לפחות כפי שהיה נוהג אילו המלאכה היתה שלו, ומכל מקום הדבר צריך שיקול דעת נכון, כיון שלעיתים חסכון בחומרים גורם לעיכוב העבודה או לחסרון בטיב.

קבלן שמקבל תשלום לפי הספק, כגון מי שכותב ומקבל שכר לפי עמודים, לא יכתוב אותיות גדולות כדי למלא יותר עמודים, וכן אם כותב מאמר ומקבל תשלום לפי מספר המילים לא יוסיף מילים שאינן נחוצות על מנת להוסיף בשכרו (על פי שו"ת הלכות קטנות).

ב. הקפדה על טיב התוצרת: יזהר הפועל שכל עבודתו תהיה על הצד היותר טוב, ובמקרה שאם יקפיד על הטיב ירד ההספק הכמותי, יסכם עם האחראי כיצד יעשה, וכשיש חשש לנזק הלקוחות שיקבלו סחורה פגומה, ישאל גם למורה-הוראה כיצד ינהג.

2. החיובים למניעת היזק: הפועל והאומן, צריכים לשמור על רכוש בעל הבית שלא יגרם לו נזק עקב עבודתם, וכן יש עליהם חיוב לשמור את הדבר שעוסקים בו מנזק שעלול ליגרם גם שלא מחמת עבודתם כיון שהם כשומרי שכר.

3. דיני תשלומי נזק שנגרם עקב עבודת הפועל, והפסד

השכר עקב כך: א. פועל ששייבר או הזיק דרך עבודתו כשלא היה אנוס: הפועל חייב לשלם, אלא אם כן התנה שיהיה פטור, או שכך מנהג המדינה, וגם במקום שאין מנהג לפטור ולא התנה, מכל מקום מנהג בעלי בתים כשרים, שלא לנכות משכר הפועל היזקות קטנות כמו שבירת צלוחית וכדומה, אם לא פשעו ממש במזיד (ראה ערוה"ש).

ב. במקרה שצריך לשלם דמי הנזק (ה), ראוי שישאלו בכל

(ה) בדין תשלום הנזק שנגרם על ידי הפועל בחפץ שמתקנו נחלקו הפוסקים, אם חיוב זה מדין שמירה או מדין מזיק. וישנם השלכות הלכתיות לחילוק זה, לגבי מקרה שהבעלים היו עושים איזו מלאכה בשביל הפועל, שאם חיוב הפועל בתשלומים מדין מזיק, אין עבודת בעל הבית אצל הפועל פוטרתו מתשלום, אך אם חיוב תשלום ההיזק הוא מדין שומר, פטור הפועל, כיון שישנה הלכה בדין תשלום השומר שאם בעל הבית היה עמו במלאכתו [היינו שעושה איזה דבר בשבילו בשעת התחלת חיוב השמירה] אינו חייב לשלם כשנגרם נזק. [ראה בשו"ת "באר יצחק" בדין פטור אשה ששברה תוך כדי עשיית מלאכת בעלה, וראה עוד בספר "חלקת יואב" (חו"מ סי' י"ב)].

בשו"ע חו"מ (סי' ש"ו) נתבאר, שיש חילוק לגבי חיוב התשלומים בין מי שעובד בחינם, שמביא ראיה שהוא מומחה למלאכתו ופטור, לבין מי שעושה בשכר שחייב לשלם גם אם היה מומחה, כל שלא היה באונס וכדין שומר שכר.

פועל העובד בבית בעל הבית, האם חייב לשמור את הדבר שעוסק בו גם מגניבה, לדעת הסמ"ע (חו"מ סי' סק"א) אין עליו חיוב לשומרו אלא מנזקי עצמו, אך לדעת הש"ך (שם), יש עליו חיובים לשומרו גם מנזקי אחרים כגון שלא יגנב.

בשו"ת "אגרות משה" (חו"מ סי' ע'), לענין נהג שנשכר להוביל דברים ברכבו ובעל הבית נסע עמו ותוך כדי נסיעה נגנבו חפצים

מהרכב כתב, שאף שהשכיר חייב בשמירת החפץ של בעל הבית, מכל מקום באופן כזה שהנהג טרוד בנסיעתו ובעל הבית יכול לשמור יותר מהפועל, יש לפטור את הנהג גם לפי הש"ך, ומכל מקום הסיק, שיש לפשר קצת, שמא אירע הדבר במקום שהיה הנהג יכול לשמור ולא בעל הבית. ובמקומות שאם רוצה שיהיו העוסקים בהובלה חייבים בתשלום על גניבה ואבידה עליו לשלם על כך במיוחד והוא לא שילם, או שהפועל התנה שאינו נוטל אחריות, הכל לפי תנאים. ועיין שם עוד לגבי דין תשלומים במקרה של שוחט שפתח את הלול להוציא תרנגול כדי לשחוט, ועל ידי זה ברחה תרנגולת אחרת מהלול ואבדה, אם חייב לשלם או לא.

(ו) פועל שהזיק ושילם את מה שהזיק, האם בעל הבית צריך לתת לו את שכר פעולתו, בספר "יד אליהו" (סי' קי"ד) דן לחלק, בין אם היה הדבר שניזוק דבר שאפשר לקנותו בנקל שאז בעל הבית לא הפסיד ולכן הפועל מקבל את שכרו, לבין אם הדבר שניזוק לא ניתן להשגה בנקל שאז אין לשלם לפועל עבור עבודתו, וראה בגמ' (ב"מ פ"ג) לענין חיוב של לפני משורת הדין ומידת חסידות לשלם לפועל עני על עבודתו, גם כשהזיק ומחל לו את חיוב התשלומים עבור הנזק שנגרם על ידו.

פרק ד'

זכויות הפועל

א; אלו הזכויות שיש לפועל

מלבד חיוב התשלום עבור העבודה כפי שהוסכם עליו [או כפי מנהג המקום], שיש לשלמו בזמנו כפי שיתבאר לקמן (פרק ז'), ישנן זכויות נוספות מהתורה, כמו לאכול בעת עשיית המלאכה, ופרטי הלכה זו יתבארו לקמן (פרק ו').

בנוסף לזכויות אלו, יש סוברים שהמעביד חייב להזהר בכבוד הפועל ולא להטיל עליו תפקידים שאינם כלולים בהסכם העבודה, ראה ביאורים ובירורים (א). כמו כן, יש

(א) רבינו יונה בספרו שערי תשובה (שער ג' אות ס') כתב: "ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך" (ויקרא כ"ה מ"ו) — "לא ישתעבד אדם בחבירו. ואם אימתו עליהם או שהם בושים לחלל דברו, לא יצווה אותם לעשות קטנה או גדולה אלא לרצונם ולתועלתם, ואפילו להחם צפחת מים או לצאת בשליחותו אל רחוב העיר לקנות עד כיכר לחם, אבל אדם שאינו נוהג כשורה, מותר לצוותו לכל אשר יחפוץ".

לפי זה מעביד המבקש מפועליו דבר שאינו בחוזה העבודה, והפועל — מחשש להרעת תנאי העבודה וכדו' ממלא את בקשת בעל הבית נגד רצונו, יש לחשוש לאיסור "לא תרדה בו בפרך". אולם

לפועל זכויות שונות, כמו מזונות, ביגוד, ביטוח רפואי, ביטוח נזיקין, דמי הבראה וכדו', הכל לפי מנהג המדינה, שכל הזכויות של הפועל הנהוגות במדינה מחייבות את המעביד, ואינו יכול לומר לא ידעתי שכך הוא המנהג כיון שעליו היה לברר תחילה מהו המנהג, וכל שהתחיל הפועל לעבוד, כבר נתחייב המעביד בכל הזכויות הנהוגות במקום, מלבד אם התנה מראש לפטור אותו מחיוב זה או אחר.

תשלום פיצויים בגמר העבודה, אף שעיקרו הוא רק ענין של מנהג המדינה מכל מקום יש למנהג זה גם אסמכתא מהמקרא, והוא מדין הענקה לעבד עברי (ב).

הפועל רשאי להתפטר ממקום עבודתו מתי שירצה, כל

מדברי בעל ספר החינוך נראה, שאין איסור זה נוהג אלא בעבד עברי ולא בבן חורין, וכמו שכתוב בספרי: "ולא תרדה בו בפרך — בו אין אתה רודה אבל אתה רודה בבן חורין בפרך". והרמב"ם (עבדים פ"א ה"ז) כתב "לא תעבוד בו עבודת עבד":

"במה דברים אמורים בעבד עברי שנפשו שפלה במכירה, אבל ישראל שלא נמכר מותר להשתמש בו כעבד, שהרי אינו עושה מלאכה זו אלא מרצונו ומדעת עצמו". ובביאור "זה השער" למד דהוא הדין, לענין איסור לא תרדה בו בפרך שכיון שעושה לטובת עצמו עבור שכרו עיי"ש. מכל מקום נראה שיש להזהר בדברים שאינם כלולים בחוזה העבודה, והפועל עושה אותם בעל כורחו מפני חשש הפסד או מפני הבושה.

(ב) כמו שכתב בספר החינוך (מ' תפ"ב) שיש ללמוד ממצוות הענקה — לתת לכל פועל יתר על שכרו בשעה שמסיים את מלאכתו ויוצא מידי בעל הבית, ופרטיו נתבארו לקמן סע' ג'.

שאינן זה דבר האבד (ג), כיון שנאמר בתורה (ויקרא כ"ה) "כי לי בני ישראל עבדים" – ולא עבדים לעבדים. [וכל זה כשאנו רוצה לעבוד אצל מעביד אחר, אך אם חוזר בו מעבודתו בשביל להשכיר את עצמו אצל אחרים ביותר שכר, הרי הוא מפסיד את הזכות המיוחדת לפועל באופן התשלומים, ראה לקמן (פרק ט'') (ד).

ואף שרשאי הפועל לעזוב אפילו בחצי היום, מכל מקום מן הראוי לכל פועל המבקש להפסיק את עבודתו שיודיע לבעל הבית מבעוד זמן, כדי שתהיה לו שהות מספקת לחפש פועל אחר במקומו.

ב; זכות הפועל לקבל מזונות

1. גדר זכות הפועל במזונות: א. הזכות מהתורה: פועל שהיה עושה בדבר מאכל הגדל מהקרקע, יש לו זכות לאכול תוך כדי עבודתו, ופרטיו יתבארו אי"ה לקמן (פרק ו').

(ג) גדר דבר האבד: יש בזה שני ענינים, א: הפסד ממון, כגון ששכר פועלים להעלות את הפשתן מהמשרה ואם לא יעשו זאת ירקב הפשתן. ב. הפסד רצונו שלא נעשית כוונתו, כגון, ששכר פועל או רכב להביא חלילים לשמח חתן וכלה, או לקונן על המת וכיוצא בדבר, שאף זה דבר האבד שעתה זמנו הוא (ראה אנציקלופדיה תלמודית כרך ו' עמ' תק"מ).

(ד) ואף ששם מדובר לענין שאין ידו על העליונה לגבי גובה תשלום השכר, מכל מקום נראה שהוא הדין לענין איסור חזרה בו.

ב. זכות הפועל לקבל מזונות משום מנהג המדינה: במקום שהמנהג הוא שהמעביד נותן לפועלים את הארוחות הנאכלות בשעת העבודה, או אם נהגו לסדר במקום העבודה שתיה קרה בקיץ ושתייה חמה בחורף וכדומה, צריך לספק להם את כל מה שנהגו במדינה. ואפילו במקום שהמעביד קצב משכורת גבוהה מהרגיל, אינו יכול לומר שלכן קצב משכורת גבוהה יותר כדי להפטר מחיוב המזונות, היות ולא התנה זאת במפורש.

במקום שנהגו לתת מזונות והתנה שיתן מזונות, אין בתנאי זה משום חיוב נוסף על המזונות הרגילים, למרות שגם מבלי התנאי היה חייב במזונות, כיון שרגילות היא לפרט את החיובים.

[בימינו בארץ ישראל אין מנהג ברור, אמנם העובדים במקומות שיש שם מטבחים [כמו עובדי מוסדות או טבחים] בדרך כלל נהגו לאכול במקום עבודתם, אבל בשאר מקומות העבודה רגילים הפועלים להביא עמם את האוכל, מלבד פועלים במחנות עבודה. המנהג לסדר במקום העבודה פינת שתיה, אף דבר זה תלוי בכל מקום כפי מנהגו, ולכן מן הראוי להסדיר גם את כל עניני המזון בתוך חוזה העבודה].

ג. חיוב ריפוי אם נכלל בתוך חיוב מזונות: כשבעל הבית נתחייב לתת לפועל את כל מזונותיו, נחלקו הפוסקים אם גם רפואת הפועל נכללת בחיוב זה, ראה כנה"ג (הגה"ט י"ד בשם "תומת ישרים" קל"ט) הסובר שהוא בכלל חיוב מזונות, ואחרים חלקו (מובא בספר "דיני ממונות" ח"ג).

2. אלו מזונות צריך לתת: אם התנו שיתן מזונות או שיש מנהג בעיר לתת מזונות, הכל לפי המנהג או התנאי, ובמקרה שלא התנה איזה אוכל יתן, לדעת הערוה"ש (חור"מ של"א סע' ז'), צריך לתת להם כפי מה שהוא ובני ביתו אוכלים ושותים (ה), ונראה שאין זה מעיקר הדין אלא ממידת חסידות, ומעיקר הדין כל שנתן לפועל מזונות כראוי דיו. ועוד ממידת חסידות, לתת להעבדים ולהמשרתים [המצויים לידו בעת האכילה] לטעום מכל מאכל שאוכל בעצמו, ובפרט אם הוא דבר שיש לו ריח טוב כמו בשר שמן, כיון שאדם המריח אוכל ומתאוה לו ואינו אוכל ממנו, עלול להסתכן משום כך.

ג; ביגוד

1. מתי יש לפועל זכות לביגוד: במקום שנהגו שהמעביד נותן לפועל בגדים, צריך בעל הבית לתת לפועל בגדים (ו). דבר

(ה) הערוה"ש למד זאת מדין האכילה שנאמר בעבר עברי: "כי טוב לו עמך". ודרשו רז"ל (קידושין כ'): "עמך" – במאכל, "עמך" – במשתה – שלא תהיה אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר. אולם ממה שכתבו הפוסקים, שמשום מידת חסידות להאכיל לשמש מכל מה שהוא אוכל (או"ח סי' קס"ט), נראה שהלכה זו היא רק משום מידת חסידות, ואין דין הפועל דומה לדין העבד.

(ו) בקצוה"ח (סי' של"א) תמה, מדוע בעל השלחן ערוך השמיט דינים אלו? ויתכן, שהיות ודינים אלו תלויים במנהג המדינה וכיון שהמנהג הזה איננו מצוי כל כך לכן לא העתיק דינים אלו, וסמך על מה שכתב, שכל החיובים לפועל תלויים במנהג המדינה.

זה שייך בעיקר במקום שהפועלים עובדים בתנאי מחנות עבודה, או כשעוסקים במלאכה המקלקלת את הבגדים שאז רגילים לתת לפועלים בגדי עבודה, וכן כשהעובדים באותו מקצוע לובשים בגדים מיוחדים, כמו אחיות וכדומה.

טיב הבגדים כפי המנהג, וכשאינ מנהג קבוע לטיב הבגדים, ראוי ליתן כפי מה שבעל הבית נוהג לעצמו [וראה לעיל סע' ב' לענין אוכל והוא הדין כאן].

2. מה הם זכויות הפועל בבגדים: במקום שהשימוש בבגדי עבודה הוא רק לצורך העבודה ובשעת העבודה, אין הפועל רשאי ללבוש אותם מחוץ לעבודתו. ואם הבגדים ניתנו לו ללבוש אותם בכל עת שיחפוץ גם מחוץ לזמן העבודה, הרי הם שלו, גם אם גמר את עבודתו ויצא לפנסיה וכדומה, אולם אם הפועל חוזר בו תוך זמן עבודתו, צריך להחזירם לבעל הבית, אלא אם כן נהגו אחרת.

[פועל שאינו קבוע ועושה מלאכה לפרקים הקרוי "לקיט" (ז), ונתן לו בעל הבית בגד, כשיוצא מבית בעל הבית צריך להזיר את הבגד לבעל הבית, אלא אם כן נהגו אחרת].

ד ; פיטורין

אם אפשר לפטר פועל: אדם ששכר פועל סתם, יש מי

(ז) היינו אדם שאוכל משלו, ולפרקים מסייע לבעל הבית, ובעל הבית מהנהו לפעמים במאכל ולפעמים בבגד, ואין לו שכר קבוע עבור טרחתו.

שאומר שזה נחשב כאילו שכר לעולם לכל זמן שיצטרך לעבודה, ולכן אין לפטרו בלא סיבה מוצדקת (ראה "אגרות משה" חו"מ סי' ע"ה וסי' ע"ו), ואפילו אם היה חוזה לשנה או שנתיים לא יפטרנו לאחר גמר זמן החוזה, ומפוסקים אחרים נראה שלא כדבריו (ח). ובארץ ישראל נהגו שאפשר לפטר פועל כשמשלמים לו פיצויים הנהוגים, ולכן אפשר לפטר פועל כשיתן לו את הפיצויים המגיעים לו. ומן הראוי שעניני פיטור הפועלים יעשה על פי חכם (ט).

2. אדם שעבד עבודה של שררה כמו רב, מלמד וכדומה, אסור לפטרו, שאין מורידים אדם ממשרתו בלא סיבה מוצדקת הפוסלתו מתפקידו.

(ח) הגר"מ פיינשטיין הוכיח, ממה שנאמר בגמרא (בבא מציעא ק"ט) שטבח ושתל של העיר שהזיקו אינם צריכים התראה ואפשר להעבירם ממלאכתם, מוכח מזה שללא סיבה אין לפטר, ואפילו אם עשה חוזה לשנה ונגמר הזמן הכתוב בחוזה אין לו רשות לפטרו, כיון שבסתם שוכרו לעולם כל שיצטרך לעבודתו. אולם מדברי החתם סופר שהובאו לעיל (פרק ב' ביאורים ובירורים ס"ק ה') המבאר את הטעם שאין לפטר רב לאחר שנגמר זמן החוזה שלו – מפני שעקר ממקומו, הרי שאילולי סיבה זו אפשר לפטרו למרות שהציבור צריכים לרב כל הזמן.

(ט) וכמו שכתב באגרות משה (חו"מ סי' ע"ז), שכל טענה נגד הפועל שיש למנהלי המוסד שלימד במוסד כדי לפטרו, צריכה להדון אצל בית דין. וכשמפטר פועל בארץ ישראל תוך שנה ראשונה לעבודתו שעדיין אין לו זכות לקבל פיצויים, לכאורה הרי זה כאילו התנה שאין לו זכות קביעות עד שנה, וצ"ע.

3. הסיבות המצדיקות פיטורי פועלים: סיבות המצדיקות פיטורי פועל הם: פועל הגורם נזק, או כשאין צורך בעבודת הפועל (י). כמו כן, כאשר העבודה דורשת התנהגות הולמת והאדם נוהג שלא כשורה. כללים אלו צריכים ליישם בכל מקום על פי חכם הבקי בעניני עבודה, ואחר בירור אמיתי של הענין ולא על פי שמועות בלבד.

ה; פיצויים

1. גדר חיוב הפיצויים: אף שעיקרו אינו אלא מדין מנהג המדינה, מכל מקום, יש בזה גם משום מידת חסידות, וכן משום אסמכתא מדין הענקה לעבד עברי, וכמו שכתב בספר החינוך (ע' תפ"ב): "משרשי המצווה... שנרחם על מי שעבד אצלנו, וניתן לו משלנו בתורת חסד, מלבד מה שהתנינו עמו לתת לו בשכרו, ודבר מושכל הוא אין צורך להאריך בו... ומכל מקום, אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסיף לקח, שאם שכר מבני ישראל ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מעמו מאשר ברכו ה' יתברך".

שיעור הפיצויים ואופן התשלום, הכל כפי מנהג המדינה, או כפי חוזה העבודה, והלוחץ על וויתור מחיוב הפיצויים, או להגדלת הפיצויים מעבר למתחייב, יש בזה איסור תורה מדין

(י) ואם כשהיה לו צורך הוסיף פועלים ועתה אין לו עבודה בשביל כולם, האם יפטר את העובדים האחרונים כמו שמנהג איגוד הפועלים, או שכיון שכבר הפכו להיות פועלים קבועים הרי לכולם יש זכות בשווה, ראה אגרות משה (ח"מ סי' ע"ט, וסי' פ"א)

"לא תחמוד" שהוא איסור לקבל ממון שאינו מגיע לאדם וניתן רק בדרך לחץ ללא רצון.

ו; פועל שעזב את מקום עבודתו לענין השבתו למקום עבודתו הקודם

1. פועל שברצונו עזב את מקום עבודתו, איבד את כל זכויותיו ואינו יכול לדרוש שישיבוהו למקום עבודתו, מלבד אם עזב על פי הסכם שיוכל לחזור.

2. מידת חסידות: פועל שעזב את מקום עבודתו, ועבר לעיר אחרת משום שמקום העבודה הראשון לא היה בו כדי לספק צרכיו, כשחזר לעירו ובמקום העבודה הראשון יש מקום פנוי, ראוי להחזירו למקום עבודתו הראשון משום מידת חסידות (ראה ספר "דיני ממונות" ח"ג עמ' ט"ז).

ז; המשכורת

1. קבלת המשכורת: ישנן מלאכות שעבור הטרחה בהם אין לקבל תשלום רק עבור שכר בטלה, היינו מה שאינו עובד בעבודה אחרת, וזאת כשהעבודה היא מלאכת מצווה. וכן יש מלאכות שאין לקבל עבורם שכר אלא דרך הבלעה, היינו שהתשלום הוא עבור דבר אחר וכולל בתוכו את שכר העבודה, והן כל מלאכות הנעשות בשבת וחג, והדברים יתבארו לקמן פרק ה'.

2. תשלום המשכורת מיד עם גמר העבודה: היינו שאם גמר את המלאכה בסוף היום, יפרע לו תוך כדי הלילה, ואם

סיים בסוף הלילה ישלם לו תוך כדי היום. פרטי הדינים יתבארו לקמן (פרק ז'). יש אומרים שדין זה נוהג גם בשכיר נכרי ("קב הישר" (פרק י"ד), וראה חינוך ומנ"ח מ' ר"ל). וכשאינן לו כסף, מצווה משום מידת חסידות ללוות כדי לפרוע את השכר, וכן צריך למכור סחורה שעומדת להמכר כדי לפרוע את דמי הפעולה.

3. גובה התשלום: א. סכום התשלום עבור הפעולה הוא לפי מה שהתנו ביניהם (יב). ואם לא התנו, גובה התשלום הוא לפי מנהג המקום, ואם יש כמה שיעורי תשלום במקום משלם לו כפי הנמוך שבהם, כיון שהמוציא מחבירו עליו הראיה.

ב. במקום שמשלמים תוספת לפי מספר בני ביתו של הפועל צריך לשלם כנהוג, ואינו יכול לפטור את עצמו בטענה שלא ידע שבני ביתו של הפועל הם מרובים.

4. אופן התשלום: את התשלום צריך לשלם בכסף מזומן. [ויש אומרים שאפשר לשלם בשיק כיון שכך נהגו הכל, וראה פרטי דין זה לקמן (פרק ז').]

אם קבע לשלם עבור העבודה בחפץ ולא בכסף, יכול בעל הבית לחזור בו, וישלם כסף כל זמן שהפועל לא עשה קנין בחפץ, ויש אומרים שאף שיכולים הפועל או הבעל הבית לחזור בהם מהקנין בחפץ, מכל מקום הם עוברים ב"מי שפרע".

(יב) ואפילו אם במקום יש חוק של המדינה המחייב משכורת מינימום והוא קצב פחות מתשלום זה, בכל זאת הרי הפועל מחל על זכותו, ולכאורה דין זה שייך גם במקום שדין המלכות יש לו תוקף מהתורה, שהרי הוא מחל על זכותו וצ"ע.

פרק ה'

אלו דברים שאין לקבל עליהם שכר פעולה ומותר רק שכר בטלה או בהבלעה

א; פתיחה לדינים אלו

1. **שכר בטלה:** העושה עבודה שהיא דבר מצווה, אסור לו ליטול שכר עבורה. היינו עבור הטירחה שעסק במלאכה, כיון שצריך לעשותה בחינם (ראה קידושין נ"ח, ב). ומכל מקום, רשאי לקבל "שכר-בטלה". היינו, תשלום עבור מה שהפסיד בזה שלא עסק במקצועו על ידי שעסק באותה עת במלאכה שאין ליטול עליה שכר. כמו כן, אם אדם מתעסק כל היום במלאכת המצווה ועקב כך אינו עוסק בשום מלאכה, רשאי ליטול שכר שגם זה נחשב כשכר בטלה שאם לא כן היה עוסק במלאכה עבור פרנסתו. [אולם אדם שלא היה עוסק בשום מלאכה אחרת גם מבלי העסק במצווה, כגון: בחור ישיבה המלמד שיעורים פרטיים בגמרא, ישאל לחכם באלו אופנים יהיה רשאי בכל זאת ליטול שכר עבור מה שמלמד אחרים (א)].

(א) ההיתר שנהגו לקבל תשלום גם הם עבור ההוראה אינו ברור, ויש סוברים שההיתר הוא משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך", שאם

2. שכר שבת ויום טוב בהבלעה: אסור ליטול שכר עבור מעשה שבת [בין שכר פעולה ובין שכר אחר], אבל מותר לקבל שכר עבור השבת בהבלעה, היינו, אם נוטל שכר שבועי או חודשי או שנתי, שאז השבת נכללת בתוך התשלום הכללי.

ישנה צורת הבלעה נוספת: כאשר אדם משלם עבור ההפסד שנגרם עקב השתמשותו ותוך כדי כך משלם גם עבור המעשה, ולכן מותר לשלם עבור לינה בשבת במלון, משום שבעלי המלון מפסידים את דמי ניקוי כלי המטה.

ב; קבלת שכר עבור עבודה בחברה קדישא

1. הבעיה ההלכתית בקבלת שכר: היות ומצווה מהתורה לקבור מת, ועוד שהמת אסור בהנאה, לפיכך יש הסוברים, שהמטפלים בעניני קבורת המת אינם רשאים ליטול שכר עבור עבודתם. אולם התשב"ץ (ח"ג סי' י"ג) פסק שמותר ליטול שכר עבור חפירת קבר למת, כיון שמצוות קבורת המת אינה מוטלת על אדם פרטי, אלא מוטלת על הכלל כולו. על כן, רשאי האדם הפרטי המתעסק בקבורה ליטול שכר. אולם גם לפי הסבר זה, אין היתר לקבל שכר אלא רק עבור ההתעסקות שאינה בגוף

לא יקבלו שכר עבור הלימוד הרי בודאי שיחסרו מלמדים, כיון שקשה מאד למצוא מי שיסכים ללמד בחינם. אחרים אמרו צד היתר במקרה שהמלמד טורח ללכת אל הלומד, שאין חיוב על המלמד לטרוח וללכת אל הלומד, ועל כן רשאי ליטול שכר על כך (מגדולי ההוראה בירושלים). ויש מי שסובר, שעדיף שהתלמיד ילמד בחינם, ולאחר מכן יתן מתנה למלמדו עבור הלימוד.

המת כמו חפירת הקבר וכדו', אולם על הטיפול במת עצמו כמו רחיצתו והובלתו וכדומה, יהיה אסור משום איסורי הנאה (ראה שדי חמד מערכת המ', כלל ק"ב). אולם בספר "גשר החיים" (ח"ב פרק ה') כתב, שמכל מקום רשאים ליטול שכר גם על זה, משום שנוטלים שכר על מה שאלו שחייבים בדבר [המשפחה או הציבור] נמנעים ולא עושים, ולכן העושה במקומם רשאי לבקש תשלום על מה שפטרם מלהתעסק בדבר.

2. **המנהג למעשה:** נהגו לקבל שכר על כל העבודות של ההתעסקות במת, ומצינו גם בגמרא (נזיר דף י"א), שהיו אנשים שפרנסתם היתה מקבורת מתים, ומכל מקום צ"ע, אם עדיף לסדר את התשלום בתור שכר בטלה או דרך הבלעה ולא בתור תשלום רגיל.

ג; המלמד תורה לאחרים

1. **גדר החיוב ללמד תורה בחינם:** א. חייב אדם ללמד תורה שבעל פה בחינם (נדרים ל"ז א'), ומקום שנהגו שגם עבור לימוד מקרא אין נוטלים שכר אסור ליטול שכר אבל במקום שנהגו ליטול שכר, עבור לימוד מקרא, מותר ליטול עבור שכר השימור ששומר את הילדים, וכן עבור פיסוק הטעמים, [ובהבלעה הוא מקבל גם שכר עבור הלימוד].

ב. **לימוד לבנות:** אף שבנות לא נצטוו בתלמוד תורה, מכל מקום המלמדם תורה אינו רשאי לקבל שכר על כך וכמו המלמד לבנים (נדרים דף ל"ז ע"ב, ובר"ן שם).

ג. גם מי שהיה רוצה ללמוד לעצמו, ובמקום זה הלך

ולימד לאחרים, אינו רשאי ליטול שכר עבור מה שלימד.

2. באלו אופנים מותר לקבל שכר עבור הלימוד: א. מי שמפסיד ממלאכתו ומלמד תורה, רשאי לקבל תשלום בשיעור מה שהיה מרוויח במלאכה האחרת, (וראה עוד שו"ע יו"ד סי' רמ"ו).

ב. מי שמלמד תורה ואינו עוסק במלאכה אחרת, רשאי לקבל שכר והרי זה כשכר בטלה שהרי הוא צריך להתפרנס (תוספות בכורות כ"ט).

ג. מי שהוצרך לטרוח כדי ללמד, כגון שהוצרך לנסוע לעיר אחרת, יש מתירין לו לקבל שכר עבור טרחה זו [ובהבלעה גם עבור השיעור] ראה לקמן סע' ה' לענין עדות והוא הדין כאן.

3. תשלום לרבנים: נתבאר לקמן סע' ד' בענין דיין.

ד ; דיינים

דין אסור לו ליטול שכר עבור הדין, והנוטל שכר לדון דיניו בטלים. ואינו רשאי ליטול אלא שכר בטלה הניכרת, היינו שניכר לכל שאינו נוטל אלא מה שהפסיד, כגון כשמפסיד ממלאכה שעוסק בה, אומר לבעלי הדינים: שלמו לי מה שאני מפסיד בשעה שאני עוסק בדינכם, [ושני בעלי הדין צריכים ליתן לו בשוה]. ואם אין ההפסד ניכר אסור. ונהגו לעשות קופות ציבור לצורך פרנסת הדיינים, משום שחייבים ישראל לפרנס את דייניהם וחכמיהם (שו"ע חו"מ סי' ט' סע' ג').

ה; הגדת עדות

אסור לאדם ליטול שכר עבור הגדת עדות. ומכל מקום, מי שנתבקש ללכת למקום אחר כדי לראות עדות רשאי ליטול שכר [כיון שאינו חייב לטרוח וללכת לראות עדות, ואין המצווה מחייבת אלא להעיד את העדות שכבר יודע], וכיון שרשאי ליטול שכר עבור הטירחה רשאי ליטול שכר בהבלעה גם על העדות עצמה (ראה מחנה אפרים שכירות פועלים, על פי שו"ע חו"מ סי' רס"ה).

ו; השבת אבדה

ו. חייב אדם להשיב אבדת חבירו, וכן לפרוק משא מעל בהמת חבירו העומדת להתמוטט מחמת משאה, וצריך לעשות זאת בחינם. כמו כן, המציל אדם מסכנה, הרי זה כהשבת אבדה ואינו נוטל אלא שכר טורחו (ב), ואפילו אם הבטיח למציל שכר הרבה, אינו משלם לו אלא שכר טורחו, כיון שהוא חייב להצילו, אלא אם כן המציל הפסיד ממלאכתו (ראה שו"ע חו"מ סי' רס"ד).

2. המשיב אבדה בעת שהוא עוסק במלאכתו: רשאי ליטול שכר בטלה, היינו מה שאדם רוצה ליטול שכר על מנת לא לעבוד [ולא כמה היה רוצה להבטל ממלאכתו כדי להשיב

(ב) מה שכתבנו שנוטל שכר טורחו, זה נלמד מדין רופא שמותר ליטול שכר טורחו, אף שצריך לרפא את חבירו חינם מכל מקום רשאי ליטול שכר טורחו (ראה לקמן סעי' ז').

אבדה, שזה תשלום גבוה יותר ממי שאינו עושה כלום, כיון שאת השבת האבדה צריך לעשות בחינם]. ויש מי שאומר שנוטל שכר כפי מה שהיה אדם רוצה להבטל ממלאכתו הקשה ולעסוק בהשבת אבדה. פרטי ההלכות ראה בשו"ע חו"מ (סי' רס"ד ורס"ה).

3. **הטענת משא:** חייב אדם, לסייע בהטענת משא על בהמת חבירו, כשחבירו מתקשה להטעין לבדו, אולם על דבר זה רשאי ליטול שכר ואינו כחייב הפריקה שיש לעשותו בחינם (חו"מ רע"ו).

ז; ריפוי אדם

חייב אדם לרפא את ישראל חבירו, לכן אינו רשאי ליטול שכר החכמה והלימוד אבל רשאי ליטול שכר טורחו ושכר בטלה (שו"ע יו"ד סי' של"ו סע' ב').

מכל מקום רופא שקצב שכר הרבה עבור הריפוי חייבים לתת לו, ואינו דומה למציל את חבירו הנזכר לעיל (סעי' ו' ס"ק 2), כיון שמכר לו את חכמתו (שו"ע יו"ד של"ו סע' ג').

ח; תשלום לשוחט (האופן שיש לשלם כדי למנוע חשד)

1. **שוחט הנוטל שכר עבור השחיטה** צריך שיקבל את אותו שכר בין אם שחט ונמצא כשרה ובין אם שחט ונמצא טרפה, כדי שלא יבוא להכשיר את הטריפה בשביל לקבל שכר, וגם כדי שלא יחשד שמא הכשיר את השחיטה בכדי לקבל שכר (שו"ע יו"ד סי' י"ח).

2. במקום שנהגו שאם שחט ונמצא טריפה, הוא שוחט עוד בהמה ועליה הוא נוטל שכר, דן הכו"פ להקל, כיון שעבור טורח בלבד אין לחשוש שמא יכשיר את הטריפה. אבל אם שוחט רק בהמה אחת צריך ליטול עליה שכר גם אם נמצאת טרפה. ומה שנהגו הטבחים לקחת כרכשתא (חלק מהמעיים) מן הבהמה. אף שיש לחשוש שמא משום זה יכשיר את הבהמה ולכן אין נכון שיטול אותה, מכל מקום האחרונים יישבו את המנהג – שמשום דבר קטן כזה אין לחוש שיאכל טריפה (חכ"א כלל ט').

ט; כללי שכר שבת ויום טוב

1. גדר האיסור: אסור ליטול שכר שבת, בין אם השכר הוא עבור מלאכה הנעשית בשבת [אף שנעשתה בהיתר], ובין אם השכר הוא עבור דבר שאינו מלאכה, לכן אסור ליטול שכר שבת עבור שכר דירה, שכר כלים, תכנית פק"מ בבנק וכדומה, כל שהתשלום הוא מיוחד עבור השבת. ואין מותר לשלם או לקבל שכר עבור השבת אלא בהבלעת השכר תוך כדי תשלום אחר (גדר הבלעה נתבאר לקמן ס"ק 4).

יש אוסרים לשלם שכר שבת גם לנכרי אם לא בהבלעה [ראה "מנחה חרדשה" שבסוף ספר "מנחת שבת" (סי' צ') בשם "מנחה טהורה"], ולא נהגו כן (ראה מנח"ש שם בשם התל"ד). שאין איסור שכר שבת אלא לישראל (ועיין עוד שו"ע או"ח סי' ש"ו סע' ד', מג"א שם ס"ק ז' ושו"ע סי' רמ"ו סע' א').

2. האחריות על הדבר שמתעסק בו בשבת: כיון שאיננו

מקבל שכר עבור השבת, לפיכך אינו אחראי בשמירת הדבר שמתעסק בו (שו"ע או"ח סי' ש"ו סע' ד').

3. שכר שבת עבור דבר שהוא מצווה: העוסק בדבר מצווה, כמו התוקע בשופר בר"ה, חזן, בעל קורא וכדומה, נחלקו הפוסקים אם גם באופן זה אסור ליטול שכר שבת (ראה שו"ע או"ח סי' ש"ו), והרבה פוסקים הכריעו להקל, ובלבד שלא ישכרנו בשבת עצמה (ראה מ"ב שם ס"ק כ"ד), והרוצה לחוש לדעת המחמירים, לא יקצוץ שכר בתחילה עבור מה שעושה שבת, ולאחר מכן מה שיתנו לו יהיה בדרך מתנה (מ"ב שם).

אף שיש מתירין ליטול שכר עבור עבודה של מצווה שנעשתה בשבת וכפי שנתבאר, מכל מקום אינו רואה סימן ברכה מהשכר שנוטל עבור מה שעשה בשבת.

מיילדת [והוא הדין רופא] מותרים ליטול שכר שבת [כדי שלא ימנעו מלבוא אם לא יוכלו ליטול שכר על מה שעשו בשבת (מ"ב שם)].

4. באיזה אופנים אפשר לקבל שכר על מה שעשה בשבת ויום טוב: א. תשלום עבור זמן הכולל גם את השבת, היינו תשלום שאינו לפי מנין הימים אלא לפי מנין שבועות, חדשים, שנים, והוא מותר כיון שאינו משלם עבור השבת אלא עבור השבוע וכו'. אבל אם שכרו לשבוע או לחודש וכו' ומשלם לו לפי כל יום, הרי הוא כשכיר יום, ואסור לו ליטול

שכר פעולה ושכר בטלה

שכר עבור השבת, ואפילו אם כבר נטל צריך להחזיר, וראה ביאורים ובירורים (ג).

ב. תשלום [מוגדל] עבור דבר אחר בגלל מה שעבד גם בשבת: אם משלם [יותר] עבור דבר אחר בגלל מה שעבד בשבת הרי זה מותר, היות ולא שילם לו עבור מעשה השבת, לכן עובדי מטבחים, מלצרים, מדיחי כלים וכו' העובדים בשבת, יטלו שכר גבוה על מה שעובדים ביום ששי או במוצאי שבת, ולא עבור מה שעובדים בשבת. כמו כן מי שמשלם עבור לינה במלון, ישלם תשלום גבוה עבור ההפסד שגורם לבעל המלון כגון עבור נקיון כלי המיטה, ויכלול בתוכו גם את שכר הלינה, או ישלם יותר עבור השימוש ביום ששי או במוצאי השבת, ויכלול כנ"ל את התשלום עבור השבת.

פרק ו'

איסור מניעת פועל ובהמה מלאכול ממה שעושים בו

א; המצוות שנאמרו בענין אכילת פועל בשעת עשיית מלאכה

1. מצוות עשה: שיניח בעל הבית את הפועלים לאכול ממה שעובדים בו (על פי התנאים שיבוארו לקמן), ככתוב (דברים כ"ג, כ"ה): 'כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך' וגו'. עוד נאמר (דברים כ"ג, כ"ו): 'כי תבוא בקמת רעך ואכלת מלילות' וגו', ואם חסם את הפועל, עבר באיסור אבל אינו לוקה (סמ"ע של"ז ס"ק ג'), וחייב לשלם לפועל את דמי אכילתו (שו"ע חו"מ סי' של"ז סע' א'), ויש חולקים (א).

2. מצוות לא תעשה: א. אסור לפועל לקחת לביתו מהאוכל שעוסק בו, שנאמר (דברים כ"ג, כ"ה): 'ואל כליך לא תתן', וראה ביאורים ובירורים (ב).

(א) לפי המנ"ח (תקע"ו), דעת הרמב"ם היא, שאין בעל הבית משלם את דמי האכילה מלבד במקרה שקצץ עם הפועל שיאכל. ובספר שו"ת חוות יאיר (סי' קצ"ג) כתב, שהחוסם את הפועל אינו עובר (וצ"ע אם לדעתו החוסם פועל שהוא קטן, האם יעבור באיסור או לא).

(ב) לשון הרמב"ם (שכירות פ"ב ה"ג): 'פועל שהוליך בידו ממה שעשה

ב. איסור לאכול שלא בשעת העבודה שנאמר (דברים כ"ג, כ"ו): "וחרמש לא תניף על קמת רעך". העובר על זה ואכל בשיעור שווה פרוטה עבר בלאו, ואם אכל רק פחות משווה פרוטה, עבר באיסור תורה של חצי שיעור (מנ"ח מ' תקע"ז). כשאכל שלא כדין חייב לשלם לבעל הבית מה שאכל – אם היה בו שוה פרוטה.

3. טעמי המצוות: א. טעם המצווה המחייבת להרשות לפועל לאכול ממה שעובד בו, הוא:
 "ללמד את בני ישראל להיות להם נפש יפה ורצון טוב, ומתוך כך תחול ברכת השם יתברך עליהם. ובאמת שהדקדוק עם הפועל שלא יאכל באשר הוא עמל בעודו הוא עמל בדבר, וכל שכן כשהן עושין בגידולי הקרקע, שהאדם שמח בו בברכת השם יתברך אשר נתן לו, שיש הוראה בזה על הנבלה ועל המזג הרע מאד, וכבר כתבתי כמה פעמים, שהמארה והרעות ידבקו ברעים, והטובות בטובים מין במינו" (חינוך מ' תקע"ו). והרדב"ז (מ' תקי"ג) ביאר, שזה כעין מצוות הצדקה ולהשפיע חסד על הנבראים. לדעת רבינו בחיי בביאורו לתורה (דברים כ"ג), התורה התירה זאת, כדי שלא יכשל הפועל באיסור גזל (ג).

או שלקח יתר על אכילתו ונותן לאחרים". משמע, כשלא אכל עדיין כדי אכילתו, לא עבר באיסור זה. והגרי"פ בביאורו לספר המצוות לרס"ג (ל"ת עמ' 646) תמה על זה, שמדברי הגמרא נראה שעובר בכל אופן.

(ג) ויש לעיין, האם לפי דבריו ישנה מעלה של מידת חסידות להמנע מלאכול ?

ב. טעם על האיסורים שלא לאכול שלא בשעת עבודה ולא לקחת עמו לביתו, והרי אם אין היתר לאכול, ממילא יש איסור משום גזל, ואם כן למה צריך איסור מיוחד על כך? כתב בספר החינוך (מצוה תקע"ז):

"ואם תשאל למה היה צריך לאו על זה והלא בכלל גזל הוא? התשובה: לפי שידמה הפועל שלא יהיה לו חטא בלוקחו מגידולי הקרקע בעת הקציר או הבציר, שדרך בני אדם שלא להקפיד בדבר כל כך, כמו שהם מקפידים במה שיש להם בתוך הבית, על כן היה מחסדיו ברוך הוא להרבות עליו האזהרות במה שהכשולן מצוי, וכענין שאמרו ז"ל: 'רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות'."

ולדעת הרדב"ז (מ' תקי"ג), יש בזה משום לימוד שלא להיות כפוי טובה למעביד.

ב; באיזה פועל נאמר היתר אכילה בעת העבודה

ו. סוג הפועל: א. היתר זה אמור בין לפועל שהוא "שכיר" העובד ומקבל תשלום לפי זמן, ובין ב"קבלן", היינו פועל המקבל שכר לפי יחידות או כמות, ובין שהוא פועל קבוע, ובין שהוא פועל עונתי. [אם שכרו לקצוץ פרי אחד, יש אומרים שאינו רשאי לאכלו, כיון שצריך שיתן לתוך הכלי של בעל הבית וכאן הרי לא יעשה כן (רמ"א חו"מ סי' של"ז ז)].

ב. פועל שעובד ללא משכורת: אם בעל הבית ביקש את עזרתו, ודאי שאוכל ואינו פחות ממי שעובד עבור תשלום, אולם מי שעובד ללא בקשת בעל הבית או האחראי לשכירות

הפועלים, אפילו אם הפועלים העובדים ביקשו ממנו שיסייע בידם, אינו רשאי לאכול (כך מסתבר).

2. מי הוא הפועל שרשאי לאכול: כל פועל בין איש ובין אשה בין גדול ובין קטן, והיינו שהם ישראלים שעובדים אצל יהודי. אבל נכרי שעובד אצל ישראל נחלקו הפוסקים, יש סוברים שאינו אוכל, כיון שאינו בכלל "רעך" (ש"ך ס' של"ז), ויש סוברים שאוכל (לשון שני ברש"י סנהדרין פ"ז, ומשמעות הרמב"ם מלכים פ"ט עיין חזו"א שם), ועל כן ראוי להרשות לו בפירוש (ד).

יהודי העובד אצל נכרי, לדעת כמה מהפוסקים אסור לו לאכול כיון שאינו 'רעך', ולדעת הרמב"ם והרי"ף מותר. [ויש אומרים שאדרבה היהודי מותר לו לאכול גם באופנים שנאסר לפועל לאכול כשהוא עובד אצל יהודי אחר, היינו אכילה גם שלא בשעת עבודה, או אכילה על ידי דבר אחר וכו'], ולכן מן הראוי שיתנה עם הנכרי מראש, מה יאכל וכיצד.

נכרי העובד אצל נכרי, צ"ע אם רשאי לאכול מבלי ליטול רשות (ה).

(ד) ואף שאסור לתת לנכרי מתנת חינם, כאן שעושה כדי לצאת מהספק אין זה מתנת חינם, ועוד שכיון שנהוג להרשות לפועל לאכול יש בזה משום דרכי שלום.

(ה) אף שלגבי הנכרי הרי הנכרי השני קרוי 'רעך', אולם יתכן והתורה דברה רק בישראל שחייב להרשות ולא בנכרי. ומכל מקום, לפי הדעה, שגם ישראל אוכל כשעושה אצל הנכרי, לכאורה יש ללמוד

ג; באלו דברים אוכל הפועל כשעושה בהם ובאלו לא

1. באיזה מקום עבודה אוכלים ובאיזה לא: א. העושה מלאכה בשל נכרי, נתבאר לעיל ס' ב' ס"ק 2.

ב. הקדש: העובד בהקדש אינו אוכל, כיון שאין הקדש בכלל 'רעך'. ויש להסתפק כשהוא עובד בשל הקדש עניים וציבור, אם גם זה בכלל 'רעך', וראה ביאורים ובירורים (ו).

2. אלו דברים שפועל אוכל מהם: גידולי קרקע: הפועל אוכל רק כשעושה בגידולי קרקע, ולא אם עובד בחלב, גבינה, ביצים וכדומה. [ויש להסתפק אם בכלל גידולי קרקע נכללו גם כמהין ופטריות (ז). גידולי מים: מסתבר שרשאי לאכול מהם לפחות מדרבנן (ח), וראוי שמחמת הספק יתנה מראש עם בעל הבית.

ב. בשעת גמר מלאכה: גם בגידולי קרקע אין הפועל אוכל

שגם נכרי חייב להרשות לאכול, ולמעשה צ"ע, כיון שיתכן שהתורה העניקה זכות אכילה רק לישראל.

(ו) אם היה הקדש לעניים מסויימים, הרי הוא שייך לאנשים מבני ישראל שהם גם חייבים במצווה, והספק הוא רק במקום שההקדש או קופת הציבור היא גוף משפטי בפני עצמו שאינו שייך לשום אדם.

(ז) כיון שלענין דין תרומות ומעשרות נחשבות כגדלות מהאוויר ולא מן הקרקע.

(ח) גידולי מים חייבים במעשר מדרבנן, ולכאורה הוא הדין לגבי הלכה זו וצ"ע.

מהם אלא כשעושה בהם בשעת גמר מלאכה, כגון בעת קטיף פירות, בצירת ענבים (ט), ומסיקת הזיתים. אבל העושה במחובר לקרקע שלא בשעת מלאכה, כגון עודר בגפנים, משקה את האילן וכדומה, אף שיש פירות באילן אינו אוכל, ואפילו מנכש בצלים קטנים מתוך בצלים אחרים בכוונה שהנותרים יגדלו יותר, אינו אוכל [ואף שלגבי הבצלים הקטנים זהו גמר מלאכתן, אולם היות ועיקר כוונתו היא בשביל הבצלים הנשארים באדמה, אין זה נחשב גמר מלאכה (שו"ע חו"מ של"ז ב'').]

ג. עד אימתי אוכל: גם כשעושה בדבר שנגמרה מלאכתו, מכל מקום אינו אוכל ממנו אלא עד שנגמרה מלאכתו למעשר, אבל כל שנגמרה מלאכתו למעשר שוב אינו אוכל. וגם בחו"ל שאין נוהג שם דיני מעשר, מכל מקום, כל שבארץ ישראל נגמרה מלאכתו למעשר אזי גם בחו"ל אינו אוכל. [לדוגמה: היה ממלא ארגזי פירות, אוכל כל זמן המילוי, אולם לאחר שגמר למלאות את הארגז שאז כבר נתחייב במעשר, אינו אוכל ממנו אף כשנושא את הארגז המלא].

(ט) ענבים שלקטן לאכילה, זמן חיובם במעשר הוא בגמר מילוי הכלי, ואם אינו רוצה למלא, זמן חיובם הוא בשעה שגמר למלא כפי רצונו. ואם לקטום לצורך יין, אין חייבים במעשר עד שיעשה מהם יין. כמו כן בזיתים, אם ליקטן לאכילה חייב במעשר בעת מילוי הכלי, ואם לקטן לשמן — עד שיעשה מהם שמן. [ואף שזיתים הנלקטים לאכילה, אינם ראויים כל כך לאכילה מכל מקום שייכת אכילה בזיתים שחורים שהם קצת בשלים ורכים וראויים לאכילה].

כל דבר שאף שנגמרה מלאכתו למעשר יש בו חיוב נוסף, כגון תבואה שיש בה עוד חיוב של הפרשת חלה, הרי הפועל אוכל – אף שנגמרה מלאכתו למעשר כל שלא נתחייב בחלה. [ודעת הראב"ד שאם הגרעינים כבר נגמרו למעשר, אינו אוכל מהם כגרעינים ורק לאחר שנטחנו לקמח אוכל מהם עד שיתחייבו בחלה]. היה לש עיסה, יכול לאכול ממנה כל זמן שעדיין לא נתערבו המים בקמח, לאחר מכן, כבר אינו אוכל משום שאז כבר חל עליו חיוב הפרשת חלה (ראה שו"ע יו"ד סי' שכ"ז). [בדרך כלל, רוב החיטה נועדה ללחם. רוב השעורה ושבולת שועל למשקה או לבהמות. שיפון, יש מקומות שעיקרו ללחם ויש מקומות שאין רובו ללחם, ובכל מקום ומקום הולכים לפי מטרת בעלי התבואה].

זמן גמר מלאכת היין להתחייב במעשר הוא כשממלאים את החביות מהיין שבבור, ובמקום שאסור לפועלים לנגוע ביין משום חשש לבריאות הציבור, או מסיבה אחרת והפועלים ידעו על כך, הרי זה כאילו התנה תחילה שלא יאכלו.

3. שכר פועלים לעשות בדבר שבדרך כלל ראוי לאכול ממנו, אבל במקרה זה אין ראוי לאכול ממנו: השוכר פועלים למלא יין מהבור לתוך חביות, [אבל יין זה כבר היה בחביות אלא שנשברו ונשפכו חזרה לתוך הגת], ולא הודיעם שהיין חייב כבר במעשר, הרי זה חייב לעשר ולתת להם. וכל זה ששכרם במפורש למלאכה זו, אך אם שכרם סתם לא חייב, כיון שיכול היה לתת להם מלאכה שאין בה אכילה.

ד; באלו תנאים אוכל הפועל בשעה שהוא עוסק בעבודתו

1. באיזה התעסקות זכאי הפועל לאכול: א. כבר נתבאר לעיל סע' ג' באלו מינים והעת שבו יש זכות לפועל לאכול, עיין שם.

ב. האופן שעושה את הפעולה: בין שעושה מלאכה בידיו, בין שעושה ברגליו ובין שנושא על כתפו הרי הוא אוכל מהתורה. [קוצר במכונה שאינו נוגע במאכל, יש לדון שאף הוא יהיה נחשב כעושה מלאכה בדבר, ואף שאינו יכול לנגוע במאכל בעת עבודתו, בכל זאת אם מישוהו אחר יביא לו יהיה מותר באכילה, אולם ממה שנאמר לקמן בבהמה שאסור להושיט לזה לכאורה גם בזה אסור].

שומר שדות וכד' שלא עובד בדבר המאכל ממש, אינו אוכל מהתורה אבל אוכל ממנהג שנהגו. ואין היתר אכילה זה אמור, אלא כשהוא שומר על פירות וירקות שכבר נתלשו, אבל השומר פירות בעודם מחוברים לקרקע, אינו מותר לאכול מהם גם לא משום המנהג. [אריזה ושאר עבודות הנעשות על ידי מכונות, לכאורה נראה שחלק מהמלאכות אינם אלא כשמירה שדין האכילה בהן אינו אלא מדרבנן וצ"ע].

2. תחילת זמן זכות האכילה: יש אומרים שאין הפועל רשאי לאכול לפני שהכניס תחילה לתוך כלי בעל הבית, לפיכך תחילה יעשה ורק לאחר מכן יאכל. [וראוי שלא יאכל את הפרי הראשון אף לאחר שהכניס פירות אחרים בכלי בעל

הבית, וראה ערוה"ש (סי' של"ז סע' כ') ומנ"ח (מ' תקע"ו) (ט).

3. זמני האכילה: אין הפועל רשאי לאכול אלא תוך כדי עבודתו (שו"ע של"ז, י"א), ויזהר שלא תגרום האכילה הפסק בעבודה (שם) [וזו היפוך דעת הרמב"ם הסובר, שזמן האכילה הוא רק בשעה שמפסיק לעשות את עבודתו (י)] ומפני תקנת בעל הבית כדי שלא יתבטל ממלאכתו, אמרו חכמים (שגם) אחר שגמר לקצור שורה והולך לשורה הבאה שיוכל לאכול, אף על פי שבאותה עת אינו עוסק במלאכה, כיון שהאכילה בצורה זו טובה יותר לבעל הבית מאשר שיאכל בשעת העבודה (יא).

(ט) בערוה"ש (של"ז, ב), כתב שלא יאכל ממה שכבר הניח בכלי בעל הבית ויאכל רק ממה שעדיין לא הונח בכלי בעל הבית, ודבריו צ"ע שהרי גם נושא הפירות רשאי לאכול והרי אוכל ממה שהונח בכלי בעל הבית?

(י) גירסת הרמב"ם היא כגירסת הירושלמי. מכל מקום בשולחן ערוך פסק כגירסת הבבלי שרק בשעת המלאכה יאכל, ואם לא אכל בעת שהיה עושה במלאכה, לא יאמר כיון שמנעתי עצמי מלאכול בשעת המלאכה, אוכל עכשיו, שכיון שכבר עבר זמנו אינו רשאי להשלים מה שחיסר את עצמו.

(יא) ממה שאמרו שעשו תקנה לבעל הבית שיאכל הפועל בהליכתו בין שורה לשורה כדי שלא יפסיד בעל הבית, לכאורה משמע שיוכל להפסיק מעט ולאכול, ברם נראה לדחות שאף שאין להפסיק מעבודתו כדי לאכול, מכל מקום גם אם אוכל תוך כדי העבודה, דבר זה מאיט את קצב העבודה ומשום כך הוצרכו לתקן.

4. היה עושה דבר אחד לא יאכל דבר אחר: א. היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים, וכן להיפך, ואפילו אם שכרו לעשות בשניהם, אלא ימתין עד שיעשה במין השני ואז יאכל ממנו.

היה עושה בגפן אחת לא יאכל מחברתה שאינו עושה בה. [ואם אכל אין מוצאים ממנו תשלום עבור מה שאכל, כיון שהוא ספק]. גפן המודלת על גפן אחרת והיה עוסק באחת מהן, רשאי לאכול משניהם, אך אם הגפן מודלית על מין אחר ועוסק באחד מהם, לא יאכל מהמין השני מספק.

ב. היה עוסק בענבים לעשותם יין: היה עושה בענבים לא ישתה מן היין, היה עושה ביין לא יאכל ענבים, לפיכך כשהוא מתחיל לדרוך את הענבים אוכל ענבים ולא שותה מהיין. משהתחילו לדרוך [שהלכו שתי וערב על הענבים], רשאים גם לאכול ענבים וגם לשתות יין, ואם נגמרה דריכת הענבים אף שנשארו מעט ענבים שותה יין ולא יאכל ענבים.

בימינו שהכל נעשה במכונה לכאורה הפועלים אוכלים בעיקר רק מדין שומר וכמבואר בסע' זה (ס"ק 1 ענף ב').

5. אופן אכילת השומר: השומר שהיה שומר על ערימות של כמה בני אדם, שהוא אוכל משום המנהג וכאמור בס"ק 1, אף שרשאי מעיקר הדין לאכול מערימה אחת, מכל מקום אמרו חכמים שלא יאכל הכל מערימתו של אחד, אלא יאכל לפי חשבון מכל אחד ואחד (שו"ע של"ז).

ה; מדיני האכילה

1. **הכמות שרשאי הפועל לאכול:** מעיקר הדין, מותר הפועל לאכול כל כמות שהיא, ואף אם היא שווה יותר משכר פעולתו, אבל מלמדים אותו שלא לעשות כן, כדי שלא ימנעו מלשכור אותו.

2. **אופן האכילה:** א. את הפירות או הירקות צריך לאכלם כמות שהן, ואסור להוסיף מלח, או לאכלם בתוספת לחם וכדו', דבר המאפשר לו לאכול יותר (יב), כמו כן אסור לרכך את הפירות, או לקלותם באש [ואפילו כשיש לו מי שיעשה את זאת כך שאין בזה משום ביטול מלאכה]. שטיפת הפירות מותרת כשאין בדבר משום ביטול מלאכה.

ב. ואף שאסור לעשות פעולות במאכל המסייעות לו לאכול יותר, מכל מקום רשאי לאכול ציר [דבר מלוח] כדי שיהיה צמא ויאכל ענבים הרבה, או להרעיב את עצמו [במידה שאינו נחלש בכך ראה לעיל (פרק ג')] כדי לאכול הרבה. כמו כן, רשאי בעל הבית להשקות את הפועלים יין, כדי שלא יאכלו הרבה ענבים (יג).

(יב) מלשון השו"ע משמע שהאיסור הוא רק אם אוכל את הפת כדי לאכול יותר מהפירות, אולם מפשטות הגמרא שאסרה אכילה עם דבר אחר בסתם, משמע לכאורה שאסור גם אם לא הוסיף לאכול עקב כך וצ"ע.

(יג) היינו לרצונם, אבל לא יכול לכופם לשתות יין, אבל לפי זה צ"ע, מה החידוש שבדבר, ונראה שהחידוש הוא שאף במקרה שהם לא יודעים שעל ידי כן יאכלו פחות.

ג. **יאכלם כמות שהן** ולא ימצוץ את הפירות ויפלטם. לא יקלף פרי שאפשר לאכלו עם קליפתו כדוגמת תאנה (ירושלמי), אבל פרי שאינו נאכל בלא קילוף, רשאי לקלפו, וכל זה רק כשעושה שלא על חשבון העבודה, וכן הדין לגבי בדיקת הפרי מתולעים (ערוה"ש של"ז י"ח).

לא יאכל אכילה גסה [היינו כשהוא שבע מאד מאכילה קודמת].

ד. אם קצב עם בעל הבית כמה יאכל, רשאי לאכול כמות זו באיזה אופן שירצה, כיון שאוכל משום הקציצה ולא משום הדין (יג, 1).

ה. **מי שעבר ואכל באופן האסור על פי דין**: העובר ואוכל שלא כדין, צריך לשלם. ונחלקו הפוסקים אם משלם רק את ההפרש שבין אילו היה אוכל כרגיל לבין מה שהוסיף לאכול בגלל השינוי, או שכיון שאינו רשאי לאכול, עליו לשלם את כל מה שאכל, כיון שלא היתה לו זכות כלל באכילה.

ו; זכויות הפועל בדבר הנאכל

1. **גדר זכויות הפועל בדבר הנאכל עקב עבודתו**: א.

יג, 1) אף שיש לומר שגם באופן זה הוא אוכל מדין תורה, אולם כיון שקצב מידה מירבית הותר לו לאכול עם דבר אחר כיון שאין חשש שיאכל יותר. ומכל מקום, לענין אכילה גסה אין זה הסבר מספיק, אולם אם טעם ההיתר הוא משום הקציצה ולא משום דין תורה, דבר זה מהווה סיבה להתיר גם אכילה גסה.

הפועל מקבל זכות זו לעצמו בלבד, ואינו יכול להעביר זכות זו לבני משפחתו, ואף אם היה נזיר העובד בכרם [שאסור לו לאכול מהענבים].

ב. פועל המודר הנאה מהמעביד, בכל זאת רשאי לאכול בשעת העבודה, כיון שאת האוכל שאוכל בשעת עבודתו הוא מקבל משמים ולא מבעל הבית.

2. ויתור על הזכות: רשאי בעל הבית להתנות עם הפועל לפני שיתחיל בעבודה – שלא יאכל בעת העבודה, וכן יכול לסכם עם בעל הבית על בניו הגדולים הפועלים אצל בעל הבית שלא יאכלו – באם הסכימו לזה, אבל לא יכול להתנות על בניו הקטנים שלא יאכלו, ואף אם הסכימו לזאת, כיון שאין דעתם נחשבת לדעת.

מי שהתנו עמו שלא יאכל והתחיל לעבוד, אינו יכול לחזור בו מתנאו זה.

3. אכילה במקומות שאין רשאים מצד הדין על סמך שהבעלים לא מקפידים: העובדים בתעשיות מזון שונות אין ראוי להם לאכול על סמך שאין הבעלים מקפידים, אלא יטלו בפירוש רשות על כך ולא יסמכו על אומדנא שהבעלים מסכימים.

ז; כללי דין אכילת בהמה ממה שהיא עושה

1. האיסור למנוע מהאכילה: הבהמה או שאר בעלי חיים, אוכלים ממה שהם עושים, ואסור לחסום אותם בעת

עבודתם [היינו שאין לעבוד בה כשהיא חסומה, ואף אם חסם אותה משהו אחר ואף שחסמה לפני תחילת העבודה, ועובד העובד בבהמה ולא החוסם (יג, 2)] שנאמר (דברים כי תצא): "לא תחסום שור בדישו". בין שחסם את בהמת עצמו ובין שחסם בהמת חבירו, ואפילו בהמת נכרי והתבואה של נכרי. ואסור לאדם לומר לנכרי חסום בהמתי ודוש בה (יג, 3), אפילו אם היה הנכרי דש בתבואת עצמו.

נכרי שדש תבואת ישראל כשהבהמה חסומה, צריך למחות בו (יד).

במקרה שמותר לחסום כמו שיבואר לקמן, מכל מקום משום מראית העין, תולה לה סל בצוארה ומניח לה מעט מהמין שהיא עושה בו (טו).

(יג, 2) אולם אין לחסום אף שהוא לא יעבוד בה, כיון שהוא מסייע לדבר עבירה.

(יג, 3) יש סוברים שהוא עובר מהתורה, ויש אומרים שאינו אלא איסור דרבנן כשאר אמירה לעכו"ם האסורה משום שבות.

(יד) אבל אם הנכרי דש את תבואת עצמו, לכאורה אין חיוב להניאו אף לא משום צער בעלי חיים, כיון שאין זה צער גמור, ולהראשונים הלומדים איסור צער בעלי חיים מדין "לא תחסום", מכל מקום איסור הוא רק שלא לצער אותה בידים כשהוא דש בה.

(טו) ואין צריך לשים בו אוכל כל הזמן כיון שזה רק משום מראית העין והרואה יחשוב שקודם שם כבר מאכל ועוד מעט ישים שוב. אך במקרה שאסור לחסום והוא חוסם את בהמתו על ידי ששם אוכל

2. באיזה אופן נאמר דין אכילת הבהמה: הבהמה

אוכלת בכל מלאכה שהיא עושה בה, בין שהיא דשה ובין שהיא מובילה משא על כתפיה או כשמושכת בעגלה (טז) – [כל שיכולה לסובב את ראשה ולאכול מבלי שיושיטו לה]. אבל אסור לבעל הבהמה (או לאחר) להושיט לה, ואף לא ישים קרוב אליה בעורמה כדי שתאכל. ההיתר לאכול והאיסור לחסום, הוא רק כשעושה בדבר שנגמרה מלאכתו, אך אם היתה מנכשת בעשבים מותר לחסום אותה.

פרות שעוברות על גבי תבואה ודשות מבלי כוונת בעל הבית (יז), מותר לחוסמן וגם אין בזה משום מראית עין כיון שרואים שירט להם הדרך.

3. אלו דברים נחשבים כאילו חסם את הבהמה: א. בין

שחסמה במעשה ובין שחסמה בקול, כגון שגער בה כל פעם שניסתה לאכול, כיון שחסמה עבר ולוקה. אבל מותר להאכיל את הבהמה הרבה קש כדי שלא תאכל הרבה מהתבואה,

בצוארה, צריך שיהיה כל הזמן אוכל מאותו המין בסל, אבל אם הניח רק קש אינו מועיל, ונראה שעובר.

(טז) אבל אם היתה עומדת ואוכלת מן העגלה, נראה שאין זה נחשב כשעת עשיית מלאכה, כיון שאז אינה עושה מאומה.

(יז) אבל אם כונתו גם שידושו אסור, ראה פסחים (כ"ו ב') לענין דבר שהוא לצורכו ולצורכה.

ולעומת זאת רשאי בעל הבהמה להרעיב את בהמתו שתאכל הרבה (יח).

ב. גרימה שלא תאכל, רבץ ארי בחוץ ומחמת הפחד אינה אוכלת, או שעלה לה קוץ בפיה, או שהיתה צמאה ומשום כך אינה אוכלת (יט), וכן אם פרש עור על גבי התבואה, אסור לדוש בה באופן זה, כיון שבגמרא נשאר הדבר בספק.

4. באלו אופנים מותר לחסום את הבהמה: א. אם היתה עושה בדבר שהוא רע למעיים, או שהיתה חולה ואם תאכל האכילה תזיק לה, משום שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה (שו"ע).

ב. היתה עושה בדבר שכבר נגמר מלאכתו למעשר, אין איסור לחוסמה, אבל משום מראית העין, נותן סל בצוארה ונותן בו מעט מאותו המין. וכן הדין כשהיתה עושה בדבר קדוש כמו תרומה ומעשר שני, כיון שאסור מהתורה להאכילה מהן, אבל כשהיתה עובדת בדמאי וגידולי תרומה (ושאר דברים שאסורים רק מדרבנן), חייב מעיקר הדין לתלות לה מאותו המין כמות מספקת לכל זמן העבודה, ואם לא עשה כן עבר באיסור תורה (רמב"ם שכירות פי"ג).

(יח) ואינה דומה לפועל שאסור לסגף את עצמו (ראה לעיל פרק ג'). כיון שבהמה עיקר מזונה מהשדה, ואף אם הרעיבה יכולה לאכול מהשדה ותחזור מיד לכוחה (סמ"ע).

(יט) לכאורה היינו שאינה אוכלת כלל משום צמאונה, אולם אם רק אינה אוכלת כהרגלה, לכאורה אין חיוב להשקותה וצ"ע.

ח; דין מי שעבר וחסם בהמת חבירו שצריך לשלם דמי אכילתה

1. השוכר או שואל בהמת חבירו ועבר וחסמה, לוקה על מה שעבר באיסור, אבל אינו נפטר מחיוב תשלומים על מזונותיה שהיתה יכולה לאכול, ואין חיוב המלקות פוטר כיון שחיוב התשלומים מקדים לבוא לפני חיוב המלקות, משום שבחיוב המזונות כבר נתחייב מעת שמשכה מבעליה, וחיוב מלקות חל רק כשדש [או עבד בה] בחסימה.

אם האכילה קש ולא האכילה מאותו המין שעובדת בו נראה שאינו משלם אף שעשה איסור (וצ"ע לגבי תשלום ההפרש שבין אכילת תבואה לבין אכילת קש).

2. התשלום: משלם דמי ד' קבין לפרה וג' קבין לחמור, וזה כשדש בה כל היום והדישה היתה מרובה כדי לדוש בה כל היום, ואם דש פחות, הכל לפי חשבון, ושמין לפי אותו יחס של זמן.

איסור הלנת שכר

פרק ז'

מצוות פריעת שכר פעולה ושאר שכירות בזמנו, ואיסור בל תלין

א; המצוות

1. מצוות עשה: מצווה לפרוע שכר שכיר באותו יום [גדר החיוב ביומו יתבאר לקמן] שנאמר (דברים כ"ד, ט"ו) "ביומו תתן שכרו". ויש אומרים שהמצווה נוהגת גם אם לא תבעו שיפרע את שכרו (א).

2. איסור לא תעשה: להמנע מלא לפרוע שכר שכיר באותו יום, שנאמר (ויקרא י"ט, כ"ג). "לא תלין פעולת שכיר

(א) בספר "שער המשפט" כתב, שאף שאיסור "בל תלין" אין עוברים אלא רק אחר שהשכיר תבע את בעל-הבית לשלם לו, מכל מקום, מצוות "ביומו תתן שכרו" נוהגת גם אם לא תבעו, אך אם הפועל רוצה שהכסף ישאר ביד בעל-הבית בינתיים, לכאורה אין בזה מצווה, אולם בוזהר הק' מבואר, שאף אם הפועל רוצה שהכסף ישאר ביד בעל-הבית כפקדון, יש ליתנו תחילה לפועל ולאחר מכן להפקידו שוב ביד המעביד.

אתך עד בקר". ואיסור אחר נאמר בשכיר לילה (ב) שלא פרעו שנאמר (דברים כ"ד, י"ט): "ולא תבוא עליו השמש". איסורי ה'לא תעשה' אמורים רק אם תבעו הפועל שישלם לו.

3. **איסור מדברי קבלה** (דברי נביאים) לעכב את השכר כשיש לו כסף, גם כשאין בזה משום איסור 'בל תלין' שנאמר (משלי ג' כ"ח): "אל תאמר לרעך לך ושוב ויש אתך".

4. **החיזור אחר קיום מצוות פריעת שכר**: אף שדיני מצוות פריעת חוב דמי השכירות ואיסור הלנת השכר, הם מצוות הבאות רק אם נוצרו התנאים המחייבים לפרוע, דהיינו במקרה ושכר פועל, אבל אין חיוב לשכור פועל בכדי לקיים מצוות תשלום שכר שכיר, מכל מקום כתבו המקובלים (ראה ספר "מדבר קדמות") שראוי לאדם להשתדל לשכור פועל ולשלם שכרו, ובמיוחד בערב שבת, ועל ידי זה יזכה לתוספת הארה בנשמה היתירה.

5. **עונש העובר**: בזהר הק' נתבאר שעונש מלין שכר פועל חמור הוא מאד, ועלול להענש על זה בנפשות, ולמות בטרם עת (ראה "ילקוט מעם לועז" ויקרא דף ר"א).

ב; כללי איסור "בל תלין"

1. **מצוות עשה לפרוע בזמנו את שכר הפעולה** (ג) או את

(ב) יש אומרים שחלוק דין שכיר לילה מדין שכיר יום ששכיר יום שעבר הזמן ולא שילם שוב אינו עובר, אבל שכיר לילה אף שעבר הזמן עובר בכל רגע שנמנע מלשלם לפועל.

(ג) וצ"ע אם תשלומים המתלוים לזכויות הפועל אם גם הם בכלל

הדבר שקבעו עבור שכרו, ואם לא שילם עובר, ואפילו אם שילם את כל השכר בזמנו ונשאר חייב רק פרוטה אחת עובר, ויש מי שסובר שאף אם נשאר חייב פחות משווה פרוטה עובר, [ואחרים סוברים שאינו עובר אלא באיסור של חצי שיעור. ("כסף הקדשים", על שו"ע חו"מ סי' של"ט)], (ולכן המבטיח לקטן איזו תמורה עבור פעולה שיעשה, יש להזהר מאיסור 'בל תלין' אם לא יתן לו בזמנו ("אהבת חסד")). ויש להזהר מאד שלא לעכב גם חלק מהשכירות במטרה ללחוץ על הפועל שיבוא לעבוד בפעם הבאה, כגון עיכוב בשכר עוזרת הבית על מנת לאלצה לבוא פעם נוספת.

2. חיובי המצוות לפרוע בזמן הם רק לפועל עצמו, אך אם הפועל מת, האיסורים בעיכוב התשלום אינם אמורים לגבי יורשיו (ד), ואם הפועל הקנה את חובו לאחרים [במעמד שלושתן] מסתבר שגם לגבי הלוקח אין נוהגים אותם האיסורים וצ"ע (ה).

שכירות לענין איסור "בל תלין", כמו דמי הבראה, פיצויים וכדומה, שמחד גיסא הרי זה כחלק מהמשכורת, ומאידך גיסא, אי אפשר לומר עליו את דברי הכתוב "כי אליו הוא נושא את נפשו" כיון שאלו הן הטבות צדדיות למשכורת, וגם תנאי התשלומים של הטבות אלו נקבעים בדרך כלל בצורה אחרת מתנאי תשלום של המשכורת החדשית.

(ד) אולם אם יש לו כסף די צורכו מסתבר שבאופן זה שייך האיסור של דברי קבלה גם לגבי היורשים ואין חילוק ביניהם לגבי עיכוב הכסף.

(ה) כיון שאצל הקונה אינו שכר פעולה, ואף שכל מוכר מוכר לקונה את כל זכויותיו, אולם יתכן שזכות התשלום בזמן אינו ניתן למכירה,

3. האיסורים נוהגים רק אם הפועל תבע את בעל הבית, גדרי תביעה יתבארו לקמן (סע' ה').

4. הכנת דמי תשלום השכירות: השוכר פועל לעבודה מסויימת, יכין מראש את הכסף כדי לשלם לפועל, כיון שהפועל נשכר על דעת כן, ואם אין לו כסף, ראוי שיאמר זאת לפועל לפני שיתחיל בעבודה. עובר בעבודה קבועה, יודע שלא תמיד משלמים מיד בסוף החודש, ועל מנת כן נשכר, לכן אין הקפידא הנ"ל אמורה בו.

5. החיוב לשלם מיד עם גמר הפעולה, הוא אפילו אם היה דבר של עבירה, ואינו יכול לפטור עצמו מתשלום בטענת שהדבר היה מעשה עבירה, ("דיני ממונות" ח"ג), ואפילו אם כל הפעולה היתה רק דיבור, חייב לשלם בגמר הדיבור (שם).

ג; באיזו שכירות נאמרו החיובים האמורים

1. סוג השכירות: א. בין אם שכר פועל לעבודה לפי זמן כגון פועל יומי או לשעות וכדומה, ובין אם שכרו לפי קבלנות, ואפילו אם הפועל מוסיף חומרים משלו, אין התשלום נחשב כדמי קניה, אלא כתשלום עבור הפעולה. [משום שאנו פוסקים לחומרא "שאין אומן קונה בשבת כלי" – היינו שהתוספת שהוסיף האומן בשווי הכלי, אינה נחשבת כשייכת לעושה הפעולה והוא כאילו מוכרה לבעל הכלי, אלא זה נחשב כדמי פעולה בלבד]. אולם אם אדם מזמין חפץ מחומר של הפועל,

שאינו אלא חיוב מצווה על המעביד, ולא זכות ממונית הניתנת להעברה.

כגון אדם שמזמין חליפה אצל חייט מבד של החייט, התשלום נחשב כתשלום עבור דמי החפץ ולא כתשלום עבור שכר הפעולה (מהר"א ששון) [ויש מי שחשש להחמיר גם בזה (ו)].

ב. הדברים שנכללו בחיוב התשלום בזמן: לא רק שכר פועל צריך לשלם בזמנו, אלא כל תשלום שכירות כלים או עבדים, ויש אומרים שגם שכר בתים [כיון שנחשבים כדבר המטלטל שחובר לקרקע] ולדעת הסמ"ג והיראים מהתנו"כ והגר"א גם שכר קרקעות נכלל במצווה, לפיכך כל תשלום שכירות צריך לשלמו מיד עם הגיע זמן הפרעון (ז). גם בתשלומי טלפון וכדומה, יש לחשוש בזה לאיסור "בל תלין" וכדין שכירות, וראה ביאורים ובירורים (ח).

(ו) בספר "דיני ממונות" (ח"ג עמ' כ"ו בהערה) כתב להחמיר, כיון "שאינן אומן קונה בשבח כלי", אולם אין זה נראה, כיון שהכלל האמור שייך רק כשעשה הפועל פעולה בחומר השייך לבעל הבית, אבל כשהחומר שייך לפועל נראה שאין זו שכר פעולה אלא שכר מכירה, אבל בדבר שאין האומן רשאי למכרו כגון המדפיס ספר על ניר שלו עבור מחבר הספר, יש לדון שאולי זה נחשב כמו אומן שעושה בשל בעל הבית.

(ז) היינו כשגומר את השימוש, אבל אם חוזה שכירות נמשך לזמן רב, צ"ע אם איחר את הפרעון החודשי אם עובר (וראה לקמן ענף ד' וביאורים ובירורים ס"ק י'), ואם קבעו את זמן התשלום של השכירות בתחילת החודש ואיחר זמן מה, נראה שאינו עובר, כיון שעדיין לא הגיע זמן התשלום העיקרי על השכירות שהיא משתלמת רק לבסוף רצ"ע.

(ח) התשלום עבור השיחות הוא תשלום עבור השימוש בטלפון, ויש לדון

ג. עבודה שמזמינים אצל חברה קבלנית אף היא בכלל שכירות שחייבים לשלמה בזמן (מגדולי ההוראה בירושלים) (ט).

ד. פועל העובד במקום קבוע שמקבל את משכורתו בכל חודש או שבוע וכדומה, וכן שוכר דירה לזמן ממושך שמשלם בכל חודש, צריך בירור אם עוברים באיסור "בל תלין" כשמאחרים את שכרו, וראוי להזהר בזה (י).

לגבי מי שהשתמש בטלפון של חברו ומשלם עבור השיחה, אם זה נחשב כתשלום עבור שימוש או כקניית שיחה, ולכאורה נראה שיש מקום להחשיב זאת כשוכר ממנו את הטלפון. חשבונות של תשלומי מים וחשמל שמשלמים עבור הזרם או המים ונכלל בהם גם תשלום עבור שכר מונה לכאורה אם מאחר לשלם הרי הוא עובר ב"בל תלין" בגלל חלק התשלומים שהם עבור השימוש במכשירי החברה. אולם כשהחברות הם בבעלות ממשלתיות ואינן חברות פרטיות, לכאורה אין הם בכלל "רעך" ואינו עובר. חשבונות ה"ל שנכתב בהם זמן מירבי לתשלום, אסור לעכב את התשלום מעבר לזמן זה וכשם שצריך לשלם לפועל בזמן.

(ט) דבר זה צריך ביאור, מדוע אין הוא נחשב כתשלום עבור קנייה ולא כתשלום עבור שכירות פועלים, שהרי הפועלים מקבלים את שכרם מן החברה ולא ממנו, ומה שהאדם שוכר את החברה הרי זה כמו תשלום עבור עסק ולא כתשלום עבור שכר הפועל? וצריך לומר שהיות והדבר נעשה בדרך שכירות של פועלים גם דבר זה נחשב לשכירות.

(י) אף שעדיין לא נגמרה העבודה, מכל מקום, כיון שהגיע זמן פרעון השכירות נאמרו בו דיני תשלום שכירות, ואולם ידוע שאין רגילים כל כך לדקדק לשלם מיד בראש חודש, ואם כן יש לומר שאינו עובר

2. באיזה פועל נאמרו חיובי הפרעון בזמן: החיוב
נאמר בין לאיש ובין לאשה ואפילו לקטן [ולכן המבטיח לקטן
לתת לו איזה דבר עבור פעולה שיעשה, צריך לפרוע באותו
יום (יא)], וגם לגר תושב חייבים לפרוע בזמן, ולדעת ה"חינוך"
(מ' ר"ל) בשם הרמב"ם גם לנכרי [שאינו עובד עבודה זרה
(מנ"ח)] חייבים, [ובספרי הרמב"ם שבידינו לא נמצא הדברים
האלו (מנ"ח)].

ד; זמן הפרעון

1. שכיר יום: א. עבד ביום: שכיר שעובד כל היום (יב), זמן
התשלום הוא כל הלילה עד הבקר [עלות השחר].

ב. שכיר לילה: אם עבד כל הלילה עד הבקר, זמן הפרעון

אם איחר, וגם במקרה שאם כבר הגיע התאריך שמעבר ליום זה לא
רגילים לאחר, מכל מקום צ"ע אם עובר, כיון שעיקר זמן הפרעון הוא
בראש חודש, ויום זה כבר עבר, אולם היות ורגילים לאחר מעט, יש
לומר שזמן הפרעון הוא עד היום שמעבר לו כבר מגישים תביעות
לבית דין וכדומה, והדבר צריך עיון.

(יא) חיוב זה לכאורה נאמר גם כלפי ההורים, ואף בקטנה שמעשי ידיה
לאביה, מכיון שאביה הבטיח שיתן לה, הרי זה כאילו ויותר מראש
על זכותו במעשי ידיה.

(יב) פועל שעובד כל היום היינו שלא קצב שעה מסויימת אלא שנשכר
לעבוד בסתם עד סוף היום, אבל אם קצב לעבוד עד שעה מוגדרת
היות ויש ספק מתי הוא סוף היום [כי בין השמשות הוא ספק], אם כן
צריך לשלם מיד, כדי שלא יעבור ב"בל תלין" כשיגיע הלילה, וכן
הדין לגבי שכיר לילה כיון שנחלקו הדעות מתי הוא עלות השחר.

הוא כל היום עד שקיעת החמה [שאו הוא בין השמשות ומספק צריך לשלם לפני זמן זה], גמר לפני הלילה או לפני הבוקר, הרי הוא כשכיר שעות שנתבאר לקמן (ס"ק 2). הסיבה שניתנה שהות האמורה לתשלום, לדעת רש"י כדי שיוכל לחזור אחר מעות, ולדעת בעל ספר החינוך, משום שאדם מסוגל לרעוב יום אחד.

2. אם נשכר למספר שעות בלבד וכן אם נשכר ליום או ללילה אבל זמן גמר העבודה הוא לפני סיום היום או הלילה, הרי הוא כשכיר שעות, ולכן אם גמר באמצע היום – זמן פרעון השכירות הוא עד שקיעת החמה בלבד, ואם גמר לפני סוף הלילה – זמן פרעונו עד הבוקר בלבד. [ואם המשיך לעבוד מעצמו שלא מחמת חיובו עד גמר היום או הלילה, דינו כשכיר יום שנתבאר לעיל ס"ק 1 ("אהבת חסד").]

3. שכיר שנה, שבוע, חודש וכו': יצא בגמר היום – זמן פרעונו כל הלילה, יצא בגמר הלילה – יש לו זמן כל היום וכדין שכיר יום או לילה, יצא באמצע היום או הלילה – דינו כשכיר שעות שצריך לשלם לו עד הלילה אם יצא באמצע היום, או עד הבוקר אם יצא באמצע הלילה.

4. שכיר יום בערב שבת: מי שנשכר לעבוד כל יום הששי שדינו שהוא מפסיק לעבוד לפני כניסת השבת כשיעור שיכול להכין את צרכי שבת המינימליים, כמו שנתבאר לעיל (פרק ג), לדעת בעל ספר החינוך זמן התשלום הוא בשבת, וכיון שאין משלמים בשבת לכן גם אם איחר ולא שילם בליל יום ראשון לא עבר אלא באיסור מדברי קבלה של "אל תאמר לרעך לך ושוב". ולדעת ה'אור שמח', צריך לשלם לפועל זה עוד לפני השבת.

5. עבר הזמן ולא שילם: מכאן ואילך אינו עובר מדין תורה ועובר רק באיסור מדברי קבלה (כנ"ל סע' א' ס"ק 3). [ויש סוברים שבשכיר לילה עוברים גם אם עבר זמן הפרעון כל זמן שיש לו]. אבל אם במקום יום גמר העבודה קצב יום אחר לתשלום ועבר אותו היום שקצב לשלם בו ולא שילם עבר בלאו (שד"ח מכנה"ג בשם תשב"ץ).

6. זמן התשלום לאדם שעובד בקבלנות: חיוב התשלום הוא בגמר העבודה ולאחר שבעל הבית נטל מהאומן את מה שעשה עבורו, ודין זמן התשלום מבואר בס"ק 2-1, ואם לא נטל אפילו אם ביקשו האומן ליטול ולשלם — אינו עובר כל שלא נטל. ואם עושה עבורו כמה דברים כמו חייט התופר כמה חליפות, יש אומרים שבגמר כל בגד כבר נתחייב בתשלום ועובר אם לא יפרע בזמנו, ואף שעדיין יש בידו עבודה אחרת של מזמין העבודה (יג). פועל שעשה עבודה בבית בעל הבית, מיד בגמר העבודה נחשב כאילו נטל בעל הבית את החפץ.

7. זמן החיוב כשפועל עזב בתוך הזמן שקצבו עמו: פועל רשאי לחזור בו גם באמצע הזמן שקצב לעבוד וצריך לשלם לו (ראה לקמן פרק ט'), ויש להסתפק אם האיסורים

(יג) ראה ספר דיני ממונות (ח"ג עמ' כ"ו) ומסתבר שהיינו דווקא כשכל דבר הוא עניין בפני עצמו, אולם אם שכרו לעשיית כך וכך יחידות, כל שלא גמר את כולם אף אם בעל הבית כבר נטל חלק ממה שעשה לביתו, עדיין לא הגיע זמן הפרעון, כיון שלא גמר את המלאכה.

האמורים שייכים בזמן זה כיון שהפועל התפטר תוך כדי העבודה, ויש להחמיר בזה (יד).

8. מידת החיוב של המעביד לשלם לפני הגעת הזמן כשלא יוכל לשלם בהגיע הזמן: אף שהחיוב לשלם מתחיל רק בגמר העבודה או בגמר היום וכנ"ל, מכל מקום, מי שהוצרך לעזוב את מקומו באמצע הזמן, עליו לשלם לפועל בתוך הזמן, או להפקיד את הכסף אצל שליח ויודיע לפועל היכן הכסף מופקד, אבל בלא הודעה לפועל, אין לסמוך על השליח שישלם בזמן, כיון שבדיני תורה אין סומכים על "חזקה שליח עושה שליחותו" (ראה עירובין ל"ד).

9. בעל הבית שרגיל לשלם בימים מיוחדים: אם בעל הבית אין רגיל להיות כסף אצלו בכל יום ולכן הוא רגיל לשלם בתאריך מסויים וידעו הפועלים מכך הרי זה כאילו התנה מראש שזמן הפרעון יהיה בזמן ההוא.

ה; התנאים שבהם עובר מי שלא פרע את מעות השכירות בזמן

1. שכירות ישירה: אין בעל הבית עובר באיסורים הנ"ל, אלא אם כן שכר את הפועל בעצמו, אבל אם שכר את הפועל על ידי שליח אינו עובר, והיינו כשהשליח אינו אחראי לשלם

(יד) צדדי הספק הם כיון שהשוכר הפועל אמנם יודע שעל מנת השכר הוא נשכר, אולם כאן התנאי היה לשלם בגמר העבודה ואם כן לא נשכר על מנת לשלם בתוך הזמן, ולעומת זאת כיון שרשאי הפועל להפסיק מתי שירצה אולי יש לומר שנחשב כאילו נשכר עד לזמן שירצה להפסיק, ומשום כך נראה שראוי להחמיר.

את שכרן אלא בעל הבית [לפיכך, שכיר שעובד עבור מוסד ציבורי, אם ההנהלה אחראית באופן אישי עבור שכרו – המנהל ששכר את הפועל עובר, אך אם הוא רק שליח המוסד ואחריות התשלום היא על המוסד אינו עובר (טו)]. וכיון שהשוכר על ידי שליח אינו עובר, לכן נהגו גדולי החכמים, לשכור פועלים דווקא על ידי שליח כדי שלא יכשל ח"ו באיסור אם יעבור הזמן ולא יפרעו. [שכר על ידי שליח ופרע בזמנו, צ"ע אם בכל זאת קיים מצוות "ביומו תתן שכרו"].

אשה ששכרה פועלים בשביל מלאכת בעלה (טז), כיון שאשתו כגופו, יתכן שאין זו שכירות על ידי שליח, אלא הרי זה כאילו שכר בעצמו ("אהבת חסד"). אבל אם בני ביתו האחרים שכרו אף במקרה שהם כאפטורפסים על רכוש הבית, מכל מקום נראה שבעל הבית אינו עובר.

2. כאשר הגיע זמן הפרעון: זמן זה נתבאר לעיל בסע' ד'.

(טו) גבאי מוסד ציבורי שהם האחראים לחיובי המוסד, אינם מתחייבים כאדם פרטי, ולכאורה אינם אלא כשליחי המוסד. יתר על כן כל גוף ציבורי הוא אינו אדם פרטי החייב במצוות, כיון שמבחינה משפטית המוסדות נחשבים כגוף בפני עצמו, לפיכך נראה שלגבי העובד אצל ממשלה, עיריה, וכדומה לכאורה לא שייכים דיני הלנת שכר שכיר, מלבד במקרה שהאחראים התחייבו באופן פרטי לתשלום המשכורת, ולהלכה צ"ע.

(טז) כשאשה שכרה פועל בשביל מלאכת עצמה, אף שהבעל חייב בפרנסתה ובמוזונותיה ואשתו כגופו, מכל מקום נראה שהוא אינו עובר על מה שהיא שכרה.

3. לאחר תביעת הפועל: אין בעל הבית עובר ב"בל תלין" אלא לאחר שהפועל תבעו [והמצווה לפרוע ביומו מקיים גם אם לא תבעו, אבל צ"ע אם בעל הבית עובר ב"עשה" בלא תביעה (ועיין "שער המשפט סי' של"ט ס"ק ב') (יז)]. ואם גמר את עבודתו ולא תבעו ביומו ולאחר זמן תבעו, נראה שאינו עובר וצ"ע], ויש אומרים שגם בלא תביעה עובר בבל תלין ולכן טוב להזהר לפרוע בזמנו גם אם לא תבע, (וראה שער המשפט).

שכיר קטן שתבע את שכרו, גם תביעת קטן היא תביעה המחייבת.

תבע על ידי שליח בהגהת "כסף קדשים" (על שו"ע חו"מ סי' של"ט) דן בזה וחילק בין אם השליח נעשה בעדים שהדין הוא שבעל הבית השולח בידו פטור מאונסים, שאז תביעתו תביעה ולכן בעל הבית עובר, לבין סתם שליח, כיון שאם יאבד את הכסף עדיין בעל הבית לא נפטר מחיובו במה שנתן לו, לכן אין תביעת שליח זה נחשבת לתביעה ואינו עובר.

4. וויתור על תשלום בזמן: בעל הבית יכול להתנות עם הפועל, שבשכירות זו לא יהיה עליו חיוב לשלם בזמן, כיון שזה תנאי שבממון, וכן ראוי לכל אחד לנהוג כשיש חשש שלא יוכל לשלם בזמן (ספ"ח). לפיכך כל פועל שיודע שבעל

(יז) לכאורה נראה שדיני ה"עשה" דומים לדיני ה"לא תעשה", אולם יש מקום לומר שבכל זאת אם שילם בזמן קיים מצווה, כיון שקיים בזה את חיוב התורה לשלם בזמן, ובספר שער המשפט דייק את לשון הגמרא "אינו עובר" משמע שרק לא עובר אבל איסור יש ואולי האיסור הוא משום העשה וצ"ע.

הבית משלם רק ביום השוק או לאחר עשיית החשבון, נחשב הדבר כאילו התנה עמו שהתשלום יהיה רק בזמן ההוא, כמו כן אם כבר נתחייב לשלם בזמן והפועל מוחל לו על התשלום בזמן, מועילה המחילה, אבל עדיף לשלם לו ולחזור וללוות ממנו את הכסף.

5. באלו אופנים חייב בעל הבית לבוא אל הפועל כדי לשלם לו בזמנו: א. תבע הפועל את השכר מבעל הבית ולא היה לבעל הבית כסף ולאחר מכן בא לידו כסף, צריך בעל הבית להודיע זאת לפועל.

ב. אם הבעל הבית מצוי במקום שהפועל אינו יודע היכן הוא, חייב הוא ללכת אל הפועל, אולם אם הפועל יודע כי בשעות מסויימות בעל הבית נמצא בביתו, אינו צריך ללכת אל הפועל אלא הפועל יבוא לביתו, ואם יודע שלפועל לא נוח לבוא אליו, צ"ע אם יש חיוב או לפחות משום מידת חסידות להמציא את הכסף לפועל.

ג. שכר כלי לפעולה מסויימת ונגמרה הפעולה, צריך להודיע לבעל הכלי שיבוא לקבל את שכרו ("אהבת חסד").

ד. בעל בית שרגיל לשלוח את דמי השכירות על ידי שליח [ומשום כך הפועלים לא תובעים את בעל הבית], במקרה שהשליח לא יביא את השכירות, צריך בעל הבית ללכת אל הפועלים כדי לתת להם את שכרם.

ו; על מידת חיוב התשלום

1. החיוב לשלם את הכסף: א. צריך לשלם לפועל בזמן את כל שכרו, ואם לא היה לו כדי לשלם את כל השכר אלא רק

חלק ממנו, צריך לתת לו את כל מה שבידו [ואפילו אם יקשה לו להשאר בלא כסף מזומן בידו (יז,1)]. היו לו כספים בבנק, צריך להוציאם כדי לפרוע לפועל, כשם שצריך בעל הבית לגבות את חובותיו או לבקש את פקדונותיו שהיו מופקדים אצל אחרים כדי לשלם לפועל.

ב. היו לו דברים העומדים למכירה, צריך למוכרם כדי לשלם את שכר הפועל [ואם הפועל רוצה בסחורה לתשלום החוב, נראה שצריך לתת לו את הסחורה, ודווקא כשהפועל מסכים לקבלו במחיר שיכול בעל הבית לקבל מאחרים], ויש סוברים שאין חיוב (ראה מנ"ח מצווה ר"ל) (יח), ואם קצץ לפועל לתת חפץ בשכרו והחפץ מצוי בידו, צריך ליתנו לו בזמנו, או שיתן לו מעות במקום החפץ [וכמבואר לעיל שיש דעת הסוברים שיש בזה משום "מי שפרע"].

ג. שבירת תוכנית חסכון בבנק כדי לשלם את שכירות הפועל, נראה שהדבר תלוי באם יהיה לו משום כך הפסד מרובה או הפסד קטן (יט) ולמעשה צריך עיון.

(יז,1) אמנם יכול ללוות את המעות מהפועל, היינו, שיפרע תחילה את השכר ולאחר מכן יחזור וילווה מהמעות.

(יח) שרצה להוכיח מהגמרא (שבת קכ"ז) שהשכיר גמר מלאכתו ולא היה לבעל הבית כסף ואז ביקש הפועל מבעל הבית חפצים, משמע שאלמלא זה לא חייב לתת לו, ולכאורה יש לדחות את הראיה, שיתכן והפועל סבר שבעל הבית לא חושב לתת לו חפצים כיון שהפועל אינו מעוניין בהם.

(יט) בחינוך (מצווה תקס"ח) כתב שאינו צריך להפסיד הפסד גדול עבור

2. כששוכר פועל צריך להכין כסף לשלם את השכירות. ומכל שכן שלא יוציא את מעותיו אם לא יהיו לו מעות אחרים לפרוע, ואם יכול להשיג הלואה, צריך ללוות משום מידת חסידות, כדי לקיים את המצווה ("אהבת חסד").

3. תשלום שכר לפועל קודם לנתינת צדקה לעני, ואף אם היה באופן שלא יעבור ב"כל תלין" ("אהבת חסד").

4. השוכר כמה פועלים ואין לו די כסף לשלם לכולם:
א. כשהתנאים של הפועלים שווים והיו שני פועלים, נותן לכל אחד מחצה (כ), ואפילו אם רק בא האחד לתבוע את שכרו והשני עדיין לא תבעו לא יתן לו, כיון שיש פועל נוסף שעשוי לבוא ולתבוע את שכרו ולא יהיה לו במה לפרוע, אלא אם כן יודע בעל הבית, שהפועל השני לא יקפיד במה שכבר נתן את הכל לראשון ("אהבת חסד").

ב. היה פועל אחד עשיר והשני עני, נותן לעני, ואפילו אם בא העשיר ותבע שכרו תחילה. אביון (היינו מי שרגיל בעניות ובבזיון) ועני — העני קודם. היה אחד שכיר של היום ואחד שכיר של אתמול של היום קודם [ואף אם של אתמול היה עני ושל היום עשיר], כיון שאם לא יפרע את של היום יעבור באיסור "כל תלין".

התשלום בזמן, משמע שהפסד קטן כן צריך להפסיד, ונראה שכל מה שנהגו להפסיד בשביל צורך דבר חשוב, צריך לעשות גם לצורך פרעון החוב לפועל.

(כ) אם לאחד חייב סכום גדול יותר ולשני סכום קטן יותר, נראה שנותן לכל אחד לפי יחס חיוב המעות וצ"ע.

5. תשלום בש"ק: בימינו שנוהגים לשלם בש"ק, הרי זה כאילו התנה עם הפועל שיתן לו ש"ק [ואם כן אפילו נתן לו את הש"ק בשעה שהבנק כבר סגור נחשב כתשלום בכסף, ויש חוששים שאין פרעון בש"ק נחשב כתשלום, כיון שיתכן שמתבייש למחות בבעל הבית שיתן לו מזומנים בדווקא, ומכל שכן כשנתן לו ש"ק מאוחר, אלא אם כן נוהגים לאחר קצת בתשלום המשכורת (ראה בספר "מצוות היום" להגר"מ שטרנבורך).

6. באלו אופנים בעל הבית אינו עובר: א. נתינת משכון: אם בעל הבית נתן לפועל משכון על שכרו אינו עובר, ואפילו אם הפועל החזיר את המשכון לבעל הבית הרי זה כאילו מכר בחזרה לבעל הבית ואינו עובר (קצוה"ח).

ב. המחזה את הפועל אצל חנוני: היינו שסיכם עם הפועל שיקנה אצל החנוני על חשבון המעביד, ויש מי שסובר שאף כשהמחזהו בעל כרחו אינו עובר (ראה ב"י ו"שער המשפט"), ואף שהפועל יכול לחזור בו ולתבוע את מעותיו מבעל הבית. הנותן ש"ק לפועל בשעה שהבנק פתוח, הרי זה כהמחזהו אצל חנוני, אך אם הבנק בעיר אחרת או במקום רחוק, לכאורה אין זה כהמחזהו, [וראה לעיל ס"ק 5, לענין תשלום בש"ק, שאם נטלו מרצונו מחל על התשלום במזומן, אולם כשיש חשש שמא הסכים בעל כורחו מפני הבושה, והבנק סגור או שהוא במקום רחוק, אין זה מועיל אלא במקום שרגילים לפרוע בש"קים וכדלעיל ס"ק 5].

7. "בל תלין" כשהקציצה לאחר עשיית המלאכה: [כבר כתבנו לעיל (פרק ב' סע' ג') את דברי ה"אהבת חסד", שיש לקצוץ לפני העבודה את מחיר העבודה, אולם אם לא היה

איסור הלנת שכר

שייך לקצוץ תחילה את המחיר, משום שלא היה יודע כמה זמן תארך או כמה תקשה העבודה והרי זה כאילו קיבל על עצמו שהתשלום יהיה כפי מה שיתפשרו לאחר מכן] – ברגע שהתפשרו על המחיר, כבר נגמר החיוב ועובר בבל תלין אם יאחר את התשלום (וראה בספר "שמע אברהם").

פרק ח'

אלו דברים הקובעים את זכויות וחובות הפועל והמעביד

א; הדברים הקובעים את החובות / הזכויות

הדברים הקובעים את זכויות / חובות המעביד והפועל הם ארבעה: א. דינים המפורשים בתורה. ב. הסכם עבודה שנערך בין העובד והמעביד, בין שההסכם נעשה בעל פה ובין שנעשה בחוזה כתוב. ג. דינא דמלכותא, שהם חוקי השלטון של אותה מדינה. ד. מנהג המדינה, והוא מנהג שנהגו בו אנשי אותו מקום, כיון שכל עובד ומעביד דעתם להתחייב כפי המנהג הנהוג במקום.

ואף במקום שיש מנהג קבוע, מן הראוי לעשות חוזה מפורש ומפורט, כדי למנוע טענות ומענות וחששות גזל.

ב; כללי דינא דמלכותא

אם השלטונות החוקיים של המקום, קבעו זכויות או חובות בענין עבודה, יש לדון אם יש לזה תוקף הלכתי מכמה סיבות: א. איזה שלטון מחייב את האזרחים. ב. אם יש תוקף הלכתי לחוקי מלכות המסדרים הסדרי עבודה בין עובד למעביד כשהוא דבר שאינו שייך לעניני המלכות. לפיכך, בכל

שאלה הלכתית הנובעת עקב חוקי השלטון, יש לשאול לחכם (א). אולם כל השאלות האמורות שייכות רק לגבי חוק המחייב למפרע, אבל חוק שלטון המחייב מכאן ולהבא, מסתבר שהוא נחשב כמנהג המדינה, שכל ההתחייבות היא על פיו, היות וכל בני המדינה חייבים לנהוג על פיו מפני אימת השלטונות.

ג; כללי מנהג מדינה

1. כל מעביד ועובד דעתם להתחייב כפי מנהג המדינה [ראה שו"ת מהרי"ק (שורש א' ענף א')], ואין אדם יכול לפטור עצמו בטענה שלא ידע מהו מנהג המדינה, ומשום כך לא נתכוין להתחייב כמנהג המדינה, כיון שהיה מוטל עליו לברר תחילה את המנהג, וכיון שלא עשה כן בודאי שעל דעת המנהג נתכוין.

2. מה הוא מנהג המדינה: כל מנהג שהוא נפוץ בציבור ולא שנהגו בו רק פעם או פעמיים (שו"ע חו"מ של"א א'). ואם יש במנהג חיובי קנסות והתחייבויות כאלו שאף אם היו עושים עליה קנין, הקנין לא היה מועיל, צריך שהמנהג יקבע

(א) כל חוק ממשלתי שאינו מחייב מדין תורה, נראה שאין להחשיבו למנהג המדינה – היינו שאין לומר שכל אחד מתחייב בכל התקשרויותיו כפי מה שהשלטונות יקבעו, גם כשהחוק יחוקק רק לאחר מכן ללא ידיעה קודמת, כיון שההתחייבות לא היתה ידועה, וכל ההתחייבות שאינה מסויימת אינה מחייבת, כיון שחסר בזה גמירות הדעת (ראה טור חו"מ סי' ס' ורמב"ם מכירה פ"א).

על פי חכמי המקום ("אגרות משה" חו"מ סי' נ"ח). [וראה ערוה"ש (של"א) שביאר, שמנהג המקום נקבע או על פי הסכמת אנשי העיר או על פי חכמי המקום].

ונראה שאף אם אנשי העיר הם נכרים, מכל מקום מנהגם מחייב גם את אנשי המקום מבני ישראל וכן נראה מדברי "אגרות משה" (חו"מ עמ' קל"ג) לענין פיטורין, שכתב שאף שמנהג מוסדות הלימודים בארצות הברית הוא שאפשר לפטר אחר גמר תקופה הכתובה בחוזה העבודה, מכל מקום בישיבה אי אפשר לפטר, כיון שמוסד תורני אין לו לנהוג כמנהג המדינה אלא כמנהג אותו מקום, ומשמע שלולי זה מנהג הנכרים מחייב את היהודים.

מנהג מקום פרטי: מנהג של מוסד, בית חרושת, או אף מנהג בעל הבית, כל שידוע שכך מנהגו, הרי זה מחייב כאילו התנו, כיון שידוע שכך המנהג שם, ואין צורך שייקבע על פי חכם ("אגרות משה" חו"מ עמ' קל"ב), וכל זה כשידוע היה המנהג, אך כשאין ידוע המנהג של המוסד, הוא אינו מחייב ואינו כמנהג המדינה שמחייב גם כשלא ידע בו.

3. עיר חדשה שעדיין לא נקבע בה מנהג: אם רוב תושבי העיר באו ממקום מסויים, נקבע מנהג המקום החדש על פי מקום מוצא הרוב (שו"ע של"א) ואם התושבים באו ממקומות שונים ואין רוב תושבים ממקום אחד, אין למקום מנהג קבוע עד אשר יקבע מנהג מסויים כמה פעמים וכו"ל.

4. פועל ממקום אחד ומעביר ממקום אחר, מנהגו של איזה מקום הוא המחייב: במקרה כזה תלוי הדבר במי שבא

למקומו של השני. דהיינו, אם בעל הבית בא למקום הפועל לשכור שם פועלים, הרי על דעת מנהג מקום הפועל שכרו, ואם הפועל בא אל מקום בעל הבית ושם נשכר, הרי לדעת מנהג מקומו של בעל הבית נשכר (שו"ע ערו"ש של"א ה').

5. שינוי ממנהג המדינה: אף שיש מנהג קבוע במקום, מכל מקום אם התנו במפורש אחרת מהמנהג – התנאי מחייב. אם אחד הצדדים טוען ששינוי ממנהג המקום, עליו להוכיח זאת על ידי עדים או חוזה העבודה, ואין הטוען ששינוי מהמנהג נאמן במיגו, ואפילו במקרה שתפס חפץ של השני מוציאים אותו ממנו. כמו כן אין תוספת דמים או גרעון הדמים משמשים כראיה לשינוי מהמנהג (ב), ואין בעל הבית יכול לדרוש את יתרת המעות בחזרה בטענה שרק על מנת כן שילם יותר, כיון שהפועל יכול לטעון ששילם יותר כדי שישתדל לעשות מלאכה טובה יותר במסגרת העבודה הרגילה.

ב) במקרה שאחד הצדדים טוען שהיה שינוי ממנהג המדינה ומביא כהוכחה את השינוי במשכורת, יש אומרים שאם היתה הודאה כי אכן היה שינוי ממנהג המדינה, אז השינוי במשכורת יכולה להיות הוכחה. כגון, אם רגילים לשלם לשליח דמי טרחה והוצאותיו, ובמקרה שקיבל השליח שכר הרבה ובעל הבית טוען שריבוי המשכורת היה כדי לכלול בשכר גם את ההוצאות, נאמן בעל הבית ("תרומת הדשן", "נתיבות המשפט" סי' של"א, ודלא כהקצוה"ח שם), וראה בספר "זקן שמואל" (מובא בספר דיני ממונות ח"ג), שסובר, שטענה טובה נגד מנהג המדינה מתקבלת, וכן אם יש הפרש גדול בתשלום שהוא דבר המלמד על שינוי ממנהג המדינה.

6. הסכמים של איגודי פועלים: כל שבני העיר מאוגדים באגודות פועלים – דינם כמנהג בני העיר. שאר עניני חברי איגוד פועלים ראה פרק י'.

ד ; הסכמי עבודה

1. גדר הסכם: כל תנאי שהתנו ביניהם, בין שהיה בעל פה (ג) ובין שנכתב בחוזה, הוא מחייב ואפילו היה נגד מנהג המדינה, וכל שהתחיל בעבודה על סמך ההסכם, הרי זה מחייב כקניין.

2. חוזה שעבר זמנו: חוזה שפג תוקפו והמשיכו כבעבר מבלי לשנות את תנאיו, נחשב הדבר כאילו הסכימו להמשיך את חוזה העבודה הראשון ועל סמך זה מתחייבים שניהם. אולם אם כתבו חוזה חדש והושמטו ממנו מספר פרטים שהיו בחוזה הקודם, פירוש הדבר שתנאים אלו נתבטלו ואינם מחייבים בחוזה החדש כיון שהושמטו (ש"ך של"ג ס"ק מ"ב). אבל אם בחוזה החדש הוזכר רק גובה המשכורת והושמטו שאר הפרטים, יש מי שסובר שזה נחשב כחוזה חדש ואין שאר הפרטים של החוזה הישן מחייבים בזמן החדש, ויש מי שסובר שהחוזה איננו שונה ונשאר בתוקפו, כיון שהזכרת המשכורת לבדה בהשמטת שאר הדברים אינה מלמדת על חוזה, חדש

(ג) גם במקום שנהוג שכל חוזה נעשה על ידי כתיבה ולא בעל פה, מכל מקום כל שהתנו בצורה ברורה הרי הוא מחייב ואפילו אם החוק המקומי לא מתחשב בחוזה שבעל פה, כיון שעל דעת כן התחיל לעבוד בהסכמת שניהם.

משום שהמשכורת היא עיקר ולכן רק היא הוזכרה ובשאר הדברים סמכו על החוזה הישן (ראה ערוה"ש סי' של"ג סע' כ"ט) (ד).

3. **הסכם עבודה בין ישראל לנכרי:** כל הסכם מחייב, בין שנעשה בין ישראל לחבירו ובין שנעשה בין ישראל לנכרי, ואף שיש מקרים שמותר להפקיע הלוואה שחייבים לנכרי במקום שאין חילול ה', מכל מקום הפקעת חיוב שהוא עבור שכר פעולה חמור הוא יותר, ואסור אף להלין תשלום שכר הנכרי (לדעת הרמב"ם כמבואר לעיל פרק ז'), ומכל שכן שאין להפקיע את חיוב התשלום לו.

ה; קנין

מי שעשה קנין עם הפועל שיעבוד אצלו, נחלקו בזה הראשונים אם קנין כזה מחייב, ראה שו"ע חו"מ ומחנה אפרים (הלכות שכירות פועלים סי' א"ב').

(ד) שם מדובר בהסכם שנעשה עם רב למשך זמן של פחות משלוש שנים — בגלל האיסור להשכיר עצמו לזמן ממושך כמבואר לעיל (פרק ב' סע' ב'), בכל זאת נראה שאין חילוק בדבר.

פרק ט'

ביטול או שינוי הסכמי עבודה

א; ביטול חוזה עבודה

1. בעל הבית שהזמין פועל לעבודה וסיכם עמו שיעבוד אצלו, שניהם יכולים לחזור כל זמן שהפועל עדיין לא התחיל בעבודה. הפועל רשאי לחזור אפילו בדבר האבד אם בעל הבית ימצא פועל אחר, ובדבר שאינו אבד אפילו לא מצא פועל אחר, וכן בעל הבית יכול לחזור אם הפועל יכול למצוא מקום עבודה אחר, [או כשאף אם לא שכרו לא היה לפועל מקום עבודה אחר], אבל כל אחד רשאי שיהיה לו תרעומת על מי שחזר, כיון שזה מטריחו לחפש מקום עבודה, וזה מטריחו לחפש פועלים. ואם עשו קנין כגון אם נתן כסף מראש, יש אומרים שאין יכולים לחזור כיון שזה נחשב כקנין בגופו של עבד ולכן גם קונה בגוף הפועל (ריטב"א ע"ז). כמו כן יש אומרים שמשיכת כלי המלאכה של הפועל על ידי בעל הבית נחשבת כקניין ואין הפועל יכול לחזור בו, וכן אם אומן משך את החפץ שצריך לתקנו, אין בעל הבית יכול לחזור בו (ראה מחנה אפרים שכירות פועלים סי' ג'), ולכן מי שרוצה שהפועל לא יחזור יעשה קנין עם הפועל ויתנה שיקבל עליו את סברת הריטב"א הנ"ל ואז אינו יכול לחזור בו (דיני ממונות ח"ג עמ' ח').

ציבור ששכר פועל לעבודה באמירה, הדיבור בציבור
נחשב אף הוא כקניין לגבי דיני חזרה.

חתימת חוזה: נראה שזה נחשב כקנין מדין סיטומתא (א),
ואם עשה קנין גמור באופן המועיל [שלא יחשב כאסמכתא]
חייב בפיצויים בגין הפרת חוזה.

ואף שאפשר לחזור כל זמן שלא התחיל בעבודה [ולא
עשה קנין לשיטות שקנין מועיל], מכל מקום יש אוסרים
לחזור, משום שהוא מחוסר אמנה במה שמבטל את מה
שהבטיח.

2. בעל הבית ששכר פועל וחזר בו, ואין הפועל מוצא
מקום עבודה אחר (ב), ואלמלא שכרו היה יכול למצוא מקום
עבודה אחר, בעל הבית חייב לשלם לו את שכרו כפועל בטל.

3. חזרה אחר תחילת העבודה או אחר קנין: מי שחזר בו

(א) משום שדבר זה נחשב כקנין שהרי כך נהגו להתחייב, ולכן לדעת
הפוסקים שאם עשה קנין אינו יכול לחזור, כל שחתם חוזה אסור
לחזור, וגם לדעה שפועל יכול לחזור גם אם עשה קנין, נראה שאם
חתם חוזה ונתחייב בתשלום קנס אינו נפטר מהקנס מכיון שחייב את
עצמו בחיוב מיוחד של קנס, כעין מה שהבאנו מספר דיני ממונות
שאם עשה קנין וקיבל על עצמו את סברת הריטב"א שמחייב את
הפועל.

(ב) ואם מוצא מקום עבודה אחר אלא שהעבודה בו קשה יותר, יוסיף
בשכר כפי שרגילים להוסיף בגלל הפרש כזה, ואם מצא מקום
שמשכר פחות ישלם את ההפרש.

במקום שאינו יכול לחזור בו, ידו על התחתונה. היינו, שאם בעל הבית חוזר, הוא משלם לפועל על מה שעשה כפי שהתנו, ואם הוזל מחיר העבודה, משלם לו את כל מה שקצב עבור העבודה, מלבד מה שיעלה לבעל הבית לשכור פועלים כדי להשלים את העבודה, [ואם הפועל לא ימצא מקום עבודה אחר, צריך לשלם לו כפועל בטל].

כל זה כששכרו לפעולה מסוימת, אך אם שכרו למשך זמן מסוים ובתוך הזמן חזר בו, או ששכרו בסתם שדינו כשכרו לעולם, משלם לו פיצויים כפי הנהוג או כפי שהתחייב, ואם כפי מנהג המדינה עדיין לא הגיע זמן תשלום פיצויים כיון שפצויים משלמים רק למי שעבד משך זמן מסוים, לכאורה צריך לשלם לו את ההפרש שבין המשכורת ששיג לבין מה שהתחייב, אם בגלל עבודתו במקום הקודם הפסיד מקום עבודה אחר הדומה לזה, ולמעשה צ"ע, שהרי על דעת מנהג המדינה קיבל את העבודה ולכן כל דבר יעשו על פי חכם.

4. פועל שחוזר בו: מה שנאמר לעיל שהחוזר בו ידו על התחתונה זהו כשבעל הבית חזר בו, אך פועל שהיה שכור לזמן רשאי לחזור אפילו בחצי היום, ומקבל שכר כפי הזמן שעשה [אם בעל הבית נהנה ממה שעשה]. כל זאת אם לא רוצה להמשיך לעבוד, אך אם מפסיק כדי לעבוד במקום אחר בשביל תשלום גבוה יותר אסור לו, אבל בסתם רשאי לחזור מעבודתו (ערוה"ש של"ג, י"ז)(ב, 1).

ב,1) היינו שרוצה לחזור בו, משום קושי הסתגלות (ערוה"ש שם) ויש

כשרשאי לחזור זה אפילו כשקיבל את כל שכרו מראש, ואפילו אם הוציא את המעות, ותהיה יתרת המעות חוב למעביד [ושלא כדעת הריטב"א לעיל ס"ק 1], כל זה כשאין רבים צריכים לעבודתו, אבל אם רבים צריכים לעבודתו אינו יכול לחזור בו. כמו כן אם המלאכה היתה דבר האבד (ג), אסור לו לחזור בו אם אין לו פועלים אחרים, ואם חזר בו, יכול בעל הבית לשכור פועל אחר, גם על חשבון מה שחייב כבר לפועל על מה שכבר עבד, או על חשבון כלי העבודה שהגיעו לידו (ד), ולדעת הר"י רשאי למסור גם רכוש אחר של הפועל המצוי בידו, או מטעה את הפועל ומבטיח לו שכר הרבה ואינו צריך לשלם לו. ואם נגרם הפסד לבעל הבית על ידי שהפועל חזר בו ובתחילה היה יכול לשכור פועלים אחרים, חייב הפועל לפצותו, וראוי שהכל יעשה על פי חכם הבקי בעניני שכירות פועלים.

פועלים שנשכרו לפעולה משותפת, אין פועל אחד יכול לחזור בו כשלא חזרו כולם והם אינם יכולים לעשות את

חולקים והולכים לפי המוחזק, ראה ספר דיני ממונות (ח"ג עמ' ב').

(ג) גדר דבר האבד היינו דבר שאינו סובל דחיה לזמן אחר ויש בזה שני ענינים: א. שאיבד רצונו שרצה שיתקיים, כגון אם שכר מנגנים לחתונה. ב. שאם לא יעשו את העבודה יהיה הפסד ממון, ויש הבדל בין הדברים — שבמקרה של הפסד ממון צריך הפועל לשלם את הנזק שנגרם על ידו.

(ד) כיון שנחלקו הפוסקים הולכים אחר המוחזק, ומכל מקום ירא שמים יחזיר להם גם את כלי עבודתו (ראה ערוה"ש סי' של"ג).

העבודה בלעדיו, כיון שהוא שותף שלהם ולכן אינו יכול לחזור בו (שער המשפט של"ג ג').

כמו כן, מי שלמד מקצוע אצל בעל הבית תמורת הסכם שיעבוד אצלו, אינו יכול לחזור בו בתוך הזמן שקבעו, כיון שהוא כשותף ולא כפועל (ספר דיני ממונות ח"ג עמ' י').

ויש אומרים שגם פועל קבלן [היינו שקיבל על עצמו לעשות מלאכה מסויימת והתשלום לפי המלאכה ולא לפי הזמן] רשאי לחזור, אלא שלגבי התשלום ידו על התחתונה.

ב; שינוי בתנאי העבודה

1. שכר פועל בסתם ולא קבע עמו איזה מלאכה יעשה: במקרה כזה רשאי לתת לו כל עבודה שהיא, ואפילו אם החל הפועל לעבוד עבודה מסויימת רשאי בעל הבית להחליף את עבודתו לעבודה אחרת אפילו קשה יותר (שו"ע של"א א'), [אולם אינו רשאי לשנות למלאכה שכזו, שאם שוכרים בשבילה רגילים להתנות על כך בפירוש, משום שהיא קשה במיוחד, או משום שהיא בזויה].

2. שכר פועל למלאכה מסויימת ורוצה בעל הבית לשנות את המלאכה: בעל הבית רשאי לשנות את מלאכת הפועל למלאכה שהיא כמותה, ומכל שכן לקלה יותר, אבל אינו יכול לתת לו מלאכה קשה יותר (ה) אף שנגמרה המלאכה

(ה) נראה שגם מלאכה בזויה יותר נכללת בגדר מלאכה קשה יותר,

הראשונה (ו), וכן אינו יכול להורידו משררתו (תפקיד בעל מעמד) (ז). ויש לעיין, האם הלכות אלו נאמרו רק בעבודה לזמן קצר, או גם בעבודה קבועה לזמן ממושך, שיתכן לומר שאינו רשאי, שהרי דבר ידוע הוא שאדם מבקש לעבוד בעבודה הקשורה ללבו וכל שינוי יכול להפריע לו (ח).

3. שכר פועל לעשות מלאכה ונגמרה המלאכה באמצע הזמן: כשנגמרה המלאכה בתוך הזמן, ואין לו מלאכה כמותה או קלה ממנה, ויש לו קשה ממנה (ט), ואין הפועל רוצה

[היינו שמקובל במקומם שמלאכה זו נחשבת כבזויה] וכשם שאינו יכול לחייבו לעבוד אצל אחרים כמבואר בס"ק 3.

(ו) אף שלשון השו"ע, "ונגמרה לו המלאכה" משמע שמבלי זה אין לשנות, נראה שלא דווקא ובכל סיבה שהיא רשאי לשנות למלאכה אחרת.

(ז) ראה שו"ת חתם סופר (חו"מ סי' כ"ב) ואגרות משה (חו"מ סי' מה) ואפילו אם רק מוסיפים עוד אדם לאותה משרה [כשאין הכרח בתוספת עובד], ועל ידי כן נגרם פירות במעמדו של בעל השרה נראה שאסור, ואפילו לפטר בעל שררה על ידי תשלום אסור, ורק כשישנה סיבה מוצדקת השוללת ממנו את הזכות להמשיך בעבודתו. לפיכך, כל פיטורי בעל שררה או הפחתה ממעמדו, לא יעשה אלא על פי חכם.

(ח) טבעו של אדם לחבב מקצוע מסוים, שמעניין אותו ומתאים לכישוריו ותכונותיו, לפיכך, הרבה בני אדם בוחרים מקצוע מסוים, ואם משנים להם את מקצועם בעל כורחם, הדבר מכביד עליהם מאד.

(ט) לדעת הסוברים שאם בעל הבית רוצה להוסיף תשלום עבור

לעסוק במלאכה הקשה אף על ידי תוספת שכר, יש אומרים שהפועל צריך לעבוד במלאכה הקשה ובעל הבית יוסיף לו, ויש אומרים שאינו חייב וצריך לתת לפועל את שכרו היינו כפועל בטל – ובית דין ישומו כמה אדם רוצה ליטול שכר פחות ולהבטל מהמלאכה, ואם היה פועל שהבטלה קשה עליו [כפי ראות עיני בית דין (ט, ו)] משלם לו כל שכרו.

אם היה לאחר מלאכה כמותה, אינו יכול לחייב את הפועל לעבוד אצל אחרים, אלא יביא את העבודה לביתו והפועל יעשנה אצלו (שו"ע).

4. פועל הרוצה להקל על עצמו ולעבוד במלאכה קלה

המלאכה הקשה כפי הנהוג שאז צריך הפועל לעבוד גם במלאכה הקשה יותר, מסתבר שגם לדעה זו, מלאכה שהיא קשה במיוחד שמשום כך נחשבת כסוג בפני עצמו אינו יכול לחייבו. [ויש לשאול לחכם הבקי בעניני עבודה להגדיר דבר זה]. דוגמה לדבר : בענין מלמדים נתבאר בפוסקים שיש כמה ענינים שאי אפשר לשנות נגד רצון המלמד, כגון אם התלמיד השני קשה יותר מהתלמיד הראשון שנשכר עבורו, אם משום שהוא קשה הבנה אף שהחומר שנתבע ללמדו הוא קל יותר [אבל נשכר לקבוצת תלמידים אינו יכול לטעון טענה כזו, כיון שההסכם לא היה לגבי תלמיד מוגדר], כמו כן אם העבודה האחרת כרוכה בנסיעה למקום מרוחק הרי זה כסוג קשה יותר.

(ט, ו) בכל מקצוע יש לו את הכללים שלו, ובמיוחד אצל מלמד, מקובל אצל הפוסקים שהוא מעדיף ללמד ולא להתבטל, אולם גם במקצוע זה יתכן ורוצה המלמד בחופשה, כדי ללמוד לעצמו וכדו', לפיכך בכל דבר יש להתייעץ עם בית דין.

יותר או אפילו כמותה: כיון שנשכר למלאכה מסויימת, אינו יכול לחייב את בעל הבית לשנות (י), ואם רוצה לשנות בגלל מחלה וכדומה ישאלו לחכם (יא).

ג; הסכמי שכר

1. האחראי לתשלום דמי הפעולה: א. השוכר פועל לעבודת חבירו מבלי להודיעו שזו העבודה אינה שלו: אחריות תשלום המשכורת מוטלת על השליח השוכר, והוא יחזור ויתבענו מבעל הבית, [ואפילו אם בעל הבית לא בקשו לשכור לו את הפועל, יכול לדרוש ממנו מה שההנהגה היינו המחיר הנמוך שבאותו מקום המשולם עבור מלאכה זו] אם היה צריך את המלאכה ואם לא היה צריך אינו משלם אלא כמה נוסף לו ריוח ברכוש], ואם שילם יותר ממה שהעבודה שווה יפסיד השליח מכיסו. ומאידך גיסא, אם העבודה שווה יותר ממה ששילם לפועל, לא יכול לבקש מבעל הבית יותר ממה ששילם לפועל].

ב. אם הפועל ידע שהעבודה היא בשביל אחר: הדבר תלוי, אם השוכר אמר לפועל "שכרך עלי", אז הוא האחראי לשלם מה שקצץ, ואם לא אמר — אינו אחראי לתשלום ולא

(י) ואף שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, כלל זה אמור רק כשמפסיק לעבוד לגמרי, אך לא לגבי שינוי תנאי עבודתו.

(יא) שהרי בעל הבית יכול לומר אינני רוצה בפועל זה אלא שיעשה עבודה זו שנשכר בשבילה, ומכל מקום, כשיש לבעל הבית מלאכה אחרת אלא שרצה לעשותה על ידי אחר, כיון שהפועל אנוס, יתכן שעליו לתת אותה לו כדי שלא יפסיד את שכרו ועל כן ישאל לחכם.

לגובה התשלום, ואם החומרים של הפועל יכול לומר לו טול את מה שעשית בשכרך. ואם עשה בשל בעל הבית, יטול מבעל הבית כפי מה שההנהו. כל זה שהשליח השוכר הוא אדם זר, אבל אחראים על מפעל, מעשיהם מחייבים את בעלי המפעל, כמו כן, שליח ששכר פועל בפני בעל הבית הרי זה כאילו בעל הבית בעצמו שכרו. אשה שהיא אפטרופסית בנכסי בעלה [וכן אם שכרה מלמד לבנם אפילו אינה אפטרופסית], מעשה השכירות שלה מחייב את בעלה.

ג. אמר לפועל שיעשה מלאכה בדבר הפקר וידע הפועל שזה של הפקר [ולא אמר לו "שכרך עלי"], יכול לומר לפועל טול בשכרך את מה שעשית, כיון שהשוכר את הפועל לא זכה בדבר ההפקר, ויש אומרים שכל זה אמור רק כשאין לבעל הבית מה לשלם, או שהדבר שעשה בו נמכר בקלות והוא נחשב ככסף.

2. שכר פועלים ולא הוצרך למלאכתו: כששכר פועלים למלאכה מסויימת ולא היה צורך במלאכה, אם משום שהדבר התבטל או שנעשה באופן אחר, הכלל הוא כך: אם הדבר היה בפשיעת בעל הבית שלא בדק אם צריך את הפעולה או לא, והפועל לא ידע, בעל הבית חייב לשלם לו שכרו — היינו כפועל בטל, ואם היה אנוס — מזלו של הפועל גרם ופטור, וכן אם הפועל ידע שאין די עבודות בשביל כל היום ולא התנה, הרי זה כאילו הסכים לעבוד כפי מה שתספיק העבודה. גם במקרה שהפועל יכול היה לדעת מהאנוס כמו בעל הבית ובכל זאת לא ברר את הענין ולא התנה, ההפסד הוא של הפועל.

3. סכום התשלום עבור שכר הפעולה: מה קובע את סכום התשלום: **א. הסכם:** כל שהתנו ביניהם, הרי ההסכם מחייב את שניהם, אפילו אם קצב שכר גבוה או נמוך מהמקובל (יא, ו), ונראה שאפילו במקום שיש חוק שכר מינימום, כיון שהתנה לפחות ממה שקובע החוק הכל לפי תנאים (יב).

אם מנהג המקום, להוסיף על המשכורת לפי מספר הילדים של העובד, חייב להוסיף ואינו יכול לומר לא ידעתי שיש לך כל כך הרבה בני בית.

ב. לא קצבו סכום: אם יש במקום מחיר קבוע לפעולה זו, משלם כפי הסכום הנהוג. לא היה במקום מחיר קבוע, משלם לו לפי המשכורת הנמוכה הנהוגה במקום לדבר זה, כיון שהמוציא מחבירו עליו הראיה. ואם העבודה היתה טובה ושווה יותר מהשכר הנמוך משלם כפי שוויה.

ג. אמר לו שישלם לו "כאחד-וששנים שבעיר" [=שלא קבע דבר מוגדר], או שאמר שישלם כפי השכר הנהוג בעיר:

(יא, ו) וגם אם לא ידעו שהקציעה שונה מהנהוג, מכל מקום היא תופסת, כיון שאין הונאה לעבדים והוא הדין לענין שכר פועלים, אולם קציעה שנעשתה מתוך טעות איננה קציעה (כמבואר לקמן ס"ק 3 ענף ה').

(יב) ראה מה שכתבנו לעיל (פרק ח' סע' ד'), אם שייך בדבר זה הכלל: "דינא דמלכותא דינא".

שמין את הממוצע, היינו השכר הגבוה ביותר והנמוך ביותר ומחלקים לשניים (יג).

ד. קצבו שכר מסויים ואירע פיחות בינתיים: אם יש מנהג במקום כיצד יש לנהוג במקרה כזה, הכל כפי מנהג המדינה, ואם אין מנהג קבוע, ישאלו לחכם (וראה בספר דיני ממונות ח"ג עמ' י"א), והוא הדין כאשר נשתנו המחירים מאד בגלל אינפלציה.

ה. קצצו סכום מסויים על ידי שהטעה אחד את השני: כגון שאמר בעל הבית לפועל אתן לך כך וכך כמו שנתתי לפועלים אחרים ונתברר שרימה אותו ובאמת נתן לפועלים האחרים יותר (יד), או שהפועלים דרשו מבעל הבית שכר גבוה בגלל שכך שילם להם בעל הבית אחר ונתברר שלא היו דברים מעולם, הקציצה בטלה, והרי זה כאילו לא קצץ כלום שדינו הוא שמשלם את השכר הנמוך ביותר שבאותו מקום.

ו. קצץ סכום גבוה יותר מהרגיל ועלה מחיר העבודה אינו מוסיף יותר מאשר קצץ, וכן אם קצץ סכום שהוא פחות מהרגיל והוזלה העבודה, אינו יכול לפחות יותר, אך אם התנה

יג) ואפילו אם היו פועלים נשכרים בסכומים אחרים בין הסכומים האמורים אין מתחשבים בהם לקביעת הממוצע.

יד) ואם השכר שקצץ בעל הבית הוא יותר משכר המינימום שבאותו מקום, לכאורה חייב לתת לפחות מה שקצץ עמהם, אבל להיפך, שקצץ יותר בגלל מה שהטעוהו הפועלים, הרי זה כאילו לא קצץ, ומשלם רק כפי השכר הנמוך של אותו מקום.

בפירוש שהשכר יהיה פחות או יותר מהמקובל, נראה מפחית או מוסיף לפי השינוי.

4. כאשר קצצו סכום מסויים וחזר בו אחד הצדדים:

א. אם בעל הבית קצץ עם הפועלים מחיר מסויים, ובינתיים נתייקרה העבודה, והפועלים סירבו להמשיך לעבוד בשכר הקודם, והלך בעל הבית ופייסם ושבו לעבודה ולא קצץ סכום אחר, יכול בעל הבית לומר שפייסתי אתכם לא כדי שאשלם לכם יותר אלא כדי להוסיף לכם במזונכם וכן עשיתי. וכן להיפך, אם הוזלו המחירים, ובעל הבית חזר בו ופייסוהו הפועלים, אינו יכול לומר שלדעת שיוזילו מהמחיר חזר והעסיקם, כיון שיכולים הפועלים לומר שלדעת שנעשה עבודה משובחת יותר החזרתנו וכן עשינו. [וכל זה כשיש משמעות בדברים שיוסיפו, אך כשאין שום משמעות בדברים לתוספת כל שהיא, אין צריך גם אמתלא (ערוה"ש חו"מ של"ב ט"ו) (טו)].

ב. פועל או בעל הבית שחזרו בהם באמצע העבודה לחלוטין, כיצד ינהגו באופני התשלומים במקרה ואין דברים ברורים כתובים בהסכם העבודה, ואין מנהג קבוע במקום למקרה כזה, יעשו שאלת חכם אצל ת"ח הבקי בעניני עבודה.

5. שליח ששכר פועלים בתנאי תשלום שונים ממה

(טו) וכל זה כשהיה חייב להמשיך בעבודה משום הקנן או משום תרעומת, אך אם לא היה חייב להמשיך, הרי הוא יכול לקצוץ שכר אחר, ולכן יש לומר שחייב להוסיף, ראה ערוה"ש (סי' של"ג, ב').

שהסכים עליהם בעל הבית: אם אמר "שכרכם עלי" נותן כפי שקצץ, וחוזר ונוטל מבעל הבית מה שההנהו, ואם מה שקצץ השליח הוא כפי סכום שמנהג המקום לשלם, נוטל את כל השכר מבעל הבית, ואחרים סוברים שאינו נוטל יותר ממה שבעל הבית הבטיח לתת והשליח מפסיד, וכיון שזה ספק צריך לפשר ביניהם (ערוה"ש).

ואם אמר להם: "שכרכם על בעל הבית", אין בעל הבית חייב ליתן להם אלא כפי הסכום הנהוג במקום, ואם היו חלק מהפועלים נשכרים כמו שאמר השליח וחלק בפחות, נותן בהפחות ויש להם זכות לתרעומת על השליח, כיון שהם אומרים: היינו מחפשים אחר אדם שהיה שוכר אותנו ביותר.

שליח ששכר פועלים בפחות מהמחיר שקצב לו בעל הבית, אין להם אלא שכרם כמו שקצץ השליח, אבל יש להם עליו תרעומת: למה מנעת מאתנו טוב, שהרי בעל הבית הסכים לתת יותר, ואפילו במקרה שאמרו לו אנו מסכימים כמו שאמר בעל הבית, מכל מקום אין להם יותר ממה שקצץ עמהם השליח.

6. קציצת שכר מוגזמת, בשעה שהשוכר את הפועל היה במצוקה, ונאלץ להבטיח שכר גבוה: אדם הנמצא במצוקה, וביקש מאחד שיסייע בהצלתו, והלה ניצל את מצוקתו של האדם וקצץ תשלום גבוה, היות ומצווה לעזור לאדם המצוי במצוקה, יכול הלה לומר למציל טול רק שכר טרחך, ועל היתר: "משטה אני בך", אולם אם הפועל הפסיד עקב פעולת ההצלה מלאכה אחרת, צריך השוכר אותו לשלם

לו את כל מה שקצב, כמו כן רופא שקצץ שכר מרובה, צריך לשלם לו כל מה שקצץ לו, כיון ששכר חכמתו נוטל, ונראה שכן בכל דבר שהאדם עלול להפסיד על ידו, כגון מי שמבריח גבולות צריך לשלם לו כל מה שקצב מכיון שמסכן את עצמו בכך, הרי השכר הגבוה הוא השכר הראוי לו.

7. תשלום על מלאכה שלא נעשתה: השוכר פועל והפועל נקרא להתייצב לשירות מילואים או שחלה, מנכה לו משכרו, ואם בעל הבית החזירו למלאכתו מבלי להתנות שום דבר, בדרך כלל זה נחשב כאילו מחל על חסרון הימים, וכל האמור הוא כשאין מנהג מקום ואין חוזה על כך, אבל במקום שיש מנהג קבוע יש לנהוג כמנהג המקום, וכשאין מנהג קבוע ישאלו לת"ח הבקי בעניני משכורת כיצד ינהגו.

8. מי שעשה עבודה לחברו מבלי שחברו בקשו לעשותה לו: אם העבודה הועילה לבעל הבית ורגילים לקבל שכר על עבודה כזו (טז), חייב בעל הבית לשלם לפועל מה

(טז) לדוגמה, המוסר לשכנו ילד לשמור לזמן קצר, שהוא באותו מקום דבר שמקובל שעושים זאת בחינם, נראה שאין צריך לשלם עבור זה, כל שלא דובר על תשלום אך שמירה לזמן ממושך שרגילים לעשותה עבור תשלום, צריך לשלם, וכל מקום וכל זמן לפי הנהוג שם. וכן הוא בעניני תיווך, דברים שעושים מבלי קבלת תשלום כגון הצעת מקום עבודה, או מכירת חפץ מסויים, אך הצעת תיווך דירה או שידוך שהוא דבר שרגילים לקבל עבור שכר, ההנחה היא, שלא עשה מבלי כוונה לקבל תמורה, ורשאי לדרוש תשלום גם כשלא התנה בתחילה שעושה עבור תשלום.

אדם שעשה דבר במשך זמן ממושך ללא קבלת שכר, ולאחר מכן

שההנהו, ואין אומרים שכוונת הפועל היתה לעשות את המלאכה חנם, אלא אם כן ישנה אומדנא לכך, ויש לקבוע את התשלום על ידי חכם הבקי בעניני עבודה.

גם בדבר שאסור ליטול שכר על הטירחה ונוטל רק שכר בטלה, מכל מקום יש לשלם לו, כגון מלמד שלימד תורה לבנו של בעל הבית, חייב בעל הבית לשלם לו כפי הנהוג.

ד; כמה ענינים של דבר האבד במלאכה שאין פועל רשאי לחזור בו

1. כללי דבר האבד: פועל שנשכר לעבודה ואם לא יעשה אותה יהיה הדבר אבוד, בין שהדבר יאבד משום שיתקלקל כמו פשתן שאם לא יוציאוהו מהמשרה ירקב, ובין אם התבטל כוונתו כגון שהזמין נגנים לצורך חתונה, ואם לא יעשו את עבודתם הדבר יתבטל, אסור להם לחזור בהם. אולם אם ביקש מאדם לעשות לו בחינם מבלי הבטחת תשלום, רשאי לחזור בו, ואין בזה משום גרימת נזק לבעל הבית, כיון שבעל הבית היה צריך לקחת בחשבון שאולי לא ירצו לעשות בחינם, ואחרים חולקים, לכן לא יחזור בו, אבל רשאי לבקש תשלום מה שיעשה מכאן ולהבא.

קצבו לו שכר על העתיד ושתק על העבר, יש אומרים שמחל על העבר (ראה שו"ע סי' של"ה), אבל בערוה"ש סובר שזה נאמר דווקא בדבר שמעיקר הדין אסור לו ליטול שכר עבור עבודתו כגון מורה הוראה שאסור ליטול שכר עבור הוראותיו, אך לא בשאר עבודות.

פועלים שחזרו בהם [אחרי שהתחילו בעבודה, או כשאין לשכור פועלים אחרים באותו מחיר], רשאי בעל הבית להטעותן היינו להבטיחן שיוסיף בשכרן ולבסוף יתן להם רק מה שקצץ להם בתחילה, וכן רשאי לשכור עליהן פועלים אחרים ולהוסיף בשכרן מהדמים שכבר נתחייב לפועלים הראשונים עבור עבודתן, וכן למכור מכלי עבודתן אם אלו הגיעו לידיהם.

במקרה ונגרם נזק לבעל הבית עקב חזרת הפועלים, חייבים לשלם לו. ואם רק נפסד רצונו ולא נגרם נזק כספי, אינם צריכים לשלם לו אלא אם כן עשו הסכם פיצויים בקנין המועיל.

2. **דברים הנחשבים לדבר האבד:** עבודת בית חרושת הנפסקת עקב סירובו של אחד הפועלים לעבוד, הרי זה דבר האבד מכיון שצריך לשלם את שכר שאר הפועלים, או אם הסחורה מתקלקלת, או שבעל הבית יצטרך לשלם קנסות עקב עיכוב משלוח הזמנות וכדו' (יז).

סופר שכתב חלק מספר תורה ורדפה לחזור בו, נחשב כדבר האבד, כיון שאין ספר זה נאה כשנכתב בשני כתבים. ואם בעל הבית גילה שלא איכפת לו בזה, כגון שביקש משניים שכל אחד יכתוב חלק מהספר, אין זה נחשב לדבר האבד.

(יז) לכאורה גדר דבר האבד בעניני הפועלים דומה לגדר דבר האבד במועד, שכל מה שנחשב לדבר האבד במועד נקרא דבר האבד לענין שכירות פועלים, ונוסף לזה שגם אבדן רצונו נחשב לדבר האבד.

פעולת שכיר

מלמד שהפסיק ללמד, נחשב לדבר האבד משום הפסד הזמן.

עוזרת בית המפסיקה לעבוד הרי זה דבר האבד (שו"ע חו"מ של"ג), וביאר המחנ"א, משום שבני הבית אינם רגילים לעשות את עבודתה, ועקב כך מתעכבים בעשיית העבודה ויש בזה משום הפסד זמן. ולפי השו"ע הסיבה שנחשב לדבר האבד, היות ובני הבית אינם רגילים בעבודה לכן הדברים מתקלקלים.

מי ביקש מאומן שיעשה לו איזה דבר מחומריו של האומן, והמזמין חזר בו ואינו רוצה לקחתו ואם לא ימכרנו מיד יפסיד, האומן ימכרנו ויגבה מהמזמין את ההפרש שבין מה שקיבל עבור החפץ לבין מה שנתחייב לשלם לו עבור הזמנת הפעולה. ואם האומן עשה את הדבר מחומרי המזמין, אין האומן צריך לטפל במכירת הדבר, והמזמין צריך לשלם הכל (ראה ש"ך סי' של"ג ס"ק ל', וערוה"ש סע' כ"ח).

פרק י'

זכויות שונות של הפועלים

כבר נתבאר לעיל (פרק ד') אודות זכויות שונות של הפועל, בפרק זה נייחד את הכתיבה על המאבקים לזכויות הפועלים.

א; עשיית איגוד פועלים לשמירת זכויותיהם

1. עשיית איגוד: בגמרא (ב"ב ח') נתבאר, "שבני העיר מסייעין על קיצתן" [היינו שיכולים לעשות תקנות המחייבות את כל בני העיר], ומזה למד הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה חו"מ סי' נ"ח) שאפשר לעשות איגוד פועלים [ואפשר לכלול בתוכו גם פועלים נכרים], ואף שנתבאר בגמרא שצריך שיהיה על פי חכם העיר, דבר זה אמור רק לעניין לחייב דברים שאי אפשר לחייב על ידי קנין, או לענין לקחת מהשני את זכויותיו, ואין יכולים לעשות תקנה לגבי דבר שאסור על פי ההלכה, כגון ללכת לערכאות נכרים, [ובמקרה שהמאבק הוא נגד נכרים מותר]. כמו כן אינם רשאים להתנות להכות מפירי שביתה.

2. תוקף הנהגות איגוד פועלים: איגוד פועלים היינו כשהוא מאגד את רוב בעלי המקצוע של אותו מקום, והוא

שידעו כל הפועלים שיש איגוד כזה כדי שיהיה רוב מתוך כולם, וסתם איגוד פועלים בחזקת שידוע לכל (אגרות משה חו"מ נ"ט).

3. הכרזת שביתה על ידי איגוד מקצועי: כאשר רוב חברי האיגוד או נציגיהם מחליטים על שביתה, זה מחייב את כל החברים מדין "מסיעין על קיצתן" (אגרות משה חו"מ סי' נ"ט), ולגבי מה שזה מחייב את המעביד ראה לקמן (סע' ב').

4. איגוד פועלים הקובע חלוקת עבודה: איגוד פועלים שחילק עבודה לחברים מסויימים באופן שהוא לא כדין, חלוקה זו בטלה ואינה בעלת תוקף (אגרות משה חו"מ סי' מ"ה).

ואם הנהיגו שיש חזקה באיזו עבודה, חזקת המחזיק היא בתוקף מלבד כשהחזקה נעשתה שלא כשורה (ראה אגרות משה שם).

5. תקנה למניעת פיטורי פועלים ותיקים: אם על פי חוקי אגודות הפועלים, מי שנכנס לעבודה אחרון, בעת פיטורין מחמת חוסר עבודה הוא מפוטר ראשון — ראה לקמן סע' ג'.

ב; שביתות

1. הכרזת שביתה לשיפור תנאי עבודה, או לשמירת זכויותיהם: בספר אגרות משה (חו"מ נ"ט) סובר, שמותר לפועלים לשבות כדי להיטיב את תנאי עבודתם. מלבד מלמדי תורה משום שהוא דבר האבד וביטול תורה, [ומכל מקום התיר

לשבות קצת אף שיש בזה ביטול תורה כדי לשפר את תנאי עבודתם, וטעם ההיתר הוא כדי שיוכלו להתמסר יותר לעבודתם, ומכל מקום לא ישבתו רק אחר יישוב הדעת גדול אם השביתה מוכרחת, ויותר ראוי להגיש תביעת בוררות לבית דין וזה יותר קרוב לדין תורה מאשר שביתות אף ששביתה מותרת כנ"ל, מכל מקום צריך להתייעץ עם מורה הוראה בקשר לכמה ענינים: א. שלא לגרום נזק לבעלי המפעל, כגון: שכירות הפועלים, שכר דירה, הפסד התוצרת וחומרים וכדומה. ב. לעשות שומה כיצד ישולמו ימי השביתה. ג. האם הפועלים רשאים לעכב פועלים אחרים שלא יבואו לעבוד במקומם. [אמנם אם הפועלים האחרים גם חברים באותו איגוד הפועלים שבו חברים הפועלים השובתים, הם יכולים לכוף אותם, ולדעת האגרות משה יכולים לעכב גם אם הם אינם חברים באיגוד הפועלים, משום שהפועלים הותיקים ניזוקים על ידי כך, וגם יש טענת "קא פסקת לחיותאי" [=אתה גורם להפסד פרנסתי], אבל מלמדים אינם יכולים לעכב אחרים מללמד (ראה אגרות משה חו"מ נ"ט)].

2. הכרחת פועלים לשבות: כשהועד המייצג את רוב הפועלים מחליט על שביתה ורוצה לחייב את הפועלים לשבות ויש ביניהם שאינם מסכימים לכך, יכולים הועד לחייבם לשבות כיון ש"מסיעין על קיצתן", ומכל מקום אינם רשאים להכותם (אג"מ חו"מ נ"ח) [וצ"ע מדוע אין בזה משום עבד איניש דינא לנפשיה?]

3. שביתה להגנת זכויות פועל שפוטר: נראה שאם הפיטורין היו כדין תורה, אין להם זכות להגן עליו, אף שידוע

שלפעמים איגודי פועלים מגינים על זכויות פועל כפי שנראה להם, מכל מקום אינם רשאים להפסיד לבעל הבית.

4. **תשלום עבור ימי שביתה:** אם יש בזה "מנהג המדינה" — הכל כפי מנהג המדינה (אגרות משה חו"מ נ"ט), ואם אין מנהג המקום לשלם עבור דמי שביתה, מכל מקום אם השביתה היתה משום מצוקת העובדים, יש משום מידת חסידות לשלם להם (אגרות משה נ"ט), [ומלמדים שאין משלמים להם אלא עבור שכר בטלה לכאורה יש יותר מקום לחייב לשלם להם מכיון שאין משלמים להם אלא עבור מה שאינם עובדים במקום אחר, אולם היות וגם שכשמשלמים שכר בטלה אין משלמים אלא רק בעבור מה שעשו, שהרי אם שבתו שלא כדין אין משלמים להם גם שכר בטלה, אם כן אין הבדל בדבר].

ג; זכויות פועל במלאכתו

1. **אין לפטר עובד ללא סיבה מוצדקת (א):** א. ראה באגרות משה (חו"מ סי' ע"ה), שהשוכר פועל בסתם, הרי זה כאילו שכרו לעולם כל זמן שיצטרך לו לעבודה ואפילו אם היה לו חוזה רק לזמן מוגבל. ובארץ ישראל, שיש חוק לשלם

(א) כל סיבה אם היא מוצדקת או לא, תלוי לפי ראות עיני בית הדין, וראה נתיבות המשפט (סי' קע"ו) שפועל שנחשד לגנב, זו סיבה מוצדקת לפיטורין. כמו כן פועל המפסיד את סדרי העבודה (וראה אגרות משה חו"מ סי' מ"ז).

פיצויים כשמפטר פועל, יכול לפטר את הפועל על ידי תשלום פיצויים, מלבד אם הוא בעל שררה (ב).

ב. שכר פועלים ואין לו עבודה עבורם, יכול לפטרם, ובארץ ישראל צריך לשלם להם פיצויים. ואם היו לו כמה פועלים ואין לו די עבודה לכולם, אם הפועל האחרון היה פועל קבוע, זכותו שווה לכל הפועלים אף הותיקים ממנו, ומנהג האיגודים המקצועיים [בארצות הברית ועוד מקומות] שהעובדים האחרונים הם המפוטרים תחילה וכל שהוא קודם יותר בעבודה הוא נשאר במקום העבודה, [ואי אפשר להקנות זכות זו לפועל חדש (אגרות משה חו"מ סי' ע"ט)] וכשכולם מאוגדים באיגוד פועלים, ינהגו כפי מנהג האיגוד, ואם אין מנהג האיגודים ברור, צריך שיפצו הפועלים את הפועל

(ב) בשו"ת "אגרות משה" (חו"מ סי' ע"ז) כתב: "מלמד שהוא ירא שמים ומסביר היטב, ואף אם התנו עמו שיכלו לסלקו אחר שנה בלי טענה, ספק גדול אם יכולים לסלקו, כיון שכל כח הממונים זה לעשות כדין תורה ולא שלא כדין תורה, ואין להם בזה זכות, ואם עשו חוזה לשנה או לשנתיים ודאי דלא הוי כאילו התנו שיוכלו לסלקו בעת גמר הזמן בלי טענה, ואם הוסיפו להעסיקו אחר הזמן של החוזה הראשון — זו ראייה גדולה שהוא ראוי לתפקידו, ועליהם להביא ראייה שקלקל מעשיו ולא עליו".

עוד כתב (שם סי' ע"ה), שאם שכר פועל בסתם בלא קביעת זמן, בפשטות נחשב כשכרו לעולם, ולא יכול לפטרו בלא סיבה. ונראה שאם יתן פיצויים יוכל לסלקו, ודברי ה"אגרות משה" יתכן שהם נאמרו רק במקום שאינו רוצה לשלם פיצויים וצ"ע בזה.

האחרון המפוטר בסך מה, כפי שיראו בית הדין (אג"מ חו"מ ע"ט-פ') (ג).

אם אינם מאוגדים באיגוד פועלים, או שאין מנהג במקום לפטר את הפועל האחרון, יפסידו כולם מעט כדי שתהיה עבודה לכל הפועלים. ואם אין הדבר אפשרי, יעשו הסכם של מכירת הזכות לעבוד למי שירבה במחירה, ומי שישלם יותר ישאר בעבודתו, ואת הכסף יתנו למפוטרים (אגרות משה שם).

2. אמר לפועל "לך מעמדי", האם נחשב כפיטורין:
אמר לפועל תוך זמן העבודה "לך מעמדי", רשאי הפועל לעזוב את העבודה, ואפילו אם קיבל כבר את שכרו מראש הרי זו כמחילה על השכר ואחרים סוברים שצריך להחזיר את הפרש השכר (ערוה"ש של"ג ל"ב), ויש אומרים שאין בלשון זה לשון פיטורין אלא כשהוסיף ואמר "ואין לי עליך כלום".

3. תשלום פיצויים עבור הפיטורין, נתבאר לעיל פרק ג'.

ד ; חזקה וירושא בעבודה

1. ירושה: אין ליורש זכות במקום עבודת אביו, אולם נראה שמשום מידה טובה יתכן וראוי להעסיקו אם הוא הגון לכך, וצ"ע.

במקצוע של שררה כמו רבנות וכדומה, יש אומרים שיש

(ג) ואם יש חיוב על בעל הבית לפצות את הפועל המפוטר, נראה שאינו נפטר בתשלום הפועלים.

דין למנות את יורשו, וכל זה כשהמשרה היתה לצורך הציבור, אך באם ניתנה המשרה לטובת המתמנה, מותר להעבירו ואין בזה דין ירושה (אגרות משה חו"מ סי' מ"ה).

2. חזקה: מי שהחזיק לעסוק באיזה משרה, אין לקחת אותה ממנו כל שהוא נתמנה לצורך הציבור, אך אם האדם נתמנה לטובת עצמו, אפשר לסלקו ואין לו חזקה (אגרות משה חו"מ מ"ה). כשם שבימי בית שני המלך היה ממנה את הכהן הגדול וכן היה מסלקו, כיון שלא היה המינוי לצורך הציבור אלא לטובת הכהן. וכל זה כשהחזיק כדין, אך אם קיבל את החזקה שלא כהלכה אין בחזקתו כלום (שם).

שותפים בעסק שנסגר וחזר ונפתח, ולקחו חלק מהשותפים פועל אחר במקום אחד השותפים שהשאירו מחוץ לשותפות, יכול הוא לעכב את קבלת הפועל החדש במקומו מדין חזקה, ומדין יורד לאומנות חבירו ועוד (אגרות משה חו"מ מ"ז). ונראה שהוא הדין בעסק שנסגר וחזר ונפתח תוך זמן קצר, לגבי הפועלים שעבדו בו, שעדיין הדבר נשאר בחזקתו וצריך להשיב את הפועלים לעבודתם.

3. קניית זכות העבודה: פועל שצריך להפקיד אצל בעל הבית סכום כסף לכל משך ימי עבודתו, נחשב כאילו קנה את הזכות לעבוד ואי אפשר לפטרו ולהעסיק אחר במקומו, כל עוד שלא החזירו לו את הכסף (אגרות משה חו"מ סי' פ').

4. פועל שהתפטר מעצמו לגבי החזרתו למקום עבודתו: כשהפועל התפטר רק עקב לחץ כספי, ושוב רוצה לחזור

פעולת שכיר

ולעבוד במקומו הראשון נראה שממידת חסידות ראוי להחזירו
(ראה בספר "בעי חיי" או"ח סי' נ"א).

ה; פנסיה

חיוב פנסיה לפורש לגימלאות, שאירים, זיקנה וכדומה,
הדבר תלוי במנהג המדינה, וכל שיש מנהג על המעביד לתת
פנסיה, או להכין קרן לפנסיה כפי שנהוג.

פרק י"א

ההבדל בין פועל הנשכר לזמן לבין קבלן [פועל הנשכר לבצע פעולה]

א; מה הוא פועל קבלן

יש אומרים שקבלן נקרא רק אם הוא נוטל את המלאכה לביתו ושם הוא עושה אותה, אבל אם עושה אותה בבית בעל הבית הרי הוא נקרא פועל (ראה "אגרות משה" חו"מ סי' פ"א). ואחרים סוברים שקבלן הוא אדם שעושה את המלאכה אימתי שירצה, אף שנשכר לבצע פעולה מסויימת, לפיכך ספר שצריך לבצע את הפעולה מיד – אינו קבלן.

ב; דיני קבלן

פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. בקבלן נחלקו אם יכול לחזור בו. יש אומרים שאינו יכול לחזור בו אם התחיל בעבודה, ויש אומרים שיכול לחזור אלא שידו על התחתונה, היינו שאם הוזל מחיר העבודה נוטל רק שכר על מה שעשה ובעל הבית ישכור פועל אחר וירויח את ההפרש, ואם עלה המחיר, נוטל על מה שעשה רק חלק משכרו, כדי שיוכל בעל הבית לשלם לפועל שישכור על יתרת המלאכה באופן שהמלאכה תגמר באותו סכום שקצץ עמו בתחילה. קבלן לשונה

ויש ימים שבהם העבודה עולה יותר [כמו חייט לפני החגים] וחוזר בו בתוך הזמן, כשמחשבים את הסכום יש לקחת בחשבון גם את הענין הזה. קבלן שביצע פעולה, צריך לשלם לו כסף כלפועל יומי, וכן לענין בל תלין. ולענין היתר אכילה מפירות בעל הבית ראה לעיל (פרקים ו'–ז').

ג; קצץ עם קבלן לעשות לו מלאכה אימתי חייב לעשותה

מי שקצץ עם אומן לעשות לו מלאכה, אם הוא דבר שצריך לו מיד אינו יכול לדחותו לאחר זמן, אך דבר שאינו צריך לעשותו מיד, לכאורה זה תלוי במה שהתנה עמו, לפיכך צריך להתנות עמו מתי יעשנה (וראה עוד אגרות משה הנ"ל).

ד; סכום התשלום לקבלן

1. **אם קצב סכום מסויים** צריך לשלם את מה שקצב, וכשישנה סיבה לשינוי משום שהמלאכה היתה קשה יותר, או להיפך שבעל הבית אומר שהיתה פחותה, ישאלו לחכם.

מי שלא קצב סכום ראה לעיל (פרק ב') מה שהבאנו את דברי ה"אהבת חסד", שצריך לקצוץ עוד לפני התחלת העבודה. ואם לא קצב, הכל כפי מנהג המדינה. אין מנהג קבוע, משלם לו כפי השכר הנמוך שבאותו מקום לדבר זה, וכשאין יכולים לאמוד, יפנו לת"ח הבקי בעניני עבודה שיפשר ביניהם.

2. תשלומים לאדם שנשכר לבצע פעולה מסויימת

ולא הוצרכו לפעולה: א. אדם שנשכר להיות שליח אל אדם מסויים בעיר אחרת, והלך ומצאו סמוך לעירו, יש אומרים שאין צריך לשלם לו כיון שלא הוצרך לשליחותו, ויש אומרים שצריך לשלם לו, ובערוה"ש כתב שאת החלק שהלך צריך לשלם לו.

ב. מי ששכר פועל לשמשו במשך דרך מסויימת ומת השוכר באמצע הדרך, מכל מקום חייבים היורשים לשלם לפועל את שכר כל הדרך (שו"ע של"ה).

ג. שכר פועל להביא דבר מסויים ממקום פלוני, כגון ששכר שליח להביא לחולה, והבריא החולה בטרם הגיע עם התרופה, או שהחולה מת ולא הוצרכו לתרופה, מכל מקום חייב לשלם לו את שכרו. ואם שלחו להביא תרופה ולא אמר לו מאיזה מקום יביא, והלך למקום מסויים ולא מצא שם את הרפואה, אינו משלם לו את שכרו, כיון שהתשלום הוא על הבאת התרופה ולא על ההליכה והרי לא הביא את התרופה.

ד. שכר שליח שיביא את אשתו ממקום פלוני, והלך השליח והיא לא רצתה לבוא אל בעלה, בכל זאת צריך הבעל לשלם לשליח את שכרו המלא כיון שעשה את מה שנתבקש.

שלח אדם עם רכב להביא סחורה מבית חרושת או לחלק סחורה לחנויות ונמצאו סגורים, צריך לשלם לו, אולם אם הנהג נסע בשעה לא סבירה, ולכן היה המקום סגור אינו משלם לו, משום שהדין הוא שההולך להביא דבר ולא היה אפשר להביאו משום אונס, פטור המשלח מלשלם לו, כיון שבעל הבית לא נהנה מעבודתו, אך אם מחמת בעל הבית לא

יכול היה לבצע את השליחות צריך בעל הבית לשלם לו את שכרו.

ה. תשלומים עבור עבודת תיווך או שדכנות, הכל כפי מנהג המדינה והפרטים הם רבים ומגוונים (ראה בספר "הלכות מתווכים" ובשו"ת "הליכות ישראל").

ה; חיוב שמירה של העובד

כבר נתבאר לעיל (פרק ג') שהפועל חייב בשמירת הדבר שעוסק בו לכל ינזק, ומכל שכן שצריך לשמור את הדבר שעוסק בו שיעשה בצורה טובה. לפיכך סופר שכתב ספר תורה ונמצאו טעויות בכתיבה והוצרכו למסור את הספר למגיה, אם הטעויות היא כפי הרגילות אין הסופר צריך לשלם עבור ההגהה, אך אם היו טעויות למעלה מהממוצע, צריך הסופר לשלם עבור המגיה, וכן בכל מקצוע (ראה ספר "דיני ממונות" ח"ג עמ' מ').

השולח דבר על ידי חברת הובלה, אף שמצד הדין חייבים המובילים בשמירת החפץ, מכל מקום אם רגילים שעבור הביטוח משלמים תוספת מיוחדת, הרי זה כאילו התנו שאם לא ישלם במיוחד הם יהיו פטורים מלהתחייב עבור ההיזק שיגרם, לפיכך ראוי שיסדרו הסדרי ביטוח לפני ששולחים דבר על ידי חברת הובלה (ראה "דיני ממונות" ח"ג עמ' מ"א).

ת.ש.ל.ב.ע.